

Biblioteca de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Catalogación

PO

E030

E534e

2008

Elementos de derecho procesal constitucional / investigación, redacción, edición y diseño a cargo de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ; presentación Ministro Mariano Azuela Güitrón, Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia; colaboración de Sergio Rodríguez Narváez. -- 2a. ed. -- México : Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, 2008.
153 p.

ISBN 978-607-552-086-5

1. Derecho procesal constitucional – Doctrina – México 2. Jurisdicción Constitucional 3. Defensa de la Constitución 4. Sistemas de control constitucional 5. Tribunales Constitucionales 6. Interpretación constitucional 7. Garantías constitucionales 8. Medios de control constitucional 9. Juicio de Amparo 10. Controversias constitucionales 11. Acción de inconstitucionalidad 12. Juicio de revisión constitucional electoral 13. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 14. Facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 15. Recomendaciones – Derechos Humanos 16. Control de la constitucionalidad local I. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis. México II. Azuela Güitrón Mariano, 1936- , pról. III. Luna Ramos, Margarita Beatriz, pról. IV. Ortiz Mayagoitia, Guillermo Iberio, 1941- , pról. V. Rodríguez Narváez, Sergio, colab.

Primera edición: noviembre de 2006

Segunda edición: noviembre de 2008

D.R. © Suprema Corte de Justicia de la Nación

Av. José María Pino Suárez, Núm. 2

C.P. 06065, México D.F.

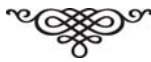
Impreso en México

Printed in Mexico

La investigación, redacción, edición y diseño de esta obra estuvieron a cargo de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se agradece la colaboración del Lic. Sergio Rodríguez Narváez.

*Elementos de derecho
procesal constitucional
segunda edición*



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia
Presidente

Primera Sala

Ministro Sergio A. Valls Hernández
Presidente

Ministro José Ramón Cossío Díaz
Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo
Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas
Ministro Juan N. Silva Meza

Segunda Sala

Ministro José Fernando Franco González Salas
Presidente

Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano
Ministro Mariano Azuela Güitrón
Ministro Genaro David Góngora Pimentel
Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos

Comité de Publicaciones y Promoción Educativa

Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia
Ministro Mariano Azuela Güitrón
Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos

Comité Editorial

Mtro. Alfonso Oñate Laborde
Secretario Ejecutivo Jurídico Administrativo
Mtra. Cielito Bolívar Galindo
*Directora General de la Coordinación de
Compilación y Sistematización de Tesis*
Lic. Gustavo Addad Santiago
Director General de Difusión
Dr. César de Jesús Molina Suárez
*Director General de Casas de la Cultura Jurídica
y Estudios Históricos*
Dr. Salvador Cárdenas Gutiérrez
Director de Análisis e Investigación Histórico Documental

Contenido

Presentación	9
I. La defensa de la Constitución	11
A. Antecedentes	11
B. Concepto	15
C. Categorías	16
II. Estado y jurisdicción	19
A. La jurisdicción constitucional	22
III. Sistemas de control constitucional	25
A. Difuso o americano	25
B. Concentrado, austriaco o europeo-kelseniano	28
C. Mixto	30
D. Otra clasificación	31
IV. Derecho procesal constitucional y derecho constitucional procesal	33
V. Los Tribunales Constitucionales	39
A. Concepto y características	39
B. Funciones legislativas negativas y positivas	43
C. Las facultades interpretativas de los tribunales constitucionales	45

1. La interpretación jurídica como fuente de la interpretación constitucional	48
2. La interpretación constitucional	50
3. Origen y características de la interpretación constitucional	50
4. Diferencia entre normas constitucionales y ordinarias	52
5. Categorías de las normas constitucionales	53
6. Diferencia entre interpretación constitucional e interpretación jurídica	58
7. Principios de la interpretación constitucional	60
8. Métodos de interpretación constitucional	62
9. El intérprete constitucional	63
10. Sectores de la interpretación constitucional	65
a) Interpretación legislativa	65
b) Interpretación administrativa	66
c) Interpretación judicial	67
11. Relevancia de la interpretación judicial constitucional	70
D. Sentencias	71
E. Desarrollo supranacional	76
VI. La defensa de la Constitución en México	83
A. Derecho procesal constitucional mexicano	83
B. Reformas constitucionales al Poder Judicial de la Federación	84
VII. Las garantías constitucionales en México	97
A. Jurisdiccionales	97
1. El juicio de amparo	97

2. La controversia constitucional	100
3. La acción de inconstitucionalidad	104
4. El juicio de revisión constitucional electoral	107
5. El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano	108
B. No jurisdiccionales	110
1. La facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación	110
2. El juicio político	127
3. Las recomendaciones de las comisiones protectoras de los derechos humanos (<i>ombudsman</i>)	129
VIII. Derecho procesal constitucional local	131
Conclusiones	135
Bibliohemerografía	139
Normativa	149

Presentación

Aunque los medios para defender un orden normativo supremo han existido desde la antigüedad, fue en la segunda mitad del siglo XVIII cuando se advirtió la conveniencia de anteponer la supremacía constitucional ante el abuso de autoridad. Cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos de América resolvió el caso *Marbury vs. Madison* (1803), surgió el sistema difuso de control constitucional, que autoriza a todo Juez para inaplicar leyes contrarias a la Constitución. Más de un siglo después, el proyecto de Constitución austriaca, concebido por Hans Kelsen, impulsó el sistema concentrado de control que dio origen a los tribunales constitucionales.

Aquellas circunstancias propiciaron medios de defensa constitucional cuyos nombres y sustanciación han variado de una región a otra. Kelsen fue quien primero estudió sistemáticamente dichos medios, de ahí que se le atribuya la paternidad del derecho procesal constitucional, disciplina jurídica orientada al estudio de los procesos y procedimientos establecidos para defender e interpretar las normas constitucionales.

Estos *Elementos de derecho procesal constitucional* llegan a su segunda edición, corregida y actualizada. Además de exponer la evolución, el significado y los alcances del derecho procesal constitu-

cional, la obra analiza la defensa de la Constitución, los sistemas de control constitucional, los tribunales constitucionales, la interpretación de la Norma Suprema y el concepto y contenido del derecho procesal constitucional mexicano integrado por el juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia, el juicio político, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y de revisión constitucional electoral y, en fin, el procedimiento ante los organismos protectores de los derechos humanos.

En esta edición se han superado errores estilísticos e incorporado adecuaciones impuestas por las reformas constitucionales de 2007, así como novedosas tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

*Comité de Publicaciones y Promoción Educativa
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación*

Ministro Mariano Azuela Güitrón
Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos
Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia

I. La defensa de la Constitución

A. Antecedentes

La defensa de un orden supremo ha preocupado a la humanidad desde hace siglos. Para atemperar el abuso de poder de sus gobernantes, atenienses y espartanos desarrollaron instituciones¹ favorables para la organización estatal.² En Atenas, el Areópago y los Nomofilacos permitieron diferenciar entre normas superiores (*nomoi*) y decretos ordinarios (*pséfismata*),³ mientras que en Esparta había dos reyes que se vigilaban mutuamente, y se crearon los éforos para proteger algo parecido al “orden constitucional” moderno, pues sus funciones conllevaban el equilibrio entre el poder del Senado y el de los reyes. Cinco éforos —presididos por uno de ellos— detentaban el poder público; eran elegidos anualmente para representar al pueblo ante el poder real,⁴ y entre sus principales

¹ DE COULANGES, Fustel, *La ciudad antigua. Estudio sobre el culto, el derecho y las instituciones de Grecia y Roma*, trad. Daniel Moreno, 9a. ed., México, Porrúa, 1994, p. 133.

² ARELLANO GARCÍA, Carlos, *El juicio de amparo*, 7a. ed., México, Porrúa, 1998, p. 18.

³ FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, *La justicia constitucional ante el siglo XXI: la progresiva convergencia de los sistemas americano y europeo-kelseniano*, México, UNAM, 2004, p. 1.

⁴ PIJOAN, José, *Historia universal*, t. 3, México, Salvat Mexicana de Ediciones, 1980, p. 33.

atribuciones destacaba fiscalizar a periecos e ilotas, clases repudiadas que sufrían toda suerte de vejaciones.⁵

Los romanos de la época republicana crearon la doble magistratura, el Senado y el Tribunado. En el medioevo se pregonó la superioridad de la ley divina y el derecho natural sobre el positivo, y los iusnaturalistas de los siglos XVII y XVIII defendieron la idea de derechos humanos inmanentes e irrenunciables, que imponían límites al *ius cogens* proveniente del legislador. En 1610, con motivo del Bonham's case, el Juez Edward Coke defendió la supremacía del *common law* ante el Parlamento. La doctrina fue olvidada en Inglaterra pero reivindicada por las colonias inglesas en América del Norte, que devolvieron a los Jueces la función de garantizar el *common law*. Al aprobarse la Constitución estadounidense (1787), los Jueces comenzaron a defenderla contra toda ley que la contrariara.⁶

En el siglo XX, Carl Schmitt y Hans Kelsen debatieron sobre quién debía defender la Constitución. El primero⁷ sostuvo que esa función correspondía al presidente del Reich,⁸ dadas las facultades extraordinarias que le otorgaba el artículo 48 de la Constitución de Weimar (1919);⁹ impedir la intervención de los Jueces prevendría la “judicialización de la política”, antesala de la “politización de la justicia”. Según Schmitt, un tribunal protector de la Constitución

⁵ ARELLANO GARCÍA, Carlos, *op. cit.*, p. 18.

⁶ FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, *op. cit.*, pp. 2-3.

⁷ Cfr. SCHMITT, Carl, *La defensa de la Constitución*, trad. Manuel Sánchez Sarto, 2a. ed., Madrid, Tecnos, 1998.

⁸ El gobierno alemán.

⁹ GASIÓ, Guillermo, “Estudio preliminar” a KELSEN, Hans, *¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?*, trad. Roberto J. Brie, Madrid, Tecnos, 1995, pp. XXVI-XXVII, nota 36.

triunfaría sólo en un Estado “judicialista”, donde todos los actos de la vida política pudieran ser controlados jurisdiccionalmente.¹⁰ Pregonaba que los Jueces debían limitarse a tomar decisiones *post eventum*,¹¹ basándose en normas legales aplicables a casos concretos para, finalmente, sancionar, absolver, reparar o reprimir. A su juicio, el Estado parlamentario-representativo alemán había dotado al presidente de atribuciones que lo convertían en un “poder neutral, mediador, regulador y tutelar”.¹² Asimismo, la Constitución se había fincado sobre un principio democrático; el presidente era elegido popularmente y sus atribuciones ante el Legislativo —disolver el Reichstag¹³ y promover plebiscitos, por ejemplo— eran una “apelación al pueblo”. Al ser investido de tales poderes, el presidente se erigió como contrapeso al pluralismo de los grupos sociales y económicos del poder, a fin de garantizar la unidad popular.¹⁴ Sobre todo, Schmitt alegaba que el artículo 42 de la propia Constitución de Weimar obligaba al presidente a salvaguardarla.

Kelsen¹⁵ refutó estas concepciones, indicando que la idea del presidente como defensor constitucional había sido heredada de los representantes del constitucionalismo decimonónico, quienes, con base en el principio “monárquico”, preconizaron la tesis de que el monarca era el defensor “natural” de la Constitución. Kelsen estimó que esta interpretación pretendía compensar la pérdida de poder que el jefe de Estado había sufrido cuando las monarquías constitucionales sustituyeron a las absolutas. La defensa monárquica de la Constitución haría ineficaces sus garantías, sobre todo

¹⁰ SCHMITT, Carl, *op. cit.*, p. 46.

¹¹ Esto es, luego de que la ley aprobada y promulgada hubiera surtido efectos.

¹² SCHMITT, Carl, *op. cit.*, pp. 209-211.

¹³ Parlamento.

¹⁴ SCHMITT, Carl, *op. cit.*, p. 250.

¹⁵ Cfr. KELSEN, Hans, *op. cit.*, pp. 5-6.

ante violaciones debidas al propio monarca y sus ministros, refrendadores de sus actos. Kelsen imputó a Schmitt un intento de renovar la doctrina del “poder neutro” del monarca, concebida por Benjamin Constant en el siglo XIX, así como una interpretación extensiva del artículo 48 de la Constitución weimariana, que había aproximado las atribuciones del presidente a tendencias dictatoriales.¹⁶ Por tanto, Kelsen concluyó que debía prevalecer la institución de un tribunal independiente de los poderes públicos, facultado para decidir, como resultado de un procedimiento contencioso, sobre la constitucionalidad de los actos del Parlamento y del Gobierno.

Las ideas kelsenianas han influido en el curso de la justicia constitucional contemporánea, actualmente a cargo de órganos jurisdiccionales y, en su caso, políticos, no del presidente en el sentido postulado por Schmitt.¹⁷ A su vez, los órganos jurisdiccionales defensores pueden ser integrantes del Poder Judicial o existir aparte de los poderes constituidos. Por lo que hace a su tipo de control, algunos practican la *judicial review* —control difuso— creada por los estadounidenses, en tanto que otros realizan un control abstracto y concentrado, instado por órganos políticos. Los practicantes de la revisión judicial emiten fallos con efectos para las partes, mientras que los Tribunales Constitucionales suelen resolver con efectos generales *pro futuro*.

¹⁶ KELSEN, Hans, *op. cit.*, pp. 9-14.

¹⁷ Esto no significa que el presidente de la República no ejerza ninguna especie de “control” constitucional. Puede hacerlo, por ejemplo, al negarse a promulgar una ley si la estima contraria a la Constitución; sin embargo, la eventual declaración de inconstitucionalidad de la ley no correría a su cargo, sino al de una Corte Constitucional. CAPPELLETTI, Mauro, “El control judicial de la constitucionalidad de las leyes en el derecho comparado”, trad. Luis Dorantes Tamayo, en *La justicia constitucional (Estudios de derecho comparado)*, México, UNAM, 1987, pp. 30-31.

En el último cuarto del siglo XX, la justicia constitucional se adecuó a la universalidad de la idea de la libertad. La idea rectora de los gobiernos democráticos es el respeto a los derechos del hombre. En Europa y América, la caída de regímenes autoritarios ha originado mecanismos de protección constitucional de tales derechos, así como la convergencia entre los sistemas americano y europeo-kelseniano de control constitucional.¹⁸

B. Concepto

La necesidad de proteger la Constitución¹⁹ se cifra en la realidad porque la vida social, regulada por el derecho, es fundamentalmente dinámica. Los constantes cambios sociopolíticos demandan que la Constitución exponga cierto grado de vigencia y efectividad. La evolución del Estado depende del respeto a la Constitución, que debería ser “espontáneo y natural”;²⁰ no obstante, las autoridades públicas, cuyos titulares juran observar y guardar la Norma Suprema, en ocasiones desconocen el contenido de ésta,²¹ desequilibrando a los poderes públicos y violando los derechos del hombre. Así, es indispensable que existan medios procesales de protección constitucional.

En este sentido, por defensa de la Constitución se entiende el conjunto de instrumentos procesales destinados a salvaguardar el contenido, los alcances y la evolución de la Ley Fundamental.

¹⁸ FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, *op. cit.*, pp. 5-6.

¹⁹ Cfr. *La supremacía constitucional*. Serie *Grandes temas del constitucionalismo mexicano*, No. 1, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005.

²⁰ TENA RAMÍREZ, Felipe, *Derecho constitucional mexicano*, 29a. ed., México, Porrúa, 1995, p. 491.

²¹ VÁZQUEZ DEL MERCADO, Óscar, *El control de la constitucionalidad de la ley*, México, Porrúa, 1978, p. 8.

Tales instrumentos son de varios tipos y normalmente son resueltos por instancias jurisdiccionales, entre las que figuran los Tribunales Constitucionales. No obstante, la Constitución también puede ser defendida por órganos políticos.²²

C. Categorías

Genéricamente, la defensa de la Constitución puede escindirse en dos categorías²³ relacionadas en la práctica: *a)* la protección de la Constitución y *b)* las garantías constitucionales. La primera comprende los factores políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que se han canalizado mediante normas de carácter fundamental, e incorporado a las Constituciones para limitar el poder y lograr que sus titulares se sometan a aquéllas, tanto en lo relativo a sus atribuciones como por lo que hace a los derechos humanos.

A su vez, las garantías constitucionales son los medios jurídicos, de naturaleza procesal o procedimental, destinados a reintegrar

²² Por ejemplo, el Consejo Constitucional francés es “un órgano político de control constitucional preventivo de las leyes expedidas por las Cámaras del Parlamento”. FIX-ZAMUDIO, Héctor, *Los tribunales constitucionales y los derechos humanos*, México, Porrúa/UNAM, 1985, pp. 34-35. Por su parte, Javier Pardo Falcón (*El Consejo Constitucional francés*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990, p. 527) pone en duda que el Consejo sea un órgano meramente político.

²³ FIX-ZAMUDIO, Héctor, *Introducción al derecho procesal constitucional*, México, Fundap, 2002, pp. 72-73; FIX-ZAMUDIO, Héctor y Salvador Valencia Carmona, *Derecho constitucional mexicano y comparado*, 2a. ed., México, Porrúa/UNAM, 2001, pp. 177-190; GARCÍA BELAUNDE, Domingo, *Derecho procesal constitucional*, Bogotá, Temis, 2001, p. 25; HITTERS, Juan Carlos, *El derecho procesal constitucional*, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), *Derecho procesal constitucional*, t. I, 4a. ed., México, Porrúa/Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A. C., 2003, p. 404.

grar el orden constitucional cuando es desconocido o violado por los órganos del poder, siempre que los instrumentos protectores que integran la categoría anteriormente citada no hayan bastado para lograr el respeto y cumplimiento de las disposiciones constitucionales.

II. Estado y jurisdicción

La Real Academia Española establece que la palabra “jurisdicción” deriva de las raíces latinas *iurisdictio*, *-onis*, que significa “poder o autoridad que tiene alguien para gobernar y poner en ejecución las leyes o para aplicarlas en juicio”, así como *ius* —“derecho”— y *dicere* —“proclamar”, “declarar”, “decir”—. Según esto último, jurisdicción significa “decir el derecho”. Desde la óptica procesal, por jurisdicción debe entenderse la facultad que tiene el Estado para dirimir litigios de trascendencia jurídica, a través de alguno de sus órganos o por medio de árbitros, aplicando normas jurídicas e individualizadas.²⁴

²⁴ ARELLANO GARCÍA, Carlos, *Teoría general del proceso*, 11a. ed., México, Porrúa, 2002, p. 340; COUTURE, Eduardo J., *Fundamentos del derecho procesal civil*, Buenos Aires, Depalma, 1993, p. 40; FALCÓN, Enrique M., *Derecho procesal civil, procesal y laboral*, Buenos Aires, Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, 1978, 22; GÓMEZ LARA, Cipriano, *Teoría general del proceso*, 8a. ed., México, Harla, 1990, p. 122; GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo, *La justicia constitucional. Garantías, proceso y tribunal constitucional*, Buenos Aires, Depalma, 1994, pp. 3-5; FLORES GARCÍA, Fernando, “Jurisdicción”, en VV.AA., *Nuevo diccionario jurídico mexicano*, t. III, México, Porrúa/UNAM, 2001, pp. 2226-2227; “Jurisdicción”, en PALLARES, Eduardo, *Diccionario de derecho procesal civil*, 26a. ed., México, Porrúa, 2001, p. 510; TORRES DÍAZ, Luis Guillermo, *Teoría general del proceso*, México, Cárdenas, Editor y Distribuidor, 1994, pp. 55 y 57; VIZCARRA DÁVALOS, José, *Teoría general del proceso*, México, Porrúa, 1997, p. 59. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la lengua española*, t. II, 22a. ed., Madrid, Espasa Calpe, 2001, p. 1332; *El sistema jurídico mexicano*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2002, pp. 15-20.

Una de las principales atribuciones del Estado consiste en instalar órganos jurisdiccionales encargados de impartir justicia. Generalmente, esos órganos son públicos y pertenecen al Poder Judicial de la Federación, a los Poderes Judiciales locales y al del Distrito Federal, o bien, al Poder Ejecutivo, como en el caso del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; no obstante, existen órganos privados que también dirimen controversias mediante un procedimiento de arbitraje que concluye con un laudo.

Los términos Estado y jurisdicción se complementan; ésta es un poder-deber de aquél y abarca dos criterios de distinto alcance: *a)* el objeto, representado por la concreta actuación del derecho objetivo con el fin de tutelar derechos e intereses específicos, y *b)* el complejo de los órganos que la realizan. En el moderno Estado de derecho existe un criterio sobre la jurisdicción vinculado con la circunstancia histórico-política a que se refiera; la jurisdicción proviene de la soberanía estatal, de ahí que sea única y represente el papel jugado por el Estado en el proceso. De lo anterior se desprende la existencia de un deber jurisdiccional de resolver conflictos jurídicos, así como de un poder jurisdiccional previo a ese conflicto y del que se apropia el Estado para asegurar la paz social.

Existen los siguientes tipos de jurisdicción:²⁵

- 1) **Voluntaria y contenciosa:** esta clasificación se basa en la existencia o inexistencia de una controversia. La jurisdicción

²⁵ ARELLANO GARCÍA, Carlos, *Teoría general del proceso*, op. cit., pp. 342-350; DORANTES TAMAYO, Luis, op. cit., pp. 171-175; *Elementos de teoría general del proceso*, serie *Manual del justiciable*, No. 1, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2003, pp. 53-55; GÓMEZ LARA, Cipriano, op. cit., p. 124; “Jurisdicción”, en PALLARES, Eduardo, op. cit., pp. 513-514; y TORRES DÍAZ, Luis Guillermo, op. cit., pp. 60-67.

voluntaria ocurre cuando no hay una controversia a resolver, al contrario de la contenciosa, donde necesariamente debe haberla.

- 2) **Federal, local y concurrente:** está en función del nivel de gobierno al que pertenezcan los órganos jurisdiccionales. Así, la jurisdicción federal es la que corresponde a los juzgados y tribunales de la Federación, la local es la que ejercen los juzgados y tribunales estatales, y la concurrente supone la intervención, en la misma especie de asuntos, de órganos del Poder Judicial de la Federación y de la entidad federativa del territorio de que se trate.
- 3) **Propia y delegada:** la propia —o “retenida”— la concede la ley a los órganos jurisdiccionales, a través de disposiciones en las que se establece exactamente cuál es su jurisdicción; en cambio, la delegada entraña que un órgano con jurisdicción propia delegue parte de ésta en otro órgano.
- 4) **Judicial y arbitral:** la primera es la que corresponde a los juzgadores de los Poderes Judiciales de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal, así como los tribunales administrativos, entre los que se encuentran comprendidos el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los Tribunales Agrarios, los Tribunales Militares, los Tribunales Electorales locales, los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y los Tribunales encargados de dirimir los conflictos laborales suscitados entre los Estados, los Municipios y sus trabajadores (estos tres últimos en cuanto que no formen parte de los Poderes Judiciales locales). En cuanto a la arbitral, la tienen los integrantes de órganos —públicos o privados— que desempeñan labores de arbitraje.
- 5) **Ordinaria, especial y excepcional:** la ordinaria es aquella a la que se atribuye el conocimiento de asuntos no reserva-

dos a una jurisdicción especial, que es la que tiene lugar en atención a las cualidades de una persona que sólo puede verse involucrada en un tipo específico de asuntos; por ejemplo, un militar. Por último, la jurisdicción excepcional se relaciona con lo dispuesto por el artículo 13 de la Constitución Federal, que prevé la improcedencia de procesos sustanciados ante tribunales especiales. La creación de un tribunal especial para que conozca de un solo asunto daría lugar a esta especie de jurisdicción.

A. La jurisdicción constitucional

La jurisdicción constitucional²⁶ es privativa de los órganos especializados en resolver asuntos derivados de la interpretación y aplicación de los preceptos constitucionales. En México corresponde, en sentido estricto, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En sentido lato, esta jurisdicción es la función ejercida para tutelar, mantener y controlar la supremacía de la Constitución; toda interpretación de ésta también se equipara con la jurisdicción constitucional, pues entraña un control y resguardo de la supremacía del orden máximo. Por tanto, la jurisdicción constitucional se revela como actividad del Estado en un doble papel: interpretación y control. Ha sido objeto de debate si procede hablar de

²⁶ BIDART CAMPOS, Germán J., *La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional*, Buenos Aires, Ediar, 1987, pp. 257-258; FAVOREU, Louis, *Los tribunales constitucionales*, trad. Vicente Villacampa, Barcelona, Ariel, 1994, p. 31; FIX-ZAMUDIO, Héctor, "Breves reflexiones sobre el concepto y el contenido del derecho procesal constitucional", en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), *op. cit.*, t. I, pp. 176-177, e *Introducción al derecho procesal constitucional*, México, Fundap, 2002, pp. 48-49; GONZÁLEZ-DELEITO DOMINGO, Nicolás, *Tribunales constitucionales. Organización y funcionamiento*, Manuales Universitarios Españoles IX, Madrid, Tecnos, 1980, pp. 11-14 y 17; GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo, *op. cit.*, pp. 7-9.

jurisdicción constitucional en aquellos sistemas donde su ejercicio no es monopolizado por un solo órgano especializado —Tribunal Constitucional—. El concepto puede razonarse a partir del órgano actuante o de la materia de que conocen los Jueces, caso en que se concretará efectiva jurisdicción constitucional cuando se apliquen principios de supremacía y control constitucional. La tesis “orgánica” es propia de Europa. En países como Austria, Italia o Grecia no es difícil caracterizar a la jurisdicción constitucional, dado que deriva de sus Constituciones o de leyes garantes de la independencia e imparcialidad del órgano, lo que ayuda a contrarrestar las presiones políticas. En cambio, en América Latina se reconoce que la jurisdicción constitucional nació con la Constitución estadounidense (1787). La mayoría de las leyes fundamentales actuales adopta el sistema americano de control, de ahí que la amplitud de funciones conferidas a los Jueces ordinarios confunda sobre cuál es la verdadera jurisdicción constitucional; sin embargo, al observarse la actuación desarrollada y la sentencia emitida, se deduce la actividad tutelar de las normas básicas para los derechos del hombre. Una proyección importante de esto se comprueba en la tendencia a aplicar la tesis de la supremacía constitucional, declarando la inconstitucionalidad correspondiente con alcance general, aunque en principio algunos países conserven la inaplicación para el caso concreto.

En todo caso, la jurisdicción constitucional es la más importante tarea estatal en materia de justicia. Se trata de controlar el principio que persigue la efectiva protección de los derechos fundamentales. Estas disposiciones podrán ser constitucionales, provenientes de tratados internacionales o de disposiciones internas, pero invariablemente tocará a los tribunales integrar el ordenamiento conforme a la Constitución.

III. Sistemas de control constitucional

A. Difuso o americano

El sistema difuso —o “americano”— comenzó a practicarse en los Estados Unidos de América. Se originó en la doctrina; entre octubre de 1787 y mayo de 1788, Alexander Hamilton, John Jay y James Madison publicaron 77 artículos en 3 periódicos de Nueva York, a fin de comentar la estructura y el contenido de la Constitución recién creada. La reunión de esos artículos y de ocho más, en forma de libro, apareció bajo el título de *El federalista*.²⁷ Al comentar las funciones de los tribunales, Hamilton defendió que éstos declararan nulos los actos de la Legislatura, bajo el argumento de que el poder popular, traducido en la formación de la Constitución, prevalece sobre las actividades de los Poderes Legislativo y Judicial. Según Hamilton, la voluntad de los legisladores no puede contrariar la del pueblo; es decir, expedir una ley inconstitucional resulta, al mismo tiempo, impopular. Por tanto, como en el artículo 6o., sección segunda, de la propia Constitución se había establecido su supremacía, los Jueces debían preferirla a cualquier otra ley para cuidar las aspiraciones del pueblo. Estas

²⁷ HAMILTON, Alexander *et al.*, *El federalista*, trad. Gustavo R. Velasco, México, FCE, 2000.

consideraciones fueron criticadas en el sentido de que permitir que los Jueces anularan los actos de los legisladores redundaba en una superioridad jerárquica del Poder Judicial respecto del Legislativo. No obstante, en contra se esgrimió que los Jueces no podían dominar porque la voluntad popular se encontraba por encima de cualquiera de los Poderes. La judicatura se limitaba a proteger la voluntad del pueblo reflejada en la Constitución.

Formalmente, el control difuso nació al fallarse el caso *Marbury vs. Madison* (1803). John Marshall, presidente de la Corte a la sazón y redactor de la sentencia, aclaró que el Juez estadounidense está obligado a preferir la Constitución a cualquier otra ley, dado que aquella, por ser suprema, controlaba todos los actos del Legislativo. Permitir la eficacia de una ley inconforme con el texto del que debía haber provenido, implicaba destruir el principio de la supremacía constitucional y, en consecuencia, acotar las libertades civiles. Al estudiar un caso concreto que involucraba una ley inconstitucional, los Jueces debían abstenerse de aplicarla en favor de la Constitución. En suma, la razón de ser de este sistema radica en establecer la supremacía del Poder Judicial sobre los otros Poderes, a manera de acto de confianza en los Jueces.²⁸

El sistema difuso se ha extendido casi por toda América y sus características no han variado. Es un tipo de control que confía a cualquier Juez, sin importar su fuero, la regularidad constitucional de las leyes. En otras palabras, todo Juez debe, ante un caso concreto que verse sobre cualquier materia, inaplicar una ley inconstitucional y fallar mediante una sentencia con efectos *inter partes*. En lugar de anular la ley, el Juez determina una nulidad preexistente.

²⁸ FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, *op. cit.*, pp. 23-24 y 41-42.

Así, es un tipo de control *difuso, incidental, especial y declarativo*. Es difuso, en oposición a “concentrado”, porque la competencia para conocer de la constitucionalidad de una ley o un acto de autoridad corresponde a *todos* los Jueces, sin excepción. En cuanto a su carácter incidental, obedece a que el problema de constitucionalidad se desprende de una controversia relativa a cualquier materia, que es la que en principio ocupa al Juez. Por último, es especial porque los efectos de las sentencias alcanzan sólo a las partes, y declarativo al limitarse a clarificar una situación jurídica controvertida.

A propósito de los efectos relativos —*inter partes*— de las sentencias, debe mencionarse la importancia que en los sistemas jurídicos del *common law* —el estadounidense entre ellos— tiene la doctrina del *stare decisis* —obligatoriedad del precedente—, causante de que todos los tribunales queden vinculados por una declaración de inconstitucionalidad hecha por un tribunal superior.²⁹ Esta circunstancia entraña que, aun cuando una declaración de inconstitucionalidad haya tenido, en principio, efectos sólo para los contendientes, adquiera eventualmente, en virtud de su invocación en otros asuntos similares, eficacia *erga omnes*. Sin embargo, ningún Juez está obligado a observar un determinado precedente para fundar sus resoluciones, de ahí que aquél pueda ser superado y comenzar a proyectar, a su vez, efectos hacia el futuro en el tiempo y el espacio.

²⁹ WALKER, Thomas G., “Precedent”, en HALL, Kermit L. (ed.), *The Oxford companion to the Supreme Court of the United States*, New York, Oxford University Press, 1992, p. 663.

B. Concentrado, austriaco o europeo-kelseniano

Los rasgos de este sistema son opuestos a los del anterior, sobre todo en lo relativo a su origen. Determinar el papel de los Jueces en la sociedad derivó de ideas filosóficas que produjeron movimientos sociales relevantes. El pensamiento de Rousseau y Montesquieu influyó en el estallido de la Revolución Francesa, cuya persecución de la igualdad, la libertad y la fraternidad se basó en los intereses de la voluntad del pueblo. Se ponderó la preeminencia del órgano legislativo —depositario de la voluntad general—, de modo que no se contempló la posibilidad de que los Jueces cuestionaran las leyes, pues a ellos les correspondía aplicarlas, no criticarlas.³⁰ De hecho, en la Constitución francesa de 1799 se encargó a un Senado Conservador —*sénat conservateur*— el control de la constitucionalidad.

Esta tendencia contraria al control difuso se concretó en 1920,³¹ con la expedición de la Constitución austriaca —proyectada por Kelsen—, donde se previó instalar un Tribunal Constitucional dedicado a resolver concentradamente las cuestiones de inconstitucionalidad, de manera principal y mediante sentencias con efectos *erga omnes*. Su origen ha supuesto que a este sistema también se le conozca como “austriaco”, “europeo” o “kelseniano”. Contrariamente al sistema americano, en éste se advierte desconfianza en

³⁰ MONTESQUIEU, *Del espíritu de las leyes*, trad. Mercedes Blázquez y Pedro de Vega, Barcelona, Altaya, 1987, p. 120.

³¹ En la Constitución de Checoslovaquia de 1920, promulgada meses antes que la de Austria, ya se preveía la existencia de un Tribunal Constitucional, inspirado en la doctrina de Kelsen. Sin embargo, ese tribunal no llegó a ejercer funciones de control constitucional durante sus dieciocho años de vida. Con el tiempo, diversas leyes constitucionales crearían un Tribunal Constitucional con la organización y el funcionamiento que hoy presenta. BRAGE CAMAZANO, Joaquín, *La acción de inconstitucionalidad*, México, UNAM, 1998, p. 62, y FIX-ZAMUDIO, Héctor, *Los tribunales constitucionales y los derechos humanos*, México, Porrúa/UNAM, 1985, p. 125.

los Jueces y el afán de salvaguardar el principio de seguridad jurídica y la supremacía parlamentaria.³²

El control concentrado desconoce a la jurisdicción ordinaria en materia de defensa constitucional, de la que se encarga un solo órgano, con integración y funciones específicas e independiente de los poderes públicos. En este sistema sí existe un contencioso constitucional. Mientras que el control difuso se produce con independencia del tipo de conflicto sometido al conocimiento de un juzgador, en el sistema concentrado el asunto debe ser del orden constitucional. Asimismo, es *abstracto* porque los casos a resolver por el Tribunal Constitucional no entrañan una controversia jurídica entre dos partes. El tribunal se limita a declarar, con efectos generales, si una ley se adecua o no a los postulados de la Ley Suprema, previo estudio de una cuestión o acción de inconstitucionalidad que promueven órganos políticos.

Así, este sistema puede calificarse de *concentrado, principal, general y constitutivo*. Es concentrado porque a un solo órgano corresponde determinar si una ley o un acto son o no constitucionales. Por otra parte, es principal en tanto que el punto a dirimir no se desprende de una controversia, sino que es la controversia misma. En tercer término, la generalidad responde al alcance de los fallos, que pueden generar, aparte de la inaplicación, la desaparición de una ley del orden normativo, circunstancia válida para todas las personas que se ubicaban bajo los supuestos de aplicación de la ley desaparecida. Finalmente, es un control constitutivo porque produce sentencias que fijan una nueva situación de derecho, con efectos para el futuro.

³² FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, *op. cit.*, pp. 23-24.

A partir de 1920, muchos países europeos instauraron Tribunales Constitucionales, que también han figurado en Oriente y América Latina, aunque a veces con rasgos que no satisfacen todas las características que presentan en otros países, sobre todo europeos. Por ejemplo, Costa Rica³³ no tiene propiamente un Tribunal Constitucional, sino una Sala de lo Constitucional integrada a la Corte Suprema de Justicia, pero cuyas funciones son específicamente de control concentrado y abstracto.

C. Mixto

El control mixto es una combinación del difuso y el concentrado;³⁴ al tiempo que existe un órgano con funciones de control de tipo abstracto y concentrado, el resto de los tribunales puede realizar un examen incidental y difuso, por el que pueden inaplicar una ley inconstitucional. Este fenómeno sucede en países como Colombia, Venezuela y México. Sin embargo, no todos los juzgadores mexicanos pueden estimar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, en virtud del sistema competencial aplicable a la impartición de justicia, relativo a que el examen de cuestiones de constitucionalidad es privativo de los tribunales federales de amparo. Tanto los juzgadores locales como los adscritos a otro Poder —el Ejecutivo, en concreto—, no deben pronunciarse sobre vicios de inconstitucionalidad en las leyes.³⁵

³³ Cfr. HERNÁNDEZ VALLE, Rubén, “La jurisdicción constitucional en Costa Rica”, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), *op. cit.*, t. III, pp. 2777-2796.

³⁴ FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, *op. cit.*, pp. 34 y 91-93.

³⁵ *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, t. III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989, p. 228, así como tesis P./J. 73/99, en la misma publicación, t. X, agosto de 1999, p. 18.

Más allá de su ejercicio del control constitucional abstracto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una ley e inaplicarla a un caso concreto, facultad de la que también gozan los tribunales y juzgados de amparo, en la inteligencia de que ellos no deben analizar *en abstracto* la posible inconstitucionalidad de una ley.

D. Otra clasificación

Giancarlo Rolla³⁶ ha observado que la jurisdicción constitucional contemporánea se pliega, sobre todo, a las exigencias destinadas a proteger los derechos fundamentales. En tal virtud, ha propuesto una nueva clasificación de los modelos de control constitucional, basada en las técnicas y modalidades existentes para garantizar los derechos de referencia. Ello obligaría a superar la clasificación entre sistemas difusos y concentrados, y distinguir entre un modelo entregado principalmente a depurar vicios legislativos y garantizar el equilibrio de poderes, y otro destinado directamente a defender los derechos. La primera alternativa realza la competencia de los tribunales constitucionales en materia de control constitucional y equilibrio entre los Poderes del Estado, mientras que la segunda exige la previsión de recursos directos contra los actos de los poderes públicos, donde el fin es defender al individuo contra actos arbitrarios de la autoridad, ante la que ocupa una posición inevitablemente inferior.

Desde la óptica de los derechos fundamentales, Rolla propone diferenciar así los modelos de control constitucional:

³⁶ ROLLA, Giancarlo, *op. cit.*, pp. 145-150.

- a) Sistemas en que la jurisdicción constitucional de la libertad es muy amplia, caso notable en Alemania y en México, donde ha sido inmensa la evolución de mecanismos procesales protectores de los derechos fundamentales.
- b) Sistemas donde la jurisdicción constitucional de las libertades opera ampliamente, pero está sometida a limitaciones bajo la figura de los actos justiciables ante el Juez constitucional; por ejemplo, ordenamientos donde los recursos procesales sólo son admisibles contra actos de algunos poderes públicos, no de todos.
- c) Sistemas que se ubican en una posición intermedia entre los dos modelos precitados, pues sin prever formas de recurso directo, contemplan cuestiones referentes a la constitucionalidad de las leyes para salvaguardar sustancialmente los derechos lesionados.
- d) Sistemas donde la garantía de los derechos permanece totalmente en forma indirecta; por ejemplo, el Consejo Constitucional francés ejerce sobre las leyes un mero control preventivo y se erige como regulador de la actividad de los poderes públicos, no tanto como protector de los derechos y la libertad.

IV. Derecho procesal constitucional y derecho constitucional procesal

Los mecanismos procesales y procedimentales de protección constitucional son diversos y su análisis sistemático empezó hasta la primera mitad del siglo XX. El origen del término *derecho procesal constitucional* es oscuro, pero es indudable que su paternidad corresponde a Hans Kelsen. En *La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional)* [1928],³⁷ Kelsen apuntó que dicha garantía “es un elemento del sistema de los medios técnicos que tienen por objeto asegurar el ejercicio regular de las funciones estatales”. Fundó la necesidad de ese aseguramiento en consideraciones importantes, como el dogma de la supremacía constitucional,³⁸ traducido en que la Ley Fundamental es “un principio supremo que determina por entero el orden estatal y la esencia de la comunidad constituida por ese orden”.³⁹ Según Kelsen, esa circunstancia obligaba a contar con medios que permitieran asegurar la vigencia y la estabilidad de la Constitución.

³⁷ KELSEN, Hans, “La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional)”, en *Anuario jurídico*, vol. I, trad. Rolando Tamayo y Salmorán, México, UNAM, 1974, p. 472.

³⁸ Cfr. *La supremacía constitucional*, Serie *Grandes temas del constitucionalismo mexicano*, No. 1, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005.

³⁹ KELSEN, Hans, “La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional)”, *op. cit.*, pp. 476, 483-484, 504, 506-507.

Preconizó la conveniencia de que el control constitucional tocara a un tribunal independiente de los poderes públicos, en cuyo quehacer se actualizaran los elementos técnicos necesarios para garantizar la regularidad de los actos estatales; esas garantías podían ser *preventivas o represivas*, o bien, *personales u objetivas*. Las preventivas propenden a prevenir actos irregulares, mientras que las represivas se ejecutan una vez consumado el acto irregular, y tienden a reparar el daño producido. En cuanto a las garantías personales u objetivas, se traducen en la nulidad o anulabilidad de un acto irregular. Kelsen delineó también las generalidades del objeto de control —leyes, reglamentos, tratados internacionales, etcétera— del Tribunal Constitucional, así como los efectos generales y *pro futuro* de sus sentencias, con tal de evitar la inseguridad jurídica, aunque reconoció que, en ciertos casos, podía proceder la anulación con efectos retroactivos. En cuanto a los sujetos legitimados para accionar ante el tribunal, adujo que debían ser órganos políticos, pues, si se establecía una “acción popular” —*actio popularis*—, se correría el riesgo de sobrecargar de trabajo al Tribunal Constitucional, con demandas no siempre serias.

Esta contribución kelseniana fundó el derecho procesal constitucional, desarrollado notablemente en Europa y América desde la segunda posguerra. Aún se debate sobre a qué rama jurídica pertenece; mientras que algunos autores lo consideran parte del derecho procesal, otros lo ubican dentro del constitucional. Los defensores de la primera opción asumen que, como los instrumentos de control constitucional originan procesos, su estudio debe realizarse desde la perspectiva del derecho procesal, sin perder de vista los conceptos de acción, jurisdicción y proceso. En cambio, los constitucionalistas señalan que es una rama del derecho constitucional. Lo cierto es que la materia debe estudiarse desde la

perspectiva de la teoría general del proceso, pues la doctrina ha indicado⁴⁰ que el contenido del derecho procesal constitucional involucra a la *acción*, normalmente abstracta; la *jurisdicción*, conferida a determinados órganos jurisdiccionales; y el *proceso*, caracterizado según cada legislación, puesto que no en todos los países existen los mismos medios de control constitucional.

Los aspectos derivados del contenido de esta disciplina han sido observados por Héctor Fix-Zamudio⁴¹ con base en las ideas de Cappelletti.⁴² El derecho procesal constitucional comprende la *jurisdicción constitucional de la libertad*, la *jurisdicción constitucional orgánica* y la *jurisdicción constitucional trasnacional*.⁴³ La primera se refiere a los instrumentos procesales destinados a proteger los derechos fundamentales establecidos en las constituciones y los tratados internacionales. Por lo que hace a la jurisdicción constitucional orgánica, protege las atribuciones que los ordenamientos constitucionales confieren a los órganos depositarios del poder público, a fin de evitar problemas surgidos de invasiones competenciales. Finalmente, la jurisdicción constitucional trasnacional se observa en la labor de los tribunales internacionales, consistente en asegurar la conformidad de las constituciones internas con el contenido de tratados o convenios internacionales, referidos, sobre

⁴⁰ GARCÍA BELAUNDE, Domingo, *Derecho procesal constitucional*, Bogotá, Temis, 2001, pp. 3, 5-6, 8-12, 14 y 15.

⁴¹ FIX-ZAMUDIO, Héctor, *op. cit.*, pp. 90-113.

⁴² Cfr. CAPPELLETTI, Mauro, *La jurisdicción constitucional de la libertad*, trad. Héctor Fix-Zamudio, México, Imprenta Universitaria, 1961.

⁴³ Véase también FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, *Los tribunales constitucionales en Iberoamérica*, México, Fundap, 2002, pp. 52-53.

todo, a la protección de los derechos humanos; este tipo de jurisdicción ha derivado de la evolución del derecho internacional y del comunitario, sobre todo tras la segunda posguerra.

En suma, el derecho procesal constitucional es una disciplina flexible, basada fundamentalmente en la interpretación constitucional, lo que permite apreciar y, en su caso, corregir el sentido y el alcance de numerosas disposiciones legislativas, así como descartar o modificar principios procedimentales, salvo los que tengan valor constitucional.⁴⁴

Cabe aclarar que no deben confundirse los términos *jurisdicción constitucional* y derecho procesal constitucional. El primero remite a algo distinto del análisis de los instrumentos protectores de la Constitución; alude a los órganos especializados que conocen de los contenciosos constitucionales en única instancia. Como la jurisdicción es una proyección de la soberanía estatal, traducida en la labor de tribunales y juzgados competentes para conocer de asuntos diversos, la jurisdicción plenamente constitucional, siendo una sola, está reservada a un tribunal, situado al margen del aparato judicial ordinario e investido del monopolio de lo contencioso constitucional.

Esta disciplina tiene las siguientes características:⁴⁵ es *pública*, *instrumental* e *imperativa*. Pública porque los procesos constitucionales buscan un fin de interés general; instrumental, debido a que

⁴⁴ FAVOREU, Louis, "Informe general introductorio", en FAVOREU, Louis *et al.*, *Tribunales constitucionales europeos y derechos fundamentales*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984, p. 30.

⁴⁵ GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, *Derecho procesal constitucional*, Madrid, Civitas, 1980, pp. 49, 53-54, 57 y 63.

las normas reguladoras de procesos de este tipo se fundan en el derecho constitucional y se califican de instrumentales; e imperativa, en razón de que las normas procesales constitucionales son públicas, lo que implica la intervención del Estado en relaciones jurídicas privadas y, en consecuencia, que la norma jurídica que se aplicará se vuelva obligatoria.

Por otra parte, con base en el pensamiento de Eduardo J. Couture, Héctor Fix-Zamudio propugna la existencia del *derecho constitucional procesal*. A su juicio, el derecho procesal constitucional pertenece al derecho procesal, en tanto que el derecho constitucional procesal es una rama del constitucional. Señala que el primero se encarga del estudio de los instrumentos procesales creados para proteger la Constitución, mientras que el segundo “pertenece al análisis del derecho constitucional general, examina las categorías procesales, que cada vez con mayor extensión consagran los ordenamientos constitucionales contemporáneos, pero con alcance genérico, ya que se trata de las instituciones, organismos y procesos para los conflictos de todas las materias: civil, mercantil, penal, administrativa, laboral, agraria, etcétera”.⁴⁶ Algunas de ellas figuraban aisladamente en muchas constituciones, pero actualmente hay una marcada tendencia a dar rango constitucional a las categorías procesales de mayor importancia.⁴⁷

Se ha debatido la existencia del derecho constitucional procesal, dado que las garantías de la Constitución se traducen en

⁴⁶ FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Breves reflexiones sobre el concepto y contenido del derecho constitucional procesal”, en VV.AA., *Estudios en honor de Humberto Román Palacios*, México, Porrúa, 2005, p. 96.

⁴⁷ FIX-ZAMUDIO, Héctor, *op. cit.*, p. 27.

procesos, de ahí que deban inscribirse en la rama procesal.⁴⁸ García Belaunde rechaza la idea de crear una nueva disciplina jurídica, dado que los aspectos propiamente constitucionales —de suyo procesales— del derecho procesal constitucional pueden subsumirse en el derecho constitucional.⁴⁹ A su vez, Fix-Zamudio sostiene que sí se trata de una nueva rama del derecho constitucional, vinculada con el procesalismo científico, pero aclara que no ha sido estudiada extensamente, en cuanto a los tres aspectos esenciales que involucra: *a)* jurisdicción, *b)* garantías judiciales y *c)* garantías de las partes.⁵⁰ La jurisdicción no debe entenderse en sentido procesal, sino constitucional, como la función pública tendiente a resolver las controversias jurídicas entre partes con la intermediación de un órgano jurisdiccional, que fallará imparcialmente. Por su lado, las garantías judiciales son los instrumentos previstos en la constitución para asegurar el ejercicio probo de la función judicial; entre ellos destacan la inamovilidad y la adecuada remuneración. Por último, las garantías de las partes son las que asisten a los justiciables cuando defienden sus causas ante los órganos jurisdiccionales.⁵¹

⁴⁸ RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, Elvito A., “Derecho procesal constitucional. Precisiones conceptuales”, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), *Derecho procesal constitucional*, t. I, 3a. ed., México, Porrúa/Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C., 2003, p. 490.

⁴⁹ GARCÍA BELAUNDE, Domingo, *op. cit.*, p. 13.

⁵⁰ FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Breves reflexiones sobre el concepto y el contenido del derecho procesal constitucional”, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), *op. cit.*, t. I, pp. 284-285.

⁵¹ FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, “Aportaciones de Héctor Fix-Zamudio al derecho procesal constitucional”, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), *op. cit.*, t. I, p. 222; FIX-ZAMUDIO, Héctor y Salvador Valencia Carmona, *Derecho constitucional mexicano y comparado*, 2a. ed., México, Porrúa/UNAM, 2001, pp. 221-233.

V. Los Tribunales Constitucionales

A. Concepto y características

Los Tribunales Constitucionales⁵² se encargan de cuidar que las leyes y los actos de autoridad se apeguen a las disposiciones fundamentales. Con todo, el control “difuso” implica que tal función puede ser desarrollada por cualquier Juez. Por tanto, la existencia de Tribunales Constitucionales exige la subsistencia del control “concentrado” o “austriaco”. Asimismo, debe repasarse la tradicional doctrina de la división de poderes.⁵³ Durante siglos, el

⁵² ARAGÓN REYES, Manuel, *La ciencia del derecho durante el siglo XX*, México, UNAM, 1998, p. 166; AZUELA GÜITRÓN, Mariano, “La Suprema Corte de Justicia de México, genuino Tribunal Constitucional”, ponencia presentada en el IX Encuentro de Presidentes y Magistrados de los Tribunales Constitucionales y de las Salas Constitucionales de América Latina, realizado por la Fundación Konrad Adenauer, la Universidad Federal de Santa Catarina y el Supremo Tribunal Federal de Brasil en Florianópolis, del 2 al 6 de junio de 2002, pp. 39-40; CAPPELLETTI, Mauro, *Justicia constitucional comparada*, op. cit., pp. 309 y 317; FAVOREU, Louis, *Los tribunales constitucionales*, trad. Vicente Villacampa, Barcelona, Ariel, 1994, p. 13; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, *Los tribunales constitucionales en Iberoamérica*, op. cit., pp. 55-56 y 59; FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Tribunales constitucionales”, en VV.AA., *Nuevo diccionario jurídico mexicano*, op. cit., t. IV, p. 3804; GONZÁLEZ, Felipe, “Tribunales constitucionales y derechos humanos en Latinoamérica”, en VV.AA., *Justicia constitucional comparada*, México, UNAM, 1993, p. 32; Kelsen, Hans, “La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional)”, op. cit., p. 490.

⁵³ Cfr. *La división de poderes*, Serie Grandes temas del constitucionalismo mexicano, No. 2, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005.

abuso del poder se ha prevenido mediante la existencia de las ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial,⁵⁴ pero a partir de la Constitución austriaca de 1920 surgió otro poder, encarnado en el Tribunal Constitucional. Dado que las disposiciones constitucionales han dado vida a los poderes públicos, sus actos no pueden examinarse por uno de sus integrantes, de ahí que, normalmente, esta clase de tribunales no pertenezca al Poder Judicial ni a algún otro nivel de gobierno. Con base en estas características, Louis Favoreu⁵⁵ define al Tribunal Constitucional como “una jurisdicción creada para conocer especial y exclusivamente en materia de lo contencioso constitucional, situada fuera del aparato jurisdiccional ordinario e independiente tanto de éste como de los poderes públicos”. Además, apoyándose de las ideas kelsenianas sobre la jurisdicción constitucional,⁵⁶ opina que los Tribunales Constitucionales deben presentar seis “condiciones de existencia”: *a)* un contexto institucional y jurídico peculiar; *b)* un estatuto constitucional; *c)* un monopolio de lo contencioso constitucional; *d)* una designación de Jueces no Magistrados por autoridades políticas; *e)* una verdadera jurisdicción; y *f)* una jurisdicción fuera del aparato jurisdiccional.

Por contexto institucional y jurídico peculiar entiende que los Tribunales Constitucionales se presentan sólo en los regímenes parlamentarios o semiparlamentarios; en cuanto al estatuto constitucional, se refiere a que su integración y sus atribuciones deben especificarse en la Constitución que van a defender; tal estatuto cumple la función de proteger al Juez constitucional de los poderes

⁵⁴ Véase FIX-ZAMUDIO, Héctor y Salvador Valencia Carmona, *op. cit.*, pp. 385-390.

⁵⁵ Cfr. FAVOREU, Louis, *op. cit.*, p. 13.

⁵⁶ Cfr. KELSEN, Hans, “La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional)”, *op. cit.*

que él mismo controla;⁵⁷ en tercer término, el monopolio de lo contencioso constitucional representa la cualidad fundamental, en tanto que impide a la justicia ordinaria encargarse de la protección de la Norma Suprema, lo que anula al control difuso y privilegia al concentrado; por otro lado, la designación de Jueces no Magistrados por autoridades políticas responde, en primer lugar, a la necesidad de diferenciar a la jurisdicción constitucional de la ordinaria y, en segundo, a la conveniencia de combinar el trabajo de especialistas con el de no especialistas, en el sentido de que la técnica de aquéllos podrá ser compensada con la visión política de éstos.⁵⁸ Un Tribunal Constitucional no debe tener una integración “neutral” porque los Jueces constitucionales desempeñan una función eminentemente política, traducida en fallos con repercusiones excepcionales; por ello, esta clase de juzgadores debe contar con garantías que aseguren su imparcialidad, tales como el carácter no renovable del mandato, la inamovilidad y la imposibilidad de combinar sus tareas con funciones políticas. Lo relativo a la verdadera jurisdicción significa que los Tribunales Constitucionales deben justificar su existencia al declarar, por sí mismos, la anulación de una ley con efectos *erga omnes*. Por último, que deban constituir una jurisdicción separada del aparato jurisdiccional es un requisito básico para diferenciarlos de los tribunales supremos; mientras que éstos ocupan la cúspide del Poder Judicial, los Tribunales Constitucionales se revelan como “poderes independientes”.

La doctrina ha ofrecido otros criterios para conceptuar a los Tribunales Constitucionales. Se ha considerado que las ideas de

⁵⁷ FAVOREU, Louis, “Informe general introductorio”, en FAVOREU, Louis *et al.*, *Tribunales constitucionales europeos y derechos fundamentales*, *op. cit.*, p. 21.

⁵⁸ CAPPELLETTI, Mauro, *op. cit.*, p. 78.

Favoreu representan un enfoque *formal*, y se ha hablado de un punto de vista *material*, desde el que no se advierten todas las características que ofrece el otro criterio. Materialmente, un Tribunal Constitucional es todo aquel organismo judicial, perteneciente o no al Poder Judicial y con independencia de su denominación, especializado en solucionar conflictos surgidos de la interpretación y la aplicación directa de las normas constitucionales.⁵⁹ Este enfoque hace abstracción del requisito de no pertenencia a la jurisdicción ordinaria, al significar que una Suprema Corte de Justicia o un Tribunal Supremo, pese a encabezar el Poder Judicial, pueden considerarse Tribunales Constitucionales si sus funciones esenciales consisten en salvaguardar, en última instancia, el contenido de la Constitución y, en su caso, declarar la nulidad de leyes con efectos *erga omnes*. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de México, si bien es la cabeza del Poder Judicial, es el intérprete supremo de la Constitución Federal, además de que, al resolver acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, puede declarar la invalidez de una ley o un acto con efectos generales para el futuro.⁶⁰ Más aún, esta perspectiva también alcanza a los tribunales internacionales, que al asegurar la conformidad de las constituciones nacionales con ciertos tratados y convenios, emiten fallos que pueden modificar la legislación interna (constitucional y ordinaria).

Independientemente de sus características, los Tribunales Constitucionales comparten una atribución común: el control con-

⁵⁹ FIX-ZAMUDIO, Héctor, "Tribunales constitucionales", *op. cit.*, p. 3804; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, *Los tribunales constitucionales en Iberoamérica*, *op. cit.*, pp. 55-56 y 59.

⁶⁰ Sólo en el caso de que se obtenga el voto favorable de ocho Ministros, por lo menos (artículos 42 y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

centrado de la constitucionalidad de las leyes. Su función exclusiva radica en conocer de la posible inconformidad de una ley, un tratado internacional o un acto de autoridad respecto de la Constitución. El Parlamento o Congreso deberá acatar el fallo, en tanto que proviene de un órgano encargado de que el derecho prevalezca sobre la voluntad del legislador.

El control de la constitucionalidad puede ser de dos tipos: *a priori*, cuando se ejecuta antes de la promulgación de la ley, o *a posteriori*, cuando ocurre una vez que la norma ha entrado en vigor.⁶¹ Respecto del primer tipo, se observa en Francia, cuyo Consejo Constitucional examina la constitucionalidad de las leyes previamente a su promulgación. En cuanto al segundo, es el más utilizado en el mundo. Sin embargo, el control concentrado no es la *única* función desempeñada por los Tribunales Constitucionales. Su quehacer comprende cuatro actividades principales: *a)* controlar la regularidad de las elecciones legislativas y presidenciales; *b)* salvaguardar el equilibrio entre el Estado y sus colectividades; *c)* garantizar el funcionamiento de los poderes públicos y la distribución de funciones entre ellos; y *d)* proteger los derechos fundamentales.⁶²

B. Funciones legislativas negativas y positivas

Kelsen decía que los Tribunales Constitucionales son *legisladores negativos*,⁶³ pues, pese a su organización, no ejercen una verdadera función jurisdiccional, en la inteligencia de que anular una ley

⁶¹ VÁZQUEZ DEL MERCADO, Óscar, *op. cit.*, pp. 8-9.

⁶² FAVOREU, Louis *et al.*, *op. cit.*, pp. 22-23.

⁶³ KELSEN, Hans, "La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional)", *op. cit.*, p. 491.

implica establecer una norma general. Luego, la anulación tiene el mismo carácter de generalidad de la formación de la ley, lo que produce una creación legislativa de “signo negativo”.⁶⁴ Así, podría deducirse que hay una división del Legislativo en dos órganos: el Parlamento, facultado para iniciar leyes, y el Tribunal Constitucional, capaz de eliminar las leyes contradictorias con la Constitución.⁶⁵ Las facultades legislativas negativas generan dos consecuencias: en primer lugar, que su “legislación” carezca de la creación inherente a la actividad legislativa, pues anular una ley no es sino aplicar las normas constitucionales y, en segundo, que los Tribunales Constitucionales no puedan actuar oficiosamente por carecer de iniciativa legislativa, sino sólo a instancia de parte, siempre que, antes, esas normas sean impugnadas por los órganos legitimados para ello, o por los Tribunales Superiores, competentes para plantear ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de una norma que deban aplicar a un caso concreto.⁶⁶

Estos tribunales sólo resuelven, en abstracto, sobre la compatibilidad o incompatibilidad lógica de dos normas también abstractas: la Constitución y la ley. Esto tiene una doble implicación respecto de las declaraciones de inconstitucionalidad: primeramente, éstas han de tener valor *constitutivo*, no *declarativo*, por lo que producen sus efectos para el futuro, porque toda ley, mientras no sea declarada inconstitucional, es válida, de ahí que no pueda ser inaplicada por los Jueces, quienes sólo deberán inaplicarla cuando se haya producido la declaración correspondiente. El vicio de inconstitu-

⁶⁴ Kelsen, Hans, *¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?*, *op. cit.*, p. 37, nota 12.

⁶⁵ Kelsen, Hans, *Teoría pura del derecho*, *op. cit.*, p. 259, y GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, *La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional*, 3a. ed., Madrid, Civitas, 1994, p. 59.

⁶⁶ BRAGE CAMAZANO, Joaquín, *op. cit.*, p. 66.

cionalidad es *de anulabilidad*: la ley no es nula si el Tribunal Constitucional no la declara así expresamente. En segundo término, las declaraciones de inconstitucionalidad tienen siempre, como la legislación, *efectos generales* y fuerza de ley.⁶⁷

Ahora bien, la anulación de una ley podría, en ciertos casos, generar problemas peores que los sufridos durante su vigencia. Para contrarrestar esto, en Europa se ha generalizado el reconocimiento de las sentencias *intermedias* o *unilaterales*, que aparte de declarar la validez o nulidad de la ley impugnada, introducen nuevas normas en el ordenamiento, dando lugar a una *legislación positiva*,⁶⁸ referida a las normas más *concretas* —“subconstitucionales”— que los Tribunales Constitucionales crean mediante sus sentencias.⁶⁹ Un ejemplo claro de legislación positiva se da a través de las sentencias “aditivas”,⁷⁰ pronunciadas por los Tribunales Constitucionales tras haber reinterpretado leyes, anulado parcialmente una norma para darle otro sentido a la ley, limitado los efectos de sus propias sentencias, incluido nuevos sectores sociales en el panorama normativo, etcétera.⁷¹

C. Las facultades interpretativas de los Tribunales Constitucionales

La interpretación es la actividad intelectual encargada de comprender, explicar o declarar el sentido de lo que es objeto; no sólo

⁶⁷ BRAGE CAMAZANO, Joaquín, *op. cit.*, p. 67.

⁶⁸ AJA, Eliseo y Markus González Beilfuss, en AJA, Eliseo (ed.), *Las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el legislador en la Europa actual*, Barcelona, Ariel, 1998, pp. 260-261.

⁶⁹ *Ib.*, pp. 272-273.

⁷⁰ Véase *infra*, capítulo V.D.

⁷¹ AJA, Eliseo (ed.), *op. cit.*, pp. XXIX.

esclarece el sentido de la norma, sino también el de los hechos que suscitan un problema jurídico.⁷² El derecho considera una variedad de temas correlacionados, entre los que destaca la interpretación jurídica, estrechamente ligada a la interpretación constitucional.

La interpretación de la Constitución implica dar sentido a las normas fundamentales que organizan la convivencia sociopolítica de un país.⁷³ Dado su carácter de Norma Suprema, su interpretación conlleva la vigencia del resto de las normas, que pueden ser expulsadas del ordenamiento por vicios de inconstitucionalidad. Los Tribunales Constitucionales cuentan con pautas interpretativas distintas, que pueden dar lugar a otros tantos resultados en relación con una disposición constitucional concreta.⁷⁴

La interpretación constitucional busca mantener la seguridad jurídica y la vigencia del Estado de derecho. Una determinada interpretación constitucional puede implicar la supresión de algunas leyes —y de normas relacionadas con ellas— por la imposibilidad de interpretarlas conforme a la Constitución. Interpretar ésta no equivale a interpretar una ley ordinaria, pues aquélla sienta bases normativas generales que fijan el marco de posibilidades del legislador y persiguen gobernar la vida de generaciones futuras, mientras que un mero código aspira a prever múltiples contingencias.⁷⁵

⁷² *La jurisprudencia. Su integración*, 2a. ed., México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005, pp. 9-14.

⁷³ *La supremacía constitucional*, *op. cit.*, pp. 19-27.

⁷⁴ AGUIRRE ANGUIANO, Sergio Salvador, *Relaciones entre el Poder Judicial y Tribunales Constitucionales*, Colección *10 años de la Novena Época. Discursos*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005, p. 21.

⁷⁵ GARCÍA BELAUNDE, Domingo, "La interpretación constitucional como problema", en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), *Derecho procesal constitucional*, t. IV, *op. cit.*, p. 3425.

La Constitución admite más de una interpretación, de modo que el Tribunal Constitucional dispone de un amplio margen de maniobra para optar por una entre varias interpretaciones:⁷⁶

- a) *Interpretación originaria*: sostiene ideas originales, como que la Constitución tiene un significado que descubrir, para lo que no es preciso acudir a aspectos extra constitucionales; en segundo lugar, el intérprete carece de discrecionalidad para escoger entre diversas interpretaciones posibles, porque sólo una es la correcta. Para esta posición, lo que interesa al intérprete es determinar qué quisieron expresar los constituyentes originarios, ni más ni menos.⁷⁷
- b) *Interpretación evolutiva*: sostiene que existen cláusulas abiertas que dan al Juez discrecionalidad legítima para optar entre varias interpretaciones posibles de una determinada norma. Asimismo postula que puede recurrirse a valores o fuentes no explícitas en el texto constitucional —valoraciones sociales, políticas, etcétera—; se trata, pues, de una jurisprudencia de valores, axiológica receptiva o progresista. En este esquema, el Juez constitucional no puede jugar un papel de espectador pasivo. Por vía de una interpretación dinámica inteligente, puede extender el mandato constitucional a hipótesis no previstas originalmente por el constituyente.⁷⁸

⁷⁶ FIX-ZAMUDIO, Héctor, *El requisito del control constitucional en un Estado democrático de derecho*, op. cit., p. 17.

⁷⁷ GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, *Introducción al estudio del derecho*, 56a. ed., México, Porrúa, 2004, p. 329. LYONS, David, *Aspectos morales de la teoría jurídica*, trad. Stella Álvarez, Barcelona, Gedisa, 1998, pp. 230 y 250.

⁷⁸ CAPPELLETTI, Mauro, “Necesidad y legitimidad de la justicia constitucional”, en FAVOREU, Louis et al., *Tribunales constitucionales europeos y derechos fundamentales*, op. cit., p. 629.

1. La interpretación jurídica como fuente de la interpretación constitucional

La interpretación jurídica es el conjunto de procesos lógicos que atribuyen un significado a una norma o describen el sentido de sus enunciados.⁷⁹ Esta actividad tiene diversas características:

1. Es necesaria en el mundo del derecho, por sencillo que en principio parezca el sentido de una norma.⁸⁰
2. Es una operación conceptualizada, por tener lugar en condiciones social e históricamente determinadas, que generan usos lingüísticos de los que deriva el significado de las normas. El lenguaje es el marco de referencia del intérprete.⁸¹
3. Constituye un proceso unitario, pues no hay diversos tipos de interpretación, sino distintas fases o momentos de un único proceso interpretativo. Los métodos interpretativos clásicos (gramatical, lógico, histórico y sistemático) son cuatro vías de una operación conjunta para interpretar correctamente la norma.⁸²
4. La interpretación es una forma de actividad creadora y práctica, no reducida a inferencias lógico-formales; antes bien, entre varios significados posibles de una norma, valora y opta por lo que ayuda a innovar o, por lo menos, a completar y perfeccionar el ordenamiento jurídico como unidad de sentido.

Suelen citarse los cuatro métodos interpretativos ideados por Savigny; sin embargo, la interpretación literal apenas es inter-

⁷⁹ TAMAYO Y SALMORÁN, Rolando, "Interpretación jurídica", en VV.AA., *Nuevo diccionario jurídico mexicano*, op. cit., t. III, p. 2131.

⁸⁰ GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo, *La justicia constitucional*, Buenos Aires, Depalma, 1994, p. 95.

⁸¹ LYONS, David, op. cit., p. 193.

⁸² GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, op. cit., pp. 325-342.

pretación, y la lógica no puede prescindir de ningún elemento literal, histórico o sistemático. Por su parte, la interpretación histórica aporta elementos imprescindibles para el conocimiento del porqué y del cómo de la creación normativa, pero no basta para extraer de la norma sus posibilidades conformadoras de la realidad sociopolítica en momentos históricos subsiguientes. Por último, la interpretación sistemática incluye los otros tres métodos: el valor de los términos, el origen histórico del precepto, su ubicación en el texto global y en el ordenamiento jurídico, así como su relación con otros preceptos del mismo cuerpo normativo y con otros más. Las operaciones intelectuales descritas integran un proceso cuyo resultado es, o debe ser, la significación, el sentido y el alcance del precepto.

Por otra parte, la interpretación constitucional busca el sentido incorporado a la norma jurídica, no el sentido subjetivo. Ello obliga a conocer y entender las leyes mejor que las personas que intervienen en su redacción. De todos modos, el intérprete busca y selecciona el material normativo y el hermenéutico y, según sea la selección de uno y otro, así será la interpretación resultante.

El ordenamiento jurídico está impregnado de “sentido constitucional”, pues debe su fundamento, legitimidad y límites a la Constitución. El ordenamiento jurídico es algo más que un conjunto o agregado de normas; es una totalidad normativa organizada, estructurada, con subestructuras y ordenamientos menores. Esta pluralidad de ordenamientos parciales amerita una unidad de sentido para poder ser un todo sistemático y eficaz. Esa unidad de sentido la proporciona la Constitución, que también debe presentar unidad de sentido, coherencia, concordancia práctica y la integración de sus elementos, para maximizar la eficacia de sus mandatos sin distorsionar su contenido.

2. La interpretación constitucional

La Constitución es el documento o documentos expedidos por un Poder Constituyente, que expresan las normas reguladoras de la organización del Estado, los derechos fundamentales de la persona y los procedimientos de creación de las leyes.⁸³ A este conjunto de normas se agregan las que merezcan la categoría de constitucionales. En ese sentido, son normas constitucionales las contenidas en el texto constitucional, sean o no materialmente constitucionales, creadas por un Poder Constituyente primario o incorporadas a la Ley Fundamental por el Poder Revisor.⁸⁴

Las normas constitucionales se caracterizan por ser supremas, distintivo de mayor trascendencia respecto de las normas ordinarias. Esta noción ha recibido su mayor impulso en los Estados Unidos de América, en primer lugar porque se estableció en el Artículo VI, párrafo 2, de la Constitución Federal y porque, más tarde, Marshall lo declaró expresamente al fallar el caso *Marbury vs. Madison*.⁸⁵

3. Origen y características de la interpretación constitucional

Aunque las primeras Constituciones escritas aparecieron en las postrimerías del siglo XVIII y principios del siguiente, el estudio de su interpretación ocupó a la doctrina a mediados del siglo pasado.

⁸³ *La supremacía constitucional*, op. cit., pp. 19-27.

⁸⁴ CARMONA TINOCO, Jorge Ulises, "Algunos aspectos sobresalientes de la interpretación", en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), *Derecho procesal constitucional*, op. cit., t. IV, p. 3308.

⁸⁵ *Supra*, capítulo A.

Entre los factores determinantes de la aparición tardía de los estudios sobre interpretación constitucional, se encuentra que el mayor número de estudios sobre interpretación del derecho se circunscribía a la filosofía jurídica. Además, los principios de la interpretación jurídica se esbozaron en relación con los preceptos de derecho privado, impulsados con codificaciones del siglo XIX. A partir de entonces surgieron escuelas de interpretación y muchos estudios relativos, como los de François Geny.⁸⁶

Que los estudios sobre la interpretación constitucional hayan aparecido en el siglo XX no implica que ésta no haya existido como actividad, pues en realidad ha acompañado a las Constituciones desde su nacimiento. Los órganos del Estado y todos los que inquietan sobre el sentido y el alcance de los preceptos constitucionales interpretan la Constitución, consciente o inconscientemente.

A partir de la segunda posguerra, a escala mundial se registraron cambios que incrementaron la complejidad de las Constituciones, redactándolas generalmente en términos con diversos significados, y detallados en cuanto a las materias que contemplan. Éstos y otros factores han despertado interés en la interpretación constitucional, traducida en numerosos estudios y reuniones académicas. En Italia, Alemania y España abundan los estudios sobre la materia, mientras que, en América, tratadistas estadounidenses, argentinos, peruanos, panameños y mexicanos, entre otros, se han ocupado del tema.⁸⁷

⁸⁶ GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, *loc. cit.*

⁸⁷ FIX-ZAMUDIO, Héctor, "Lineamientos esenciales de la interpretación constitucional", en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), *Derecho procesal constitucional*, op. cit., t. IV, pp. 3363-3401. CARPIZO, Jorge, *Estudios constitucionales*, op. cit., pp. 57-80.

4. Diferencia entre normas constitucionales y ordinarias

Existen tres elementos que distinguen a las normas constitucionales de las ordinarias: su fuente y origen, su estructura lógica-jurídica y su contenido:⁸⁸

- a) *La fuente u origen de las normas constitucionales*: las normas constitucionales, al ser creadas por un órgano especial llamado Poder Constituyente, difieren de las normas ordinarias. La función del Constituyente es diferente y superior a la del órgano del Poder Legislativo productor de las leyes ordinarias. Además, la Constitución sólo puede ser modificada en virtud de un procedimiento específico que exige requisitos formales más complicados que los necesarios para reformar las normas ordinarias; es decir, las normas constitucionales pueden modificarse únicamente a través de un procedimiento dificultado de reforma, que también deberá ser observado para incorporar nuevas normas al texto constitucional.⁸⁹
- b) *Estructura lógica-jurídica de las normas constitucionales*: este punto se refiere a la posición ocupada por las normas constitucionales dentro de la estructura del orden jurídico y la función que desempeñan en relación con las normas ordinarias. Según Kelsen, toda norma proviene de otra superior que determina su creación y su contenido. La norma inferior constituye la aplicación de la norma superior y será, a su vez, la pauta de creación de otra norma jurídica de inferior grado, esquema que se repite para dar unidad y dinamismo

⁸⁸ FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Lineamientos esenciales de la interpretación constitucional”, *op. cit.*, p. 3377.

⁸⁹ TENA RAMÍREZ, Felipe, *op. cit.*, pp. 12-17.

al orden jurídico. La norma de más alto grado es la llamada “hipotética fundamental”, que representa la Constitución en sentido lógico-jurídico; ésta es el fundamento de validez y unidad del orden jurídico; en grado inmediatamente inferior a esta norma primaria o fundamental se encuentra —según Kelsen— la Constitución en sentido jurídico positivo, que representa el primer peldaño positivo para la creación del derecho.⁹⁰

- c) *El contenido de las normas constitucionales*: tradicionalmente se ha considerado que las normas constitucionales contienen la creación de los órganos supremos del Estado, su organización y la distribución de sus competencias (parte orgánica); también los derechos fundamentales de la persona y de los grupos sociales, que los gobernados pueden oponer a los órganos de poder público (parte dogmática) y los procedimientos de creación y derogación de las leyes.⁹¹ Pero existen normas de diverso contenido que no difiere del de las normas ordinarias; se denominan “agregados constitucionales”, menos distinguibles respecto de las ordinarias, aunque su trascendencia y valor les ha merecido la protección de la Norma Suprema.⁹²

5. Categorías de las normas constitucionales

Aunque todas las disposiciones constitucionales compartan la misma jerarquía y autoridad suprema respecto de las ordinarias,

⁹⁰ Kelsen, Hans, *Teoría pura del derecho*, op. cit., pp. 205-225.

⁹¹ *Las garantías individuales. Parte general*, 2a. ed., México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005, pp. 45-47.

⁹² Tena Ramírez, Felipe, op. cit., pp. 24-25.

existen diversas categorías para interpretar correctamente las primeras. La complejidad de la interpretación constitucional varía según el tipo de norma de que se trate. Según Fix-Zamudio, las normas constitucionales, atendiendo a su contenido, entrañan tres categorías básicas: capitales, estrictamente fundamentales y secundarias; a su vez, estas últimas originan otras especies:⁹³

- a) *Normas capitales*: establecen la forma y naturaleza del Estado. Su reforma alteraría la esencia estatal, de ahí que su modificación suela estar vedada para el Poder Revisor de la Constitución. Entre estas normas destacan las garantías constitucionales, la soberanía nacional y la forma de gobierno.
- b) *Normas estrictamente fundamentales*: se identifican con la Constitución en sentido material, que comprende las partes dogmática y orgánica, así como las normas que establecen los procedimientos de creación y derogación de leyes.
- c) *Normas de contenido secundario*: son aquellas que se insertan en el documento constitucional por así considerarlo conveniente el Poder Constituyente primario o el permanente. Por ejemplo, el derecho a la salud, a la educación, la libertad de imprenta, etcétera.

José Afonso da Silva⁹⁴ ha clasificado las normas constitucionales en función de su eficacia:

- a) *Normas de eficacia plena*: son aquellas que basta con que entren en vigor para producir efectos, sin necesidad de actos legis-

⁹³ FIX-ZAMUDIO, Héctor, *Justicia constitucional, ombudsman y derechos humanos*, México, CNDH, 1993, pp. 23-25.

⁹⁴ DA SILVA, José Afonso, *Aplicabilidad de las normas constitucionales*, trad. Nuria González Martín, México, UNAM, 2003, pp. 73-166.

lativos posteriores para ese fin. Son normas de aplicación directa, inmediata e integral, pues están dotadas de todos los medios y elementos necesarios para su ejecución. Para su aplicación requieren, básicamente, la existencia de un aparato jurisdiccional. Da Silva estima, asimismo, que estas normas constitucionales son aquellas que contemplan prohibiciones, confirman exenciones, inmunidades y prerrogativas, no designan órganos o autoridades especiales a las cuales incumbe específicamente su ejecución, no indican procesos especiales a seguir para su ejecución ni exigen la elaboración de nuevas normas legislativas que las complementen en alcance o sentido, porque ya se presentan suficientemente explícitas en la definición de las cuestiones que regulan. La eficacia de este tipo de normas no está condicionada a la actuación del legislador; en general, sus términos son tajantes y su interpretación suele ser apenas compleja.

- b) *Normas de eficacia contenida o atenuada*: son aquellas en las que el Poder Constituyente reguló suficientemente los aspectos relativos a determinada materia, pero restringió su alcance en virtud de las situaciones establecidas por la ley, los conceptos generales en ellas enunciados o la incidencia de otras normas constitucionales. Son normas de aplicación directa e inmediata, pero no integral, por estar sujetas a determinadas restricciones contempladas en alguna de las hipótesis previstas en la propia norma. Estas normas pueden necesitar la intervención del legislador ordinario, remitiendo expresamente a una legislación futura; sin embargo, la función legislativa, en este sentido, se limita a restringir la plenitud de su eficacia y establecer fronteras al alcance de los derechos individuales y sociales. Los elementos restrictivos de estas normas se encuentran incorporados al propio

precepto mediante conceptos como orden público, seguridad nacional o pública e integración nacional, entre otros, que operan como valores sociales o políticos a preservar. En cuanto a su eficacia, estas normas, mediante la ley futura que prevén o la actualización de las circunstancias que determina la propia Constitución —actuación del poder público para mantener el orden, la seguridad pública, la seguridad nacional, etcétera—, se ve resistida, atenuada o contenida.

- c) *Normas de eficacia limitada*: requieren de posteriores actos legislativos para que surtan los efectos esenciales previstos por el Constituyente. Pueden adoptar dos modalidades, según definan principios institutivos o programáticos; además, son de aplicación indirecta, mediata y reducida, pues sólo inciden en los intereses que pretenden regular sobre una normativa posterior que les dé eficacia, y surten efectos no esenciales para los fines de la norma.
- d) *Normas de principio institutivo*: a través de éstas, el Poder Constituyente traza esquemas generales de estructuración y atribuciones de órganos, entidades o instituciones, para que el legislador ordinario los estructure en definitiva mediante una ley. También por esto se les denomina normas de principio orgánico u organizativo. Son de eficacia limitada porque el legislador ordinario les confiere obligatoriedad plena mediante leyes ordinarias complementarias o integrativas. La diferencia entre las normas de principio institutivo y las programáticas radica en sus respectivos fines y contenidos. Las primeras regulan la creación y estructuración de órganos, sus facultades y organización, mientras que las programáticas involucran un contenido social y determinan la intervención del Estado en el orden económico-social, a

fin de propiciar la realización del bien común.⁹⁵ Las normas de principio institutivo pueden ser impositivas o facultativas; las primeras vinculan al legislador necesariamente para que emita una ley integrativa, mientras que las normas organizativas facultativas no imponen esa obligación, sino que sólo dan al legislador ordinario la posibilidad de instituir o regular una de las situaciones delineadas. Da Silva señala que la ley otorga a estas normas aplicabilidad completa y vale como instrumento de ejecutoriedad.

- e) *Normas de principio programático*: son aquellas por las que el Poder Constituyente, en vez de regular directa e inmediatamente determinados intereses, se limita a trazar los principios para ser cumplidos por los órganos legislativos, administrativos y judiciales, como programas de sus respectivas actividades, con miras a realizar los fines sociales del Estado según las exigencias del bien común. Acentúan la discrecionalidad del órgano que pretende aplicarlas, porque la Constitución alude a ciertos principios observables, pero no totalmente definidos. Además, los conceptos ofrecidos por las normas programáticas requieren una mayor valoración por parte del órgano que ha de aplicarlas. De acuerdo con Da Silva, las principales características de las normas programáticas son:
 1. Tienen por objeto la disciplina de los intereses económico-sociales del Estado, tales como: realización de justicia social, desenvolvimiento económico, represión del abuso del poder económico, protección de la salud, seguridad social, intervención del Estado en el orden económico, protección de los

⁹⁵ Cfr. *Las garantías sociales*, 2a. ed., México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005.

- trabajadores, amparo a la familia, combate a la ignorancia y estímulo a la cultura, la ciencia y la tecnología.
2. No tienen fuerza suficiente para desenvolverse integralmente; de esta forma se estructuran inicialmente como programas a ser realizados por el Estado, por medio de leyes ordinarias y otras providencias; es decir, se hallan condicionadas a la intervención del legislador ordinario, para que a través de la ley actualice sus postulados.
 3. Funcionan como principios generales informadores del régimen político y del orden jurídico, lo cual les da importancia fundamental como orientación axiológica para la comprensión del sistema jurídico nacional, condicionan la actividad discrecional de la administración y de la jurisdicción, y constituyen, además, el sentido teleológico para la interpretación, integración y aplicación de las normas jurídicas.

Las categorías señaladas no están divididas de manera tajante. Los artículos de la Constitución pueden estar integrados por normas de diversas categorías, y redactados de modo tal que proyecten normas que aparentemente pertenezcan a dos o más categorías al mismo tiempo; por tanto, la actividad interpretativa del Tribunal Constitucional resulta especialmente relevante.

6. Diferencia entre interpretación constitucional e interpretación jurídica

Las opiniones sobre la existencia de la interpretación constitucional están divididas. Algunos intentan aplicar a la Constitución los principios generales de interpretación jurídica, estudiados por los filósofos del derecho y utilizados tradicionalmente para desentrañar el sentido de los preceptos de derecho privado. Desde esta

óptica sería inútil el estudio específico de la interpretación constitucional. Por otra parte están quienes defienden la existencia de una rama específica denominada *interpretación o hermenéutica constitucional*, con características y principios propios, derivados de la naturaleza de las normas constitucionales.

En junio de 1989, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concluyó:

INTERPRETACION DE NORMAS CONSTITUCIONALES Y DE NORMAS LEGALES. SUS DIFERENCIAS. El exacto cumplimiento de la Constitución sólo puede lograrse si su intérprete, liberándose de las ataduras de quienes se encargan simplemente de aplicar los textos legales (expresión positivizada del Derecho), entiende que su función no se agota en la mera subsunción automática del supuesto de hecho al texto normativo, ni tampoco queda encerrada en un positivismo formalizado superado muchas décadas atrás, sino que comprende básicamente una labor de creación del Derecho en la búsqueda de la efectiva realización de los valores supremos de justicia. Es precisamente en el campo de las normas constitucionales, las que difieren esencialmente de las restantes que conforman un sistema jurídico determinado, en razón no únicamente de su jerarquía suprema, sino de sus contenidos, los que se inspiran rigurosamente en fenómenos sociales y políticos preexistentes de gran entidad para la conformación de la realidad jurídica en que se halla un pueblo determinado, que la jurisprudencia —pasada la época del legalismo—, se ha convertido en una fuente del Derecho que, aunque subordinada a la ley que le otorga eficacia normativa, se remonta más allá de ella cuando el lenguaje utilizado por el constituyente (al fin y al cabo

una obra inacabada por naturaleza) exige una recreación por la vía de la interpretación, para el efecto de ajustarla a las exigencias impuestas por su conveniente aplicación. Así, el intérprete de la Constitución en el trance de aplicarla tiene por misión esencial magnificar los valores y principios inmanentes en la naturaleza de las instituciones, convirtiendo a la norma escrita en una expresión del Derecho vivo, el Derecho eficaz que resulta no sólo de la reconstrucción del pensamiento y voluntad que yace en el fondo de la ley escrita (a través de los métodos clásicos de orden gramatical, lógico, histórico o sistemático), sino también de la búsqueda del fin que debe perseguir la norma para la consecución de los postulados fundamentales del Derecho.⁹⁶

7. Principios de la interpretación constitucional

Suele aceptarse que los principios de interpretación constitucional son los siguientes:⁹⁷

1. *Principio de unidad de la Constitución*: la Constitución se interpreta como un todo o una unidad, sin considerar sus disposiciones como normas aisladas.
2. *Principio de la coherencia*: no deberían tener cabida las contradicciones entre las normas constitucionales. Postula la concordancia entre las distintas normas constitucionales que protejan diferentes bienes jurídicos.

⁹⁶ *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, t. III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, p. 419.

⁹⁷ HÄBERLE, Peter, "Métodos y principios de la interpretación constitucional", en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), *Derecho procesal constitucional*, op. cit., t. IV, p. 3478. LANDA, César, "Teorías de la interpretación constitucional", *ib.*, p. 3498.

3. *Principio de la funcionalidad*: se busca el respeto a las competencias de los distintos órganos conforme al diseño preestablecido por la Constitución. Así, ningún órgano estatal invadirá el ámbito competencial de otro, lográndose así un trabajo coordinado y armónico.
4. *Principio de la eficacia*: la interpretación debe orientarse a optimizar la eficacia de las normas constitucionales, persiguiéndose así que sus fines se realicen eficazmente.
5. *Principio in dubio pro libertate*: como la libertad pertenece al ser humano, también se utiliza la denominación *in dubio pro homine* para referirse a este principio, traducible en que, en caso de duda, ésta se dilucidará a favor de la libertad humana como garantía de la efectiva vigencia de los derechos fundamentales.
6. *Principio de duración de la Constitución*: su objetivo esencial es una Carta Suprema que, como texto normativo y programa político, se prolongue en el tiempo.
7. *Principio de respeto al régimen político consagrado en la Constitución*: cada régimen político significa una especial concepción de la sociedad y el Estado. Así, la interpretación constitucional tenderá a afianzar el régimen político adoptado por la sociedad a través de la Constitución.
8. *Principio de la fuerza normativa de la Constitución*: da preferencia a los planteamientos que ayuden a obtener la máxima eficacia a las relaciones constitucionales, en función de las relaciones sociales y la voluntad de Constitución.
9. *Principio de interpretación conforme con la Constitución*: una ley no debe ser declarada inconstitucionalmente nula, cuando alguna de sus acepciones pueda ser interpretada en concordancia con la Constitución.

8. Métodos de interpretación constitucional

La Constitución establece que los Jueces preferirán la aplicación de la norma constitucional frente a cualquier otra en caso de incompatibilidad.⁹⁸ El método de interpretación constitucional presupone que toda interpretación implementada conforme a los criterios y teorías ya desarrollados, se somete a lo establecido en la Constitución; es decir, deberá preferirse la interpretación que sea conforme o más conforme a la Constitución. Si por su alcance, su fuente o su método, se llega a una interpretación que transgrede alguna norma constitucional, deberá recurrirse a la interpretación que en cada caso quede como alternativa, siempre que la elegida se someta a lo previsto en la Constitución.⁹⁹

Doctrinariamente pueden establecerse tipos de interpretación constitucional:¹⁰⁰

1. *Interpretación gramatical o literal*, que pretende investigar el sentido de las palabras.
2. *Interpretación histórica*, que aborda la norma jurídica en su historicidad, investigando los trabajos preliminares y la voluntad reguladora del legislador.
3. *Interpretación sistemática*, que analiza la relación de la norma con las demás, para interpretarla de acuerdo con su ubicación en el ordenamiento.

⁹⁸ Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

⁹⁹ FIX-ZAMUDIO, Héctor, "Lineamientos esenciales de la interpretación constitucional", *op. cit.*, pp. 3301-3394.

¹⁰⁰ FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, "Reflexiones en torno a la interpretación de la Constitución", en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), *Derecho procesal constitucional*, *op. cit.*, t. IV, p. 3348.

4. *Interpretación lógica*, traducida en la transmisión del contenido conceptual de las palabras.
5. *Interpretación comparativa*, que considera preceptos paralelos de ordenamientos jurídicos extranjeros o de convenciones internacionales.
6. *Interpretación teleológica*, que cuestiona el objetivo y la *ratio legis*; es un método pluridimensional, que intenta descubrir los principios de valor y la finalidad determinante del precepto.
7. *Interpretación conforme*, que según el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹⁰¹ consiste en que, cuando una disposición legal admita más de una interpretación, debe privilegiarse la que sea conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, cuando una norma admita distintas interpretaciones, algunas de las cuales podrían conducir a declarar su oposición con la Constitución Federal, siempre que sea posible, la Suprema Corte de Justicia acogerá aquella que haga a la norma impugnada compatible con la Constitución, adoptando el método de interpretación conforme a ésta que conduce a la declaración de validez constitucional de la norma impugnada, con tal de evitar la inconstitucionalidad de una norma en abstracto.

9. *El intérprete constitucional*

La interpretación constitucional demanda que el intérprete posea ciertas cualidades y que tome en cuenta los aspectos desprendidos

¹⁰¹ Tesis P. IV/2008, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXVII, febrero de 2008, p. 1343.

no sólo de la naturaleza de las normas constitucionales, sino también del contexto económico, político, social y cultural donde éstas se hallan insertas. Este aspecto fue enfatizado por Tocqueville en *La democracia en América*,¹⁰² donde, refiriéndose al papel de los Jueces estadounidenses de entonces, señaló:

Los jueces federales, pues, no sólo deben ser buenos ciudadanos, hombres probos e instruidos —cualidades necesarias a todos los magistrados—, sino también hombres de Estado; es preciso que sepan discernir el espíritu de su tiempo, afrontar los obstáculos que pueden venirse y apartarse de la corriente cuando el ímpetu de ésta amenaza llevarse, junto con ellos, la soberanía de la Unión y la obediencia debida a sus leyes.

Actualmente, Fix-Zamudio ha señalado que el intérprete constitucional debe estar dotado de “particular sensibilidad”, y que debe conocer y tomar en cuenta las condiciones sociales, económicas y políticas presentes al inquirir sobre el sentido de los preceptos constitucionales.¹⁰³ A estos aspectos se suman los principios de la interpretación constitucional, que confirman sus características peculiares como una rama de la interpretación jurídica en general, pero no como la simple aplicación de las pautas de interpretación comunes en el campo de las normas constitucionales. Por otra parte, debe distinguirse la verdadera interpretación constitucional de los actos caprichosos de intentar obtener del texto constitucional aquello que evidentemente no contiene.

¹⁰² TOCQUEVILLE, Alexis de, *La democracia en América*, op. cit., t. I, p. 224.

¹⁰³ FIX-ZAMUDIO, Héctor, *El requisito del control de la constitucionalidad en un Estado democrático de derecho*, op. cit., p. 17.

10. Sectores de la interpretación constitucional

Se interpreta la Constitución cuando se inquiere sobre el sentido y el alcance de sus preceptos. Así, la interpretación constitucional puede llevarse a cabo por los órganos del Estado, en cuyo caso puede ser *legislativa*, *administrativa* o *judicial*; por los académicos, originando la interpretación *doctrinal*, y por el público en general, del que proviene la interpretación *popular*. En este trabajo se tratará la interpretación legislativa, la administrativa y la judicial.¹⁰⁴

a) Interpretación legislativa

En ciertas etapas de la evolución de las ideas acerca de la interpretación jurídica se prohibió a los Jueces interpretar, y se confió esta actividad al órgano Legislativo, sobre la base de que quien mejor podía determinar el sentido de un precepto era su propio autor. Aunada a esta idea se originó la figura del Juez autómatas, de acuerdo con el pensamiento de Montesquieu. El órgano legislativo ostentó largamente el monopolio de la actividad interpretativa; por ejemplo, la Corte de Casación francesa fue en principio un órgano del Legislativo, antes de adquirir autonomía y volverse la cabeza del sistema judicial.

Aparentemente, la interpretación legislativa debería conducir a soluciones exactas, pero no es así. Los integrantes del órgano

¹⁰⁴ FIX-ZAMUDIO, Héctor, "Lineamientos esenciales de la interpretación constitucional", *op. cit.*, pp. 3381-3391; GARCÍA BELAUNDE, Domingo, "La interpretación constitucional como problema", y GUASTINI, Ricardo, "¿Peculiaridades de la interpretación constitucional?", trad. Miguel Carbonell, ambos en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), *Derecho procesal constitucional*, *op. cit.*, t. IV, pp. 3429-3430 y 3436-3438, respectivamente; CARPIZO, Jorge, *Estudios constitucionales*, *op. cit.*, pp. 62-68; y GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, *op. cit.*, pp. 329-331.

legislativo son cambiantes, como las circunstancias sociopolíticas que enmarcan la expedición de leyes. En este caso, el intérprete adecua el espíritu de la ley a lo expresado por el texto. Existen diversos tipos de interpretación legislativa:

- a) *La interpretación legislativa de carácter implícito*: comprende la que realizan implícitamente los órganos que participan en el procedimiento de creación legislativa, constitucionalmente establecido.
- b) *La interpretación legislativa constitucional auténtica*: se lleva a cabo exclusivamente por el órgano legislativo, en aquellos casos en que la propia Ley Fundamental lo faculta para interpretar las disposiciones constitucionales, a través de la expedición de leyes interpretativas. Puede considerarse auténtica toda interpretación proveniente del mismo autor del precepto o la declaración preceptiva de que se trate; de esta manera también puede darse la interpretación auténtica por parte del Poder Ejecutivo o del Judicial. No obstante, tradicionalmente se ha reservado el calificativo de auténtica a la interpretación realizada por el órgano legislativo.

b) Interpretación administrativa

Este tipo de interpretación es realizada preponderantemente por los órganos integrantes del Poder Ejecutivo, al aplicar las normas constitucionales que los sustentan y, a su vez, delimitan el alcance de su actividad. La actividad de los órganos del Ejecutivo no se agota en la realización de actos de ejecución de las leyes, sino que abarca también los llamados actos de gobierno, es decir, los que realiza el Poder Ejecutivo en su carácter de órgano político. La diferencia entre los actos ejecutivos de las disposiciones legislativas y los

actos de gobierno o políticos, estriba en que los primeros están siempre condicionados, delimitados y subordinados a un orden jurídico, mientras que los de gobierno excluyen la idea de disposiciones legislativas a las que haya que sujetarse.

Gabino Fraga señala que corresponde al Poder Ejecutivo, en su carácter de órgano político, dar impulso a la actividad del Estado, así como mantener una relación determinada con los otros poderes del Estado.¹⁰⁵

Como poder administrativo, la primera exigencia que debe satisfacer el órgano Ejecutivo es conducirse de acuerdo con el principio de legalidad, derivado de la propia Constitución. Esto implica la sujeción de los actos de los órganos del Estado al orden jurídico. Para cumplir con el principio de legalidad, los órganos del Poder Ejecutivo deben interpretar indirectamente la Constitución; su interpretación suele dirigirse hacia los preceptos que consagran dicho principio.

c) Interpretación judicial

También se conoce como jurisprudencial o usual y corresponde a los tribunales. Obliga a las partes que intervienen en un proceso para casos análogos en los países donde existe casación. La principal característica de esta interpretación es que su ejecutor extiende el texto constitucional a supuestos no comprendidos expresamente. La realizan los órganos jurisdiccionales en su habitual encomienda de solucionar controversias, sobre todo cuando la materia controvertida involucra cuestiones de constitucionalidad. Deben incluirse

¹⁰⁵ FRAGA, Gabino, *Derecho administrativo*, 42a. ed., México, Porrúa, 2002, p. 125.

en esta categoría la interpretación excepcional de los órganos legislativos cuando ejecutan actos materialmente jurisdiccionales, como en el caso del juicio político,¹⁰⁶ así como la realizada por los tribunales administrativos, cuyas funciones son meramente jurisdiccionales.

La interpretación judicial definitiva es la más importante. En los países donde subsiste el control difuso de constitucionalidad, la interpretación definitiva corre a cargo de los órganos jurisdiccionales superiores, mientras que, donde hay órganos jurisdiccionales especializados en cuestiones constitucionales, toca a éstos la interpretación definitiva. Ésta se fija en sentencias que al reiterarse se traducen en criterios de observancia obligatoria en el ámbito de los propios órganos jurisdiccionales.¹⁰⁷ Así, es indispensable acudir a tales criterios para conocer el sentido y alcance de los preceptos constitucionales y no limitarse únicamente al texto constitucional.

En 2006, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió importantes tesis aisladas sobre la interpretación constitucional judicial, que indican:

INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. AL FIJAR EL ALCANCE DE UN DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE Y SISTEMÁTICA. En virtud de que cada uno de los preceptos

¹⁰⁶ Cfr. *El fuero*, Serie *Grandes temas del constitucionalismo mexicano*, No. 6, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005.

¹⁰⁷ Esto depende del tipo de juicio de que se haya tratado.

contenidos en la Norma Fundamental forma parte de un sistema constitucional, al interpretarlos debe partirse por reconocer, como principio general, que el sentido que se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diversas disposiciones constitucionales que integran ese sistema, lo que se justifica por el hecho de que todos ellos se erigen en el parámetro de validez al tenor del cual se desarrolla el orden jurídico nacional, por lo que de aceptar interpretaciones constitucionales que pudieran dar lugar a contradecir frontalmente lo establecido en otras normas de la propia Constitución, se estaría atribuyendo a la voluntad soberana la intención de provocar grave incertidumbre entre los gobernados al regirse por una Norma Fundamental que es fuente de contradicciones; sin dejar de reconocer que en ésta pueden establecerse excepciones, las cuales deben preverse expresamente y no derivar de una interpretación que desatienda los fines del Constituyente.¹⁰⁸

INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. LA REGULACIÓN ESTABLECIDA EN UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO PUEDE APLICARSE POR ANALOGÍA CUANDO PREVÉ EXCEPCIONES A REGLAS GENERALES ESTABLECIDAS EN LA PROPIA NORMA FUNDAMENTAL. Como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para colmar una laguna o vacío legislativo en el Texto Constitucional únicamente debe acudir a aquellas disposiciones que por su naturaleza puedan aplicarse de manera extensiva, por lo que tratándose de disposiciones de aplicación estricta, como sucede en el caso de las normas que prevén excepciones, solamente podrán aplicarse a los supuestos para los que

¹⁰⁸ Tesis P. XII/2006, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXIII, febrero de 2006, p. 25.

fueron creadas, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón, ya que de proceder en estos términos se dejaría de acatar la voluntad del Constituyente.¹⁰⁹

INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. EL ALCANCE DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE BASARSE, ESENCIALMENTE, EN LO DISPUESTO EN ÉSTA Y NO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES EMANADAS DE ELLA. La conclusión a la que se arrije al realizar la interpretación de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe sustentarse, esencialmente, en lo previsto en las diversas disposiciones que la integran y en los antecedentes que la informan por lo que el alcance de las disposiciones de esa jerarquía no debe encontrar apoyo en lo establecido por el legislador ordinario, ya que esa forma interpretativa podría llevar al extremo de aceptar que las autoridades sujetas al orden constitucional, al ejercer sus atribuciones delimitadas en la propia Constitución, estuvieran en posibilidad de ampliar o reducir su esfera constitucional o, incluso, la conferida en esa misma sede a diversos órganos del Estado o a entidades políticas diferentes a la que integran, tornando nugatoria la intención del Constituyente y generando incertidumbre en los gobernados, sin menoscabo de reconocer que acudir a lo previsto en las disposiciones de rango inferior puede ser útil únicamente para corroborar la conclusión alcanzada.¹¹⁰

11. Relevancia de la interpretación judicial constitucional

La interpretación judicial constitucional es relevante respecto de la que efectúa el Poder Legislativo, particularmente porque en

¹⁰⁹ Tesis P. LVI/2006, *ibid.*, t. XXIV, agosto de 2006, p. 13.

¹¹⁰ Tesis P. LVII/2006, *ibid.*, p. 13.

la mayoría de los países se ha depositado el control constitucional en órganos jurisdiccionales, lo cual también abarca a las leyes interpretativas o de interpretación auténtica en aquellos países que la contemplan. En relación con la interpretación administrativa, la judicial de la Constitución también ocupa un grado superior, implantándose como definitiva, pues los actos de la administración y aun aquellos realizados por tribunales formalmente administrativos, son susceptibles de impugnarse ante los órganos del Poder Judicial o ante los Tribunales o Cortes Constitucionales. En cuanto a los actos de los órganos Legislativo y Ejecutivo, se ha acrecentado la tendencia a someter su revisión —en algunos de sus aspectos— al control constitucional de órganos jurisdiccionales. Esta realidad denota la trascendencia adquirida por los Jueces en virtud de su carácter de intérpretes definitivos de la Constitución.

D. Sentencias

La jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales proviene de varios tipos de sentencias:¹¹¹ *a)* simples; *b)* las que resuelven la inconstitucionalidad con la incorporación a la ley de algún elemento normativo, hecha directamente por el Tribunal Constitucional; *c)* las que no solucionan de inmediato la invalidez de la ley y piden la colaboración del legislador, por lo que implican determinar la inconstitucionalidad mediante dos decisiones conjuntas; *d)* aditivas, dictadas en los casos de inconstitucionalidad por omisión; *e)* estimatorias sustitutivas; *f)* desestimatorias simples; y *g)* desestimatorias interpretativas.

¹¹¹ AJA, Eliseo y Markus González Beilfuss, *op. cit.*, pp. 274-282. Véase también HERNÁNDEZ VALLE, Rubén, “Los poderes del juez constitucional”, en VV.AA., *Justicia constitucional comparada*, *op. cit.*, pp. 41-49.

Las sentencias simples hacen que el Tribunal Constitucional actúe como legislador negativo. Si la sentencia desestima el recurso mediante el que se impugnó una ley, ésta puede cuestionarse nuevamente. Pero, si la sentencia es estimatoria y declara la inconstitucionalidad de una ley, ésta es invalidada con efectos generales. Ahora bien, cuando las sentencias resuelven la inconstitucionalidad con la incorporación a la ley de un elemento normativo por parte del Tribunal Constitucional, este último actúa como legislador *positivo*, en virtud del principio de interpretación conforme a la Constitución, aunque también se acude al principio general de conservación de las normas, a la protección de la ley y a la intención del legislador. El tribunal no actúa entonces como legislador negativo. Estas sentencias son igualmente conocidas como “unilaterales” o “intermedias”, dentro de las que se encuentran tres subespecies:

- a) *Sentencias interpretativas*: establecen una interpretación concreta y diferente de la literalidad del precepto legal y, por tanto, una nueva norma, más amplia o más restrictiva que la creada en principio por el legislador.
- b) *Sentencias que contienen una declaración de inconstitucionalidad parcial “cuantitativa”*: sólo anulan una palabra o frase del conjunto normativo impugnado, con lo que cambia el sentido del precepto.
- c) *Sentencias que contienen una declaración de inconstitucionalidad parcial “cualitativa”*: sin suprimir el precepto, excluyen una norma contenida en el mismo “en cuanto que” o “en la medida en que” su sentido contraría a la Constitución. Esta declaración también involucra una operación simétrica e inversa a la interpretación conforme, guiada asimismo por el fin de depurar posibles sentidos inconstitucionales de la norma,

pero que se obtiene al declarar el texto constitucional *en cuanto que o en la medida en que* deja de regular, o regula de forma diferenciada, un supuesto.

- d) *Sentencias que declaran una inconstitucionalidad simple de carácter total*: afectan a *todo* el texto normativo o acto impugnados.

Las sentencias que invitan al legislador a solucionar la inconstitucionalidad de una ley, también conocidas como “bilaterales” o “estimatorias exhortativas”, se dan cuando el tribunal se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de la ley, pero no la anula —sentencia simple— ni remedia inmediatamente el vicio de inconstitucionalidad —sentencia unilateral—, sino que encomienda su modificación al legislador.

Estas sentencias tienen algunas variantes:

- a) Declaración de que una ley “todavía no es inconstitucional”, pero el legislador debe cambiarla. Estas sentencias implican que, si el legislador no modifica la norma, el Tribunal Constitucional podría declararla inconstitucional en una futura sentencia, supuesto que puede darse fácilmente, pues cualquier Juez podrá volver a cuestionarla si no se ha cambiado.
- b) Declaración de inconstitucionalidad sin nulidad y proposición de la entrada en vigor de los efectos de la inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional austriaco ha podido declarar inconstitucional una norma sin disponer en el acto que sea suprimida del ordenamiento. En cambio, se da un plazo de 18 meses para que el legislador repare los vicios

de inconstitucionalidad que motivaron la impugnación de la ley. Entretanto, la ley no debe ser impugnada nuevamente y, salvo para el caso concreto que dio lugar a su impugnación, sigue aplicándose.

- c) Sentencias con mandatos y recomendaciones al legislador. Contienen observaciones, orientaciones y mandatos, entre otras cosas, dirigidos al legislador para indicarle qué líneas deberá contener la futura ley.

En cuanto a las sentencias *aditivas*, se dictan en los casos de inconstitucionalidad por omisión, cuando la norma impugnada es inconstitucional no por lo que dice, sino por lo que calla. Se dan en los casos de violación del principio de igualdad o de irretroactividad de las normas y los actos públicos. En el primer supuesto, la sentencia permitirá reparar situaciones de discriminación, mientras que, en el segundo, se declarará que una ley no previó, en ninguna de sus disposiciones transitorias, un régimen de excepción para quienes adquirieron derechos o consolidaron una situación jurídica bajo la vigencia de la ley anterior.¹¹²

Por otra parte, las sentencias *estimatorias sustitutivas* —o “manipulativas”— pueden entrañar una de dos consecuencias: introducir una nueva norma en el ordenamiento o poner en vigencia una norma derogada. El Juez constitucional actúa como legislador “positivo” al introducir nuevas normas en el ordenamiento, lo que logra al modificar el contenido de la ley original de que conoció; en ocasiones, la modificación puede implicar un cambio radical en el sentido de la norma impugnada. En cuanto a la puesta en

¹¹² *Las garantías de seguridad jurídica*, Colección *Garantías individuales*, No. 2, 2a. ed., México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005, pp. 36-47.

vigencia de una norma derogada, suele hacerse transitoriamente y a propósito de la declarada inconstitucional, mientras el legislador ordinario repara el vacío normativo que produjo la declaratoria de inconstitucionalidad.

Las sentencias *desestimatorias simples* expresan que una norma completa o una parte de ella no es inconstitucional, mientras que las *desestimatorias interpretativas* rechazan el vicio de inconstitucionalidad e indican cómo debe interpretarse la norma dudosa para encontrar su conformidad con la Constitución.

Los efectos producidos por las sentencias indicadas dependen de su sentido y del procedimiento concreto en que se produzcan. Pese a la heterogeneidad formal a que puedan responder los efectos, en casi todos los países con sistema de control austriaco la declaración de inconstitucionalidad produce efectos generales.

Con los alcances *erga omnes* de las sentencias se presenta el efecto de *cosa juzgada*, consistente en que las sentencias de los Tribunales Constitucionales son irrecurribles, consecuencia de la concentración del control constitucional en un solo tribunal con carácter de “poder independiente”. Pero la cosa juzgada también puede verse desde una perspectiva *material*, que implica relativizar o matizar sus efectos, particularmente en el caso de las sentencias desestimatorias; esto responde a que la justicia constitucional tiene una función pacificadora, que entraña permitir la revisión de la doctrina y la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales.

Sobre los efectos producidos por las sentencias en el tiempo, las jurisdicciones constitucionales han cuidado que sus fallos no menoscaben la seguridad jurídica del gobernado. Por ejemplo, las

sentencias que producen nulidades *ex tunc* —retroactivas— suelen limitarse, a fin de no dejar sin efectos actos jurídicos celebrados bajo la vigencia de normas que serían inconstitucionales. Asimismo, las sentencias que generan efectos *pro futuro* se matizan para que el ordenamiento nacional no tenga vacíos; en estos casos, el Tribunal Constitucional declara la invalidez de una norma, pero ordena que continúe en vigor hasta que el legislador ordinario produzca una norma constitucional.

E. Desarrollo supranacional

En la Constitución estadounidense se previeron, por primera vez, la supremacía constitucional y la posibilidad de que los tratados internacionales integraran el orden jurídico interno de una nación. Particularmente a partir de la segunda posguerra, la importancia de los tratados internacionales ha crecido constantemente, motivada también por la globalización.¹¹³ Esto ha generado que la doctrina considere a la jurisdicción constitucional *transnacional* como un aspecto derivado del derecho procesal constitucional. Han proliferado los tratados relativos a los derechos humanos, que al incorporarse al ordenamiento interno amplían la esfera de derechos individuales y prevén acciones que los Estados deben ejecutar para proteger a ciertos grupos.¹¹⁴ Se ha tendido a establecer, dentro del ordenamiento constitucional, la procedencia de la incorporación del derecho internacional al interno. Las Constituciones italiana,

¹¹³ *La soberanía nacional*, Serie Grandes temas del constitucionalismo mexicano, No. 4, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005, pp. 69-88.

¹¹⁴ BECERRA RAMÍREZ, Manuel, “México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en VV.AA., *Estudios en homenaje a don Manuel Gutiérrez de Velasco*, México, UNAM, 2000, p. 78.

alemana, portuguesa y española, entre otras, contienen disposiciones que obligan a interpretar los derechos fundamentales —según el derecho interno— con arreglo a la normativa internacional.¹¹⁵ En el caso de México, el artículo 133 constitucional otorga a los tratados internacionales la categoría de “ley suprema de toda la Unión”; sin embargo, durante mucho tiempo ello no bastó para determinar la jerarquía de dichos tratados en el ordenamiento mexicano. La cuestión fue zanjada por la interpretación de la Corte; al resolver el amparo en revisión 1475/98, el Tribunal en Pleno produjo la tesis aislada con el rubro TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, que señala:

Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión “...serán la Ley Suprema de toda la Unión...” parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en

¹¹⁵ FIX-ZAMUDIO, Héctor, *Introducción al derecho procesal constitucional*, op. cit., pp. 106-108.

sus variantes lisa y llana, y con la existencia de “leyes constitucionales”, y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”. No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario

Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: “LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.”; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.¹¹⁶

En abril de 2007, el Pleno del Alto Tribunal ofreció una nueva interpretación del artículo 133 constitucional, donde volvió a referirse al rango de los tratados internacionales en la normativa nacional:

TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes

¹¹⁶ Tesis P. LXXVII/99, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, t. X, noviembre de 1999, p. 46. Véase también CARPIZO, Jorge, “La interpretación del artículo 133 constitucional”, en *Estudios constitucionales*, 7a. ed., México, Porrúa/UNAM, 1999, pp. 1-31.

generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario “*pacta sunt servanda*”, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.¹¹⁷

La jerarquía de los tratados internacionales en muchos países ha reforzado la creación jurisprudencial de Cortes o Tribunales Supranacionales, que en última instancia interpretan y aplican las disposiciones de convenios o tratados, y cuyas resoluciones vinculan a los Estados firmantes.¹¹⁸ Son órganos que defienden concentradamente un instrumento internacional que, incorporado a uno o varios derechos internos, ha obtenido un rango prácticamente constitucional. Los primeros tribunales de esta especie surgieron en Europa. La Corte de Justicia de las Comunidades Europeas y la Corte Europea de Derechos Humanos se establecieron para interpretar el derecho comunitario y la Convención de Roma,¹¹⁹ respectivamente. Sus funciones de control son concentradas y generan fallos definitivos y unificadores.

¹¹⁷ Tesis P. IX/2007, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXV, abril de 2007, p. 6.

¹¹⁸ FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, *op. cit.*, pp. 122-129.

¹¹⁹ Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950. En vigor desde el 3 de septiembre de 1953.

En Latinoamérica,¹²⁰ la existencia de estos tribunales se remonta a los sesenta. En 1962 se creó la Corte de Justicia de Centroamérica, con jurisdicción sobre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Por otra parte, en 1984 comenzó a funcionar el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con jurisdicción sobre Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. Por último, con la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1978), se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya integración y funcionamiento la equiparan con el modelo típico de Tribunal Constitucional europeo.

¹²⁰ Cfr. *Estructura y competencia de las Cortes y Tribunales Supremos de Justicia de Iberoamérica*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006.

VI. La defensa de la Constitución en México

A. Derecho procesal constitucional mexicano

Desde hace décadas, varios autores mexicanos¹²¹ se han dedicado a investigar los orígenes, el desarrollo y el posible futuro de los instrumentos procesales de control que figuran en la Constitución Federal. El derecho procesal constitucional mexicano es la disciplina jurídica encargada del análisis sistemático de los medios de control constitucional previstos por el Código Político y diversas leyes reglamentarias. A partir de las reformas constitucionales de 1994, el número de instrumentos de control constitucional en México se ha incrementado. Con independencia del juicio de amparo (fundamentado en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal), el juicio político (artículo 110), la facultad de investigación de la Corte (artículo 97, párrafo segundo) e incluso la controversia constitucional, contemplada por la Constitución

¹²¹ Cfr., entre otros, BRAGE CAMAZANO, Joaquín, *op. cit.*; CARPIZO, Jorge, *Estudios constitucionales, op. cit.*; CASTRO, Juventino V., *El artículo 105 constitucional*, 3a. ed., México, Porrúa, 2000; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, *op. cit.*; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), *op. cit.*; FIX-ZAMUDIO, Héctor, *Introducción al estudio de la defensa de la Constitución en el ordenamiento mexicano*, Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica, núm. 12, 2a. ed., México, UNAM/Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 1998; GUDIÑO PELAYO, José de Jesús, *Controversia sobre controversia*, México, Porrúa, 2000.

desde antes del año indicado, ahora existen la acción de inconstitucionalidad, los juicios de revisión constitucional electoral y para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, así como el procedimiento ante los organismos protectores de los derechos humanos. El estudio de esos procesos y procedimientos se realiza junto con el de los cambios sufridos por el Poder Judicial de la Federación, como, por ejemplo, la integración y las funciones de la Suprema Corte de Justicia, así como la incorporación a dicho poder del Tribunal Electoral, que conoce del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y del juicio de revisión constitucional electoral,¹²² y que, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución Federal, puede resolver sobre la no aplicación de leyes electorales contrarias a la propia Constitución. Las resoluciones dictadas en el ejercicio de dicha facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos, la Sala Superior del Tribunal informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.¹²³

B. Reformas constitucionales al Poder Judicial de la Federación

Las reformas constitucionales de 1988, 1994, 1996 y 1999 repercutieron en la integración y el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia y modificaron la estructura del Poder Judicial de la

¹²² Este juicio procede cuando se impugnen *actos o resoluciones* de autoridades electorales de las entidades federativas, pero no para poner en duda la constitucionalidad de una ley electoral. Véanse los artículos 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3o., inciso *d*) y 86 a 93 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME).

¹²³ Según reforma del artículo 99 de la Constitución Federal, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 13 de noviembre de 2007.

Federación en lo concerniente a su administración y a la impartición de justicia electoral. Las reformas de 1988 tuvieron antecedentes relevantes. El 20 de agosto de 1928 se reformó el artículo 94 de la Constitución Federal, de ahí que el número de Ministros de la Corte aumentara de 11 a 16, y que sesionaran en Pleno y tres Salas. La cantidad de Ministros aumentó de 16 a 21 en 1934 y se agregó una Sala.

El 21 de diciembre de 1944, el Presidente Manuel Ávila Camacho envió al Congreso un proyecto de reformas al artículo 107 constitucional, aprobado por las Cámaras pero no por las Legislaturas de los Estados, pues el Alto Tribunal se opuso a que el Congreso determinara la competencia de los tribunales federales, entre los que se incluía a la propia Corte. Ya en ese proyecto se proponía que ésta conociera de los juicios de amparo en los que se controvirtiera la constitucionalidad de una ley federal o local, así como cuando se reclamara la violación directa de un precepto de la Ley Suprema.¹²⁴

El artículo 94 constitucional fue reformado en 1951, año de creación de los Tribunales Colegiados de Circuito.¹²⁵ El conocimiento de los juicios de amparo se dividió entre estos nuevos órganos y la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, como persistiera el rezago en las funciones jurisdiccionales, el número de Ministros se incrementó de 21 a 26, al nombrarse a cinco supernumerarios que no integraron el Pleno sino hasta 1967, en virtud de una nueva reforma.

¹²⁴ FIX-ZAMUDIO, Héctor, *Justicia constitucional, ombudsman y derechos humanos*, op. cit., pp. 509-510.

¹²⁵ Cfr, CABRERA ACEVEDO, Lucio, *Los Tribunales Colegiados de Circuito*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2001.

El 31 de diciembre de 1957 se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para permitir al Pleno de la Corte conocer de los amparos contra la inconstitucionalidad de leyes, competencia que anteriormente tenían las Salas. En 1959, el Senador Rodolfo Brena Torres presentó —sin éxito— ante el Congreso una iniciativa donde proponía que el número de Ministros del Alto Tribunal se redujera de 26 a 11, y que su principal función consistiera en resolver amparos contra la inconstitucionalidad de las leyes, mientras que los relativos a la legalidad de los actos de autoridad se enviaran a los Tribunales Colegiados de Circuito.¹²⁶

En 1968, al reformarse la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se atribuyó a la Segunda Sala el conocimiento de asuntos de importancia trascendente para el interés nacional, de los que en primera instancia correspondiera conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo número aumentó. Asimismo, las Salas de la Corte se volvieron competentes para conocer de asuntos sobre inconstitucionalidad de las leyes cuando hubiera jurisprudencia¹²⁷ del Pleno al respecto.

En 1988¹²⁸ se reformaron la Carta Federal y las Leyes de Amparo y Orgánica del Poder Judicial de la Federación.¹²⁹ El control de la

¹²⁶ FIX-ZAMUDIO, Héctor, *Justicia constitucional, ombudsman y derechos humanos*, op. cit., p. 510. Véase, además, BRENA SESMA, Ingrid, “La iniciativa de reforma a la Constitución General de la República con relación al Poder Judicial presentada por el senador Rodolfo Brena Torres. Publicada en el *Diario de Debates* número 7 de 22 de septiembre de 1959”, en VV.AA., *Anuario jurídico 1995*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas/UNAM, 1996, pp. 35-38.

¹²⁷ Cfr. *La jurisprudencia. Su integración*, 2a. ed., México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005.

¹²⁸ Exposición de motivos de la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 21 de abril de 1987. La reforma entró en vigor el 15 de enero de 1988.

¹²⁹ Las reformas a la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación entraron en vigor los días 15 y 5 de enero de 1988, respectivamente. Cabe

legalidad se convirtió en competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito, reservando a la Corte la interpretación definitiva de la Constitución.¹³⁰ Con aquellas reformas se pretendió descentralizar la justicia federal, lo que disminuyó el rezago que sufría la Corte. Asimismo, se añadió un párrafo sexto al artículo 94 constitucional, a fin de que el Pleno del Alto Tribunal emitiera acuerdos generales para lograr mayor prontitud en la impartición de justicia, mediante una adecuada distribución de los asuntos entre las Salas.¹³¹ Se agregó también un párrafo final a la fracción V del artículo 107 constitucional, para otorgarle al Máximo Tribunal la facultad de atraer a su conocimiento —de oficio o a petición fundada del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente o del Procurador General de la República— amparos directos cuyo conocimiento correspondiera originariamente a los Tribunales Colegiados, pero que por su importancia y trascendencia debieran ser resueltos por la Suprema Corte de Justicia. Originariamente, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerían de problemas de constitucionalidad respecto de reglamentos autónomos y municipales, así como de actos concretos de autoridad, siempre que no se actualizaran los supuestos de los incisos *a)* y *b)* de la fracción VIII del artículo 107 constitucional.

En 1994 se produjeron nuevas reformas, destinadas a convertir a la Corte en un Tribunal Constitucional de estilo europeo.

agregar que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de 1988, fue abrogada por la ley actual, que entró en vigor el 26 de mayo de 1995.

¹³⁰ Exposición de motivos de la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 21 de abril de 1987. La reforma entró en vigor el 15 de enero de 1988.

¹³¹ Véase también el ACUERDO 5/2001, DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL UNO, DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE CONSERVARÁ PARA SU RESOLUCIÓN Y EL ENVÍO DE LOS DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA A LAS SALAS Y A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.

Se pretendió modificar su integración y su sistema competencial, a fin de “llevar a sus últimas consecuencias el principio de la supremacía constitucional”. Las reformas produjeron tres consecuencias: *a)* la creación del Consejo de la Judicatura Federal; *b)* la redistribución de las facultades jurisdiccionales y no jurisdiccionales que tenía la Suprema Corte a otros órganos del Poder Judicial de la Federación; y *c)* la competencia exclusiva del Alto Tribunal para conocer de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.¹³² La integración del Pleno también varió. El número de Ministros se redujo de 26 a 11, a fin de “facilitar la deliberación colectiva entre sus miembros, asegurar una interpretación coherente de la Constitución, permitir la renovación periódica de criterios y actitudes ante las necesidades cambiantes del país, y favorecer el pleno cumplimiento de su encargo”.¹³³ Asimismo, los Ministros empezarían a ocupar sus cargos —antes vitalicios— por quince años y serían sustituidos de manera escalonada. Ello implicó que las Salas se redujeran de cuatro a dos y se integrara cada una por cinco Ministros.

Tradicionalmente, el Pleno de la Corte se había encargado de administrar y supervisar los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito, así como de nombrar, adscribir y readscribir a los titulares de dichos órganos. Como, para 1994, el número de Jueces y Magistrados se había incrementado considerablemente, se creó el Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la

¹³² GUDIÑO PELAYO, José de Jesús, *La justicia federal al final del milenio*, Colección “Reforma Judicial” núm. 2, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2001, pp. 9-10.

¹³³ Exposición de motivos de la iniciativa de reforma de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 5 de diciembre de 1994.

Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral.¹³⁴

Particularmente importante fue la reforma al artículo 105 de la Constitución Federal. Se ampliaron las facultades de la Suprema Corte de Justicia para conocer de controversias constitucionales y se abrió la posibilidad de que un porcentaje de las Cámaras legislativas pudiera plantear, sólo ante la Corte, la inconstitucionalidad de leyes mediante una acción abstracta.¹³⁵ Asimismo, se buscó que las sentencias de los tribunales del Poder Judicial de la Federación se cumplieran sin falta, para lo que se reformó la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, relativa a las sentencias de amparo.

El 22 de agosto de 1996 hubo nuevas reformas para lograr “un sistema integral de justicia en materia electoral”. Se agregó un párrafo a la fracción II del artículo 105 constitucional, para determinar que “la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo”, es decir, la acción de inconstitucionalidad.¹³⁶ Con esas reformas se incorporó al Poder Judicial de la Federación el Tribunal Electoral.¹³⁷

Las reformas de 1999 modificaron el párrafo sexto del artículo 94 constitucional, para que el Alto Tribunal, mediante acuerdos

¹³⁴ CABRERA ACEVEDO, Lucio, *El Constituyente de 1917 y el Poder Judicial de la Federación. Una visión del siglo XX*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2002, p. 255.

¹³⁵ Véase nota 129.

¹³⁶ Exposición de motivos de la iniciativa de reforma de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 26 de julio de 1996.

¹³⁷ OROZCO HENRÍQUEZ, J. Jesús y Juan Carlos Silva Adaya, “Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, en VV.AA., *Nuevo diccionario jurídico mexicano*, op. cit., t. IV, p. 3779.

generales, decidiera de qué asuntos conocería y cuáles remitiría a los Tribunales Colegiados de Circuito, en virtud de que sobre tales asuntos ya existiera jurisprudencia o no prometieran fallos trascendentes.¹³⁸ Así, la Corte ha podido rechazar el conocimiento de casos en los que no sea necesario fijar un criterio de importancia o trascendencia para el orden jurídico nacional.¹³⁹ Asimismo, se reformó la fracción IX del artículo 107, con tal que el Pleno de la Corte conociera de la revisión en amparo directo cuando las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito decidieran sobre la inconstitucionalidad de una ley o establecieran la interpretación directa de una norma constitucional. Esta facultad recuerda al *writ of certiorari* estadounidense,¹⁴⁰ medio principal por el que un caso llega a la Corte Suprema Federal. El *certiorari* se concede a discreción, como ocurre con la revisión a que alude la fracción IX del artículo 107 constitucional. Esta facultad no sólo se ejerce en el caso de amparos directos. Si bien no hay disposición constitucional o legal alguna que le confiera competencia para conocer de la revisión de amparos indirectos —atribución originaria de las Salas—, la jurisprudencia ha facilitado que el Pleno también se pronuncie sobre la revisión de amparos indirectos.¹⁴¹

¹³⁸ GÓNGORA PIMENTEL, Genaro D., “La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como árbitro nacional, a diez años de la reforma constitucional”, en VV.AA., *Estudios en honor de Humberto Román Palacios*, México, Porrúa, 2005, p. 59. Conviene agregar que el 13 de noviembre de 2007 se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* la importante reforma del artículo 97 constitucional, consistente en derogar su tercer párrafo, que facultaba al Alto Tribunal para investigar posibles violaciones del voto público.

¹³⁹ Exposición de motivos de la iniciativa de reforma de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 6 de abril de 1999.

¹⁴⁰ PERRY, Jr., H. W., “Writ of certiorari”, en HALL, Kermit L. (ed.), *op. cit.*, pp. 131-133.

¹⁴¹ Tesis P./J. 18/2000, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XI, marzo de 2000, p. 36.

Esta última reforma implicó la expedición de acuerdos generales plenarios para establecer las bases de tramitación de los amparos directos, así como el envío de asuntos a los Tribunales Colegiados en amparo indirecto, y reglas para remitir asuntos de la competencia originaria del Pleno a las Salas. También se celebraron los Acuerdos Generales 9/2000 y 10/2000, referido el primero al envío a las Salas de los amparos en revisión y los amparos directos de 1998 y años posteriores, cuya competencia originaria fuera del Pleno; por su parte, el 10/2000 se refirió a que, en el caso de impugnación de leyes locales, la competencia atribuida al Pleno pasaría a los Tribunales Colegiados de Circuito.

Los Acuerdos Generales 4/2000 y 10/2000, entre otros, fueron abrogados por el diverso 5/2001,¹⁴² relativo a los asuntos que el Pleno conservaría para su resolución y a los de su competencia originaria que enviaría a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito. Este acuerdo resulta particularmente importante, porque permite apreciar los esfuerzos de la propia Corte para limitarse a salvaguardar las disposiciones constitucionales. El Pleno de la Corte ha emitido otros acuerdos destinados a distribuir la carga de trabajo entre el propio Pleno, las Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito; entre ellos destacan el 6/2003,¹⁴³ relativo al envío de asuntos de su competencia originaria a las Salas; el 7/2003,¹⁴⁴ que adiciona el acuerdo 1/1998 que regula el turno de expedientes; y el 8/2003,¹⁴⁵ que deroga la fracción III del artículo tercero del Acuerdo General 5/2001, relativo a la determinación de los asuntos que

¹⁴² *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XIV, julio de 2001, p. 1161.

¹⁴³ *Idem*, t. XVII, abril de 2003, p. 1163.

¹⁴⁴ *Idem*, p. 1167.

¹⁴⁵ *Idem*, p. 1171.

conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.¹⁴⁶ Por lo que hace a la materia tributaria, el 26 de abril de 2005 se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* el ACUERDO NÚMERO 11/2005, DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL CINCO, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RELATIVO A LA REMISIÓN DE ASUNTOS A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA CONOCER Y RESOLVER ASUNTOS EN LOS QUE SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES EN MATERIA TRIBUTARIA,¹⁴⁷ cuyos puntos primero y segundo señalan:

PRIMERO. Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establezca jurisprudencia en asuntos en los que se impugnen normas de carácter general en materia tributaria, fijando criterios sobre los principios de proporcionalidad, equidad, legalidad y destino al gasto público a los que se refiere el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se remitirán los asuntos pendientes de resolución en los que se impugnen las mismas normas a los Tribunales Colegiados de Circuito quienes deberán aplicar la jurisprudencia y, en su caso, estudiar y resolver con plenitud de jurisdicción, los demás temas, cuando así lo determine el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Los tres acuerdos fueron emitidos el 31 de marzo de 2003.

¹⁴⁷ *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXI, abril de 2005, p. 1703.

¹⁴⁸ Última frase adicionada por el Punto Único del ACUERDO NÚMERO 14/2005 DE TRECE DE JUNIO DE DOS MIL CINCO, DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE MODIFICA Y ADICIONA EL ACUERDO GENERAL NÚMERO 11/2005, DE ONCE DE ABRIL DE DOS MIL

En consecuencia, en esos casos, habiendo resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación los temas que consideró fundamentales para ser examinados por ella, todos los demás temas, aun los relativos a la constitucionalidad de leyes, deberán ser resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito.¹⁴⁹

SEGUNDO. La remisión de los expedientes a los Tribunales Colegiados de Circuito deberá hacerse observando el trámite dispuesto al respecto en el Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno.

Otros Acuerdos relativos han sido los siguientes:

ACUERDO NÚMERO 3/2006, DE VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL SEIS, DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RELATIVO A LA REMISIÓN A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DE LOS ASUNTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE PERCIBEN INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO.¹⁵⁰

ACUERDO NÚMERO 12/2007, DE VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL SIETE DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL QUE SE DETERMINA EL LEVANTAMIENTO DE APLAZAMIENTO, Y LA REMISIÓN A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y CONSERVACIÓN POR ÉSTOS, PARA SU RESOLUCIÓN, DE

CINCO, RELATIVO A LA REMISIÓN DE ASUNTOS A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA CONOCER Y RESOLVER ASUNTOS EN LOS QUE SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES EN MATERIA TRIBUTARIA.

¹⁴⁹ Párrafo adicionado por el Acuerdo indicado en la nota anterior.

¹⁵⁰ Acuerdo 3/2006, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, t. XXIII, abril de 2006, p. 1241.

LOS ASUNTOS EN LOS QUE SE IMPUGNAN LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE REGULAN LA DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO.¹⁵¹

ACUERDO DICTADO EL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL SIETE POR EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PARA MODIFICAR EL TRANSITORIO PRIMERO DEL ACUERDO GENERAL NÚMERO 12/2007, EN EL QUE SE DETERMINA EL LEVANTAMIENTO DE APLAZAMIENTO, Y LA REMISIÓN A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y CONSERVACIÓN POR ÉSTOS, PARA SU RESOLUCIÓN, DE LOS ASUNTOS EN LOS QUE SE IMPUGNAN LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE REGULAN LA DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO.¹⁵²

ACUERDO GENERAL NÚMERO 17/2007, DE VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL QUE SE DETERMINA EL LEVANTAMIENTO DE APLAZAMIENTO Y LA REMISIÓN A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y CONSERVACIÓN POR ÉSTOS, PARA SU RESOLUCIÓN, DE LOS ASUNTOS EN LOS QUE SE IMPUGNAN ARTÍCULOS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, REFORMADOS POR DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CUATRO Y EL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL CINCO, QUE REGULAN EL SISTEMA DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y OTROS TEMAS RELACIONADOS.¹⁵³

¹⁵¹ Acuerdo 12/2007, *ibid.*, t. XXV, junio de 2007, p. 1189.

¹⁵² Acuerdo 12/2007, *ibid.*, p. 1195.

¹⁵³ Acuerdo 17/2007, *ibid.*, t. XXVI, agosto de 2007, p. 1915.

ACUERDO NÚMERO 21/2007, DE VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL QUE SE DETERMINA EL LEVANTAMIENTO DEL APLAZAMIENTO, Y LA REMISIÓN A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y CONSERVACIÓN POR ÉSTOS, PARA SU RESOLUCIÓN, DE LOS ASUNTOS EN LOS QUE SE IMPUGNAN ARTÍCULOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RELACIONADOS CON EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO, DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE PERCIBEN INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Acuerdo 21/2007, *ibid.*, p. 1933.

VII. Las garantías constitucionales en México

A. Jurisdiccionales

1. El juicio de amparo

El juicio de amparo¹⁵⁵ es el medio de protección constitucional con características propias, que se hace valer a instancia de parte agraviada contra actos cometidos por autoridades de cualquier ámbito gubernamental, que se hayan traducido en la violación de las garantías individuales, a fin de que una sentencia restituya al afectado en el pleno goce de la garantía vulnerada en su contra. Cuando el amparo protege al quejoso contra *leyes* violatorias de garantías individuales, se denomina *amparo contra leyes*. Si se promueve contra *actos* violatorios de garantías, se conoce como *amparo-garantías*. Si se interpone contra la inexacta y definitiva aplicación de la

¹⁵⁵ FIX-ZAMUDIO, Héctor y Héctor Fix-Fierro, "Amparo", en VV.AA., *Nuevo diccionario jurídico mexicano*, op. cit., t. I, p. 180; "Amparo", en PINA, Rafael de y Rafael de Pina Vara, *Diccionario de derecho*, 31a. ed., México, Porrúa, 2003, p. 79; ARELLANO GARCÍA, Carlos, op. cit., p. 333; BARRERA GARZA, Óscar, *Compendio de amparo*, México, McGraw-Hill, 2002, p. 22; BURGOA, Ignacio, *El juicio de amparo*, 38a. ed., México, Porrúa, 2001, p. 169; CASTRO, Juventino V., *Garantías y amparo*, 11a. ed., México, Porrúa, 2000, p. 349; FIX-ZAMUDIO, Héctor y Salvador Valencia Carmona, op. cit., pp. 818-819; NORIEGA, Alfonso, op. cit., t. I, p. 58.

ley al caso concreto, se está en presencia de un *amparo-casación*¹⁵⁶ o *amparo-recurso*. Por último, si el amparo se intenta contra la existencia de invasiones recíprocas de la soberanía federal o de los Estados, se le conocerá como *amparo soberanía* o *amparo por invasión de esferas*.¹⁵⁷

Este juicio se rige por diversos principios:¹⁵⁸

- a) *Principio de la iniciativa o la instancia de parte*: el amparo sólo puede ser promovido por la parte agraviada por un acto de autoridad que, en su concepto, ha conculcado sus garantías.
- b) *Principio de existencia de agravio personal y directo*: el agravio es la provocación de un daño o perjuicio a una persona en relación con las garantías constitucionales que a ella se le atribuyen.
- c) *Principio de definitividad*: el juicio de amparo no puede promoverse si antes no se han agotado los juicios, recursos o medios de defensa que la ley que rige el acto establezcan, y que tengan por objeto modificar o nulificar dicho acto.
- d) *Principio de tramitación jurisdiccional*: el amparo es una institución que se tramita ante órgano jurisdiccional y adopta la forma de un juicio.

¹⁵⁶ Héctor Fix-Zamudio (“Casación”, en *Nuevo diccionario jurídico mexicano*, t. I, *op. cit.*, p. 504) define a la casación como “el medio de impugnación que se traduce en el recurso de carácter extraordinario a través del cual se examina la legalidad de la actividad del juez en el procedimiento y en la sentencia que de ser acogido, puede producir el efecto de anular el fallo respectivo, ya sea para reponer el citado procedimiento o con el propósito de que se pronuncie una nueva sentencia de fondo”. *Casación* significa “anular”. El amparo-casación anularía una sentencia por violación a la ley, e impediría revisar de nuevo el proceso.

¹⁵⁷ CASTRO, Juventino V., *Garantías y amparo*, *op. cit.*, p. 358.

¹⁵⁸ ARELLANO GARCÍA, Carlos, *op. cit.*, pp. 378-379 y 381-382; BARRERA GARZA, Óscar, *op. cit.*, p. 71; CASTRO, Juventino V., *op. cit.*, pp. 376-377, 379 y 381.

- e) *Principio de estricto derecho y suplencia de la queja*: el juzgador de amparo debe limitar su función jurisdiccional a resolver sobre los actos reclamados y conceptos de violación expresados en la demanda, sin hacer consideraciones de inconstitucionalidad o legalidad que no haya hecho valer el quejoso. El principio de estricto derecho admite como excepción la suplencia de la queja, que consiste en corregir los errores en las demandas de amparo en las materias agraria, penal y laboral, sobre todo.
- f) *Principio de relatividad*: la resolución sólo beneficia o perjudica a quien promovió el juicio de amparo (“fórmula Otero”), no al resto de los gobernados; es decir, la sentencia de amparo no tiene efectos *erga omnes*.

El juicio de amparo puede ser indirecto o directo.¹⁵⁹ El primero se promueve ante los Juzgados de Distrito y procede, esencialmente, *a)* contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso; *b)* contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, o que al provenir de ellos hayan sido ejecutados fuera de juicio o después de concluido éste; *c)* contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él; y *d)* contra las resoluciones

¹⁵⁹ Véanse los artículos 114 y 158 de la Ley de Amparo.

del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. Por su parte, el amparo directo se promueve ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o laborales, respecto de los que no proceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.

2. La controversia constitucional

Desde el 5 de mayo de 1917 hasta el 31 de diciembre de 1994, el artículo 105 constitucional señaló:

Corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocer de las controversias que se susciten entre dos o más Estados, entre los poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos, y de los conflictos entre la Federación y uno o más Estados, así como de aquellos en que la Federación fuese parte.¹⁶⁰

Esta disposición carecía de ley reglamentaria y los conflictos a que alude solían resolverse por el Senado, en uso de las facultades exclusivas que le otorgan las fracciones V y VI del artículo 76 constitucional. La falta de reglamentación motivó que el Máximo Tribunal aplicara el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley

¹⁶⁰ CASTRO, Juventino V., *El artículo 105 constitucional*, op. cit., p. 169.

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal de 1978 y la Ley de Planeación de 1983. Finalmente, con las reformas de 1994, la Corte fue declarada competente para conocer, en única instancia, de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, ambas previstas en el artículo 105, fracciones I y II —respectivamente— de la Constitución Federal,¹⁶¹ que además se reglamentaron.¹⁶²

La controversia constitucional es el juicio de única instancia que la Federación, un Estado, el Distrito Federal o un Municipio, plantean ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para demandar la reparación de un agravio producido por una norma general o un acto que, en ejercicio excesivo de sus atribuciones constitucionales, fue responsabilidad de alguno de los órganos de gobierno citados, lo que conculca el federalismo, el reparto de competencias fijado en la Constitución y la soberanía popular.¹⁶³

La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha estimado que con este proceso debe salvaguardarse toda la Ley Fundamental, lo que obliga a no ignorar conceptos de invalidez que aparente-

¹⁶¹ Exposición de motivos de la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 5 de diciembre de 1994. Cfr. COSSÍO, José Ramón, “Similitudes y diferencias entre las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad”, en COSSÍO, José Ramón y Luis M. Pérez de Acha (comps.), *La defensa de la Constitución*, México, Fontamara, 1997, pp. 65-79.

¹⁶² Cfr. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 11 de mayo de 1995. En cuanto a las controversias constitucionales promovidas antes de la entrada en vigor de dicha ley, se recomienda consultar la tesis P./J. 43/97, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. V, junio de 1997, p. 420.

¹⁶³ Cfr. *¿Qué son las controversias constitucionales?*, 2a. ed., México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2004.

mente no guarden relación directa e inmediata con preceptos o formalidades previstos en la propia Constitución. Así se ha ampliado el alcance protector de la controversia constitucional.¹⁶⁴ Según la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, toca a la Suprema Corte de Justicia conocer de las controversias constitucionales que, salvo las referidas a la materia electoral, se susciten entre:

1. La Federación y un Estado o el Distrito Federal;
2. La Federación y un municipio;
3. El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal;
4. Un Estado y otro;
5. Un Estado y el Distrito Federal;
6. El Distrito Federal y un municipio;
7. Dos municipios de diversos estados;
8. Dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
9. Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
10. Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y
11. Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

Estas controversias se sustancian con base en el Título II de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y supletoriamente por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Para que

¹⁶⁴ Tesis P./J. 98/99, *idem*, p. 703. Véase también la nota precedente.

procedan, la esfera competencial del promovente debe ser afectada por un acto concreto o una disposición de carácter general, cuya aplicación contravenga a la Constitución Federal. La necesidad de que los agravios incidan en la esfera jurídica del promovente ha sido establecida por la jurisprudencia de la Corte.

Conviene señalar que este juicio procede para resolver conflictos limítrofes entre los Estados; no obstante, según reformas y adiciones aprobadas por el Senado el 21 de junio de 2005 a los artículos 46, 73, 76 y 105 de la Constitución Federal,¹⁶⁵ las controversias que al respecto se encuentren en la Corte deberán ser remitidas a la Cámara de Senadores, que las resolverá de manera definitiva por decreto. Según las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado, estas enmiendas provocarán que: *a)* las entidades federativas arreglen entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores (mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes), cuyas resoluciones en la materia serán definitivas e inatacables; *b)* la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca a través de la controversia constitucional, a instancia de parte interesada, de los conflictos derivados de la ejecución del correspondiente decreto de la Cámara de Senadores; *c)* se derogue la facultad de arreglar definitivamente los límites de los Estados, determinando las diferencias que entre ellos se susciten, cuando esas diferencias tengan un carácter contencioso; y *d)* la Suprema Corte de Justicia de la Nación

¹⁶⁵ BECERRA, Bertha, "Resolverá Senado conflictos sobre límites territoriales de los estados", en *El Sol de México*, 22 de junio de 2005.

conozca, en los términos que señale la ley reglamentaria, de las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y en las que los Estados pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites.¹⁶⁶

3. La acción de inconstitucionalidad

La acción de inconstitucionalidad es el procedimiento abstracto de control que el 33% de los integrantes de las cámaras legislativas federales y locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como los partidos políticos y el Procurador General de la República, demandan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se resuelva sobre la posible contradicción entre una norma general —con el carácter de ley o decreto— o un tratado internacional y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, se declare la invalidez total o parcial de aquéllos, a fin de garantizar la regularidad constitucional y la certeza del orden jurídico.¹⁶⁷ Su trámite se basa en el Título III de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en lo no previsto en él, por las diversas del Título II de la misma ley.¹⁶⁸ Supletoriamente se aplica el Código Federal de Procedimientos Civiles.

La acción de inconstitucionalidad puede ser promovida por:

¹⁶⁶ Versión estenográfica de la sesión de instalación del periodo extraordinario de la H. Cámara de Senadores, celebrada el martes 21 de junio de 2005, en www.senado.gob.mx.

¹⁶⁷ Cfr. *¿Qué son las acciones de inconstitucionalidad?*, 2a. ed., México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2004.

¹⁶⁸ Tesis P./J. 3/99, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. IX, febrero de 1999, p. 289.

1. El equivalente al 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por aquél;
2. El equivalente al 33% de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano;
3. El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano;
4. El equivalente al 33% de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano;
5. El equivalente al 33% de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea; y
6. Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales, federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, pero sólo contra leyes electorales expedidas por el órgano legislativo de la entidad federativa que les otorgó el registro.
7. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus equivalentes en los Estados y en el Distrito Federal.

La acción de inconstitucionalidad procede contra normas generales con el carácter de leyes o decretos, y tratados internacionales, siempre que puedan ser contrarios a la Constitución Federal.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Tesis P./J. 22/99, *ib.*, abril de 1999, p. 257.

Que una norma sea de carácter general depende no sólo de su designación, sino también de su contenido material; es decir, la norma impugnable debe cubrir ciertos requisitos que la definan como de carácter general y, consecuentemente, combatible mediante la acción de inconstitucionalidad.¹⁷⁰ Por ejemplo, las Constituciones locales son normas de carácter general no sólo por sus características, sino porque si no lo fueran se sustraerían del control abstracto ejercido por la Corte y, por tanto, dejarían de subordinarse a la Constitución Federal.¹⁷¹

Las sentencias de las acciones de inconstitucionalidad surten efectos generales cuando al menos ocho Ministros hayan votado por declarar la invalidez de la norma general o el tratado impugnados. En los demás casos, se desestima la acción y se ordena su archivo. Sin embargo, no sólo la declaración de invalidez puede derivar de una acción de inconstitucionalidad, pues el Pleno de la Corte también puede resolver que se inaplique temporalmente la disposición impugnada.¹⁷²

En 1996 se agregó un párrafo a la fracción II del artículo 105 constitucional, para determinar que la única vía para plantear la contradicción entre una ley electoral y la Constitución es la acción de inconstitucionalidad. El amparo no puede promoverse para impugnar leyes electorales por establecerlo así la fracción VII del artículo 73 de su ley reglamentaria.

¹⁷⁰ Tesis P./J. 23/99, *ib.*, p. 256.

¹⁷¹ Tesis P./J. 16/2001, *ib.*, t. XIII, marzo de 2001, p. 447.

¹⁷² Tesis P./J. 41/2000, *ib.*, t. XI, abril de 2000, p. 546.

4. El juicio de revisión constitucional electoral

El juicio de revisión constitucional electoral¹⁷³ procede para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales o resolver las controversias surgidas durante ellos, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- a) Que sean definitivos y firmes;
- b) Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- c) Que la violación reclamada pueda resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones;
- d) Que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales;
- e) Que la reparación solicitada sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos; y
- f) Que se hayan agotado en tiempo y forma todas las instancias previas establecidas por las leyes, para combatir los actos o resoluciones electorales en virtud de los cuales se pudieran haber modificado, revocado o anulado.

El juicio se desecha de no cumplirse alguno de estos requisitos. Es competente para resolverlo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en única instancia, tratándose de

¹⁷³ Artículos 86 y 87 de la LGSMIME.

actos o resoluciones relativos a las elecciones de gobernadores, diputados locales, autoridades municipales, así como de jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y titulares de los órganos político-administrativos del Distrito Federal.

5. El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano

Es un instrumento procesal¹⁷⁴ paralelo al juicio de amparo; pueden promoverlo los ciudadanos para impugnar actos de autoridades electorales que hayan resultado violatorios de sus derechos políticos. El amparo no procede porque los derechos político-electorales no son garantías individuales, sino prerrogativas de quienes, según los artículos 34 y 35 de la Constitución Federal, son ciudadanos mexicanos.

La Constitución y la ley establecen que este juicio sólo procede contra actos de autoridades electorales, dentro de las que no debe considerarse a los partidos políticos.¹⁷⁵ Está contemplado en la fracción V del artículo 99 constitucional (reformado el 13 de noviembre de 2007) que indica:

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la

¹⁷⁴ Artículo 79, primer párrafo, de la LGSMIME; FIX-ZAMUDIO, Héctor y Salvador Valencia Carmona, *op. cit.*, p. 870; ORTIZ MARTÍNEZ, Carlos, “Medios de Impugnación en Materia Electoral I”, en VV.AA., *Apuntes de derecho electoral*, t. II, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2000, p. 1123; REYES ZAPATA, Mauro Miguel, “Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), *op. cit.*, t. II, p. 1203.

¹⁷⁵ Tesis J.15/2001, *Justicia electoral*, Tercera Época.

máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

(...)

(...)

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I.-IV.

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos políticos electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por un partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables (...).

Este artículo está reglamentado en el Libro Tercero —artículos 79 a 85— de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME). Es competente para resolverlo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,¹⁷⁶ normalmente a través de la Sala Superior, aunque las Salas Regionales lo harán en los siguientes supuestos: *a)* que la promoción del juicio se realice durante y con relación a un proceso electoral federal ordinario; y *b)* que el tema de la impugnación se relacione con el derecho político-electoral del ciudadano de votar, es decir, cuando, tras

¹⁷⁶ *El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 20 preguntas y respuestas*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2002, pp. 13, 16 y 17. Véanse también los artículos 189, fracción I, inciso *f)*, 192 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

haber cumplido con los requisitos y trámites previstos en la ley, el ciudadano no haya obtenido oportunamente el documento que la ley electoral respectiva exija para ejercer el voto, o cuando, tras haber obtenido dicho documento, el ciudadano no esté incluido en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio, o, en fin, cuando el ciudadano considere haber sido excluido indebidamente de tal lista.¹⁷⁷ La promoción del juicio sólo se justificará si, a través de otras instancias o gestiones, no se logró reparar el derecho político-electoral violado, según se desprende de lo establecido por el párrafo segundo del artículo 80 de la LGSMIME.

El juicio se tramita¹⁷⁸ según las reglas de carácter general establecidas en el Título II del Libro Primero de la LGSMIME, sin desconocer las reglas particulares establecidas en el Libro Tercero de la propia ley. Los fallos que origine son definitivos e inatacables, y sus efectos pueden consistir en invalidar el acto o la resolución combatidos, aparte de restituir al promovente en el goce del derecho político-electoral violado.

B. No jurisdiccionales

1. La facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Aunque toda violación de derechos fundamentales tenga especial trascendencia al orden constitucional que amerita ser reparada por

¹⁷⁷ Véase la fracción III del artículo 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

¹⁷⁸ Véanse los artículos 6 a 33 y 79 a 85 de la LGSMIME.

la vía establecida para tal efecto en la propia Constitución Federal, debe estimarse que las violaciones de garantías a las que alude el párrafo segundo del artículo 97 constitucional conllevan tal gravedad que, al distinguirse de otras violaciones de derechos fundamentales que pueden controvertirse en un juicio de amparo, ameritan que el Máximo Tribunal ejerza las facultades indagatorias precisadas en el numeral citado. En virtud de la naturaleza excepcional de las violaciones de garantías a que se refiere aquel precepto, debe considerarse que dichas violaciones pueden ocurrir aun cuando un conjunto de autoridades de dos o más Poderes de la Federación o de los Estados llevan a cabo un concierto o relación deliberada para afectar los derechos de alguna persona, desconociendo el sistema de distribución competencial establecido constitucionalmente, afectando el sistema federal mexicano o el principio de división de poderes.¹⁷⁹

En efecto, el artículo 97, párrafo segundo, constitucional, faculta a la Suprema Corte de Justicia para averiguar algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de garantías individuales. El Tribunal en Pleno ha considerado que la gravedad de la violación debe tenerse como presupuesto de la procedencia de la investigación, pues con ello se medirá la trascendencia social de la violación, sea que recaiga sobre una o varias personas —al afectar la forma de vida de una comunidad—, lo que permitirá establecer criterios y líneas de interpretación sobre temas fundamentales en el ámbito de los derechos humanos, así como directrices a las autoridades respecto de la forma de actuar para respetar esos derechos, con fundamento en las investigaciones que previamente puedan

¹⁷⁹ Tesis P. XXXVI/2008, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXVII, abril de 2008, p. 7.

haber efectuado las autoridades correspondientes; ello no podría lograrse si siguieran exigiéndose condiciones tan rígidas como la existencia de un desorden generalizado como presupuesto para el ejercicio de la facultad. Es decir, para determinar la procedencia de la facultad de investigación debe tomarse en cuenta si presumiblemente existió o no una violación de garantías y, de ser así, si ésta puede o no considerarse grave, en atención al impacto que tales hechos pudiesen haber tenido en la comunidad.¹⁸⁰

Por otra parte, del análisis de las reformas realizadas al artículo 97 constitucional, en cuanto a las diversas facultades de investigación que establecía su texto original, se desprende que éstas se han acotado al otorgarse, en forma específica, a otras autoridades las atribuciones y responsabilidades constitucionales que alguna vez se confirieron a la Suprema Corte de Justicia. En el texto original del párrafo tercero de ese precepto se facultó al Alto Tribunal para averiguar algún delito castigado por la ley federal; sin embargo, mediante reforma constitucional publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 6 de diciembre de 1977, se modificó dicho párrafo para subdividirlo en dos, señalando, en uno, la facultad para investigar algún hecho o hechos que constituyeran la violación de alguna garantía individual y, en otro, la atribución para averiguar violaciones del voto público cuando pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los Poderes de la Unión. Así, mediante esta reforma constitucional se eliminó la atribución de la Suprema Corte para investigar delitos federales, por corresponder su investigación y persecución al Ministerio Público de la Federación. Por tanto, la Suprema Corte de Justicia, al realizar las investigaciones conducentes, carece de atribuciones para indagar sobre

¹⁸⁰ Tesis P. XLVII/2007, *ibid.*, t. XXVI, diciembre de 2007, p. 18.

hechos que puedan constituir delitos federales, menos aún para ejercer las facultades que constitucional o legalmente se han otorgado al Ministerio Público, de lo que se concluye que la averiguación de hechos que puedan constituir una grave violación de garantías individuales constituye un medio formalmente judicial y materialmente administrativo de control constitucional.¹⁸¹ Más aún, la facultad de investigar posibles violaciones al voto público fue suprimida del texto constitucional, al derogarse el párrafo tercero del artículo 97 constitucional, según el *Diario Oficial de la Federación* de 13 de noviembre de 2007.

La facultad de investigación de violaciones graves de garantías individuales reviste autonomía e independencia respecto a diversos procesos o procedimientos que puedan corresponder a otras autoridades en el ejercicio de sus facultades, de modo que las determinaciones de la Corte en ejercicio de la facultad de investigación, su propia suficiencia y la existencia o no de violaciones graves de garantías individuales, están acotadas al ámbito competencial que el artículo constitucional citado le atribuye, y cuyo único propósito radica en conocer la verdad material de lo sucedido y determinar si existieron o no graves violaciones de garantías individuales, sin que con motivo de la investigación pueda imponer sanciones, determinar responsabilidades de cualquier índole o exonerar individuos. Por consiguiente, las decisiones del Máximo Tribunal no pueden ser entendidas como un obstáculo o impedimento para que las autoridades competentes en las materias correspondientes actúen en ejercicio de las facultades que les hayan sido conferidas constitucional o legalmente.¹⁸²

¹⁸¹ Tesis P. XXXIV/2008, *ibid.*, t. XXVII, marzo de 2008, p. 5.

¹⁸² Tesis P. XXXVIII/2008, *ibid.*, abril de 2008, p. 7.

El ejercicio de esta facultad puede ser solicitado por: *a)* el Presidente de la República, *b)* alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, *c)* los gobernadores de los Estados y *d)* el jefe de Gobierno del Distrito Federal.¹⁸³

Por otra parte, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación faculta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia para, entre otras cosas, reglamentar el ejercicio de sus facultades, así como para emitir acuerdos generales en las materias de su competencia, con fines instrumentales u organizacionales de trabajo, relacionados con la forma en que ejercerá sus funciones. Así, en el Acuerdo General 16/2007 (en adelante el Acuerdo),¹⁸⁴ del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establecieron las reglas a que deberán sujetarse las comisiones de investigación formadas con motivo del ejercicio de la facultad indagatoria.

Conforme a las citadas reglas, los comisionados deberán actuar en todo momento con apego al marco constitucional y con respeto a las garantías individuales, sujetándose a lo señalado en el Acuerdo (Regla 3). Asimismo, las investigaciones deberán desarrollarse con imparcialidad, objetividad e independencia y con respeto a la autonomía de los tres niveles de gobierno. Las reglas que establecen facultades y obligaciones para las comisiones se aplicarán, en lo conducente, al comisionado designado por el Pleno para realizar una investigación.

La Comisión Investigadora y su personal de apoyo serán responsables del manejo de la información que recaben con motivo

¹⁸³ Tesis P. XXVIII/2003, *ibid.*, t. XVIII, diciembre de 2003, p. 11.

¹⁸⁴ *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXVI, agosto de 2007 p. 1905.

de la investigación, para lo cual deberán atender al artículo 6o. constitucional, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Regla 4). Además, el personal de la Comisión Investigadora deberá guardar la más estricta confidencialidad sobre el expediente respectivo, pues a quien la quebrante se le sujetará al procedimiento de responsabilidad correspondiente.

Conviene aclarar que la Comisión carece de atribuciones para solicitar la intervención de comunicaciones privadas, pues, por una parte, la disposición constitucional condiciona la legitimación para hacer la solicitud correspondiente al principio de reserva de ley, sin que algún acto formalmente legislativo confiera esa legitimación a la citada comisión; y, por otra, porque la facultad de investigación es un medio formalmente judicial y materialmente administrativo de control constitucional del que se espera descubrir la verdad, sin sujetarse a un procedimiento judicial.¹⁸⁵

Toda investigación se limitará exclusivamente a los hechos consumados determinados por el Pleno en la resolución en que se acuerde el ejercicio de la facultad de investigación (Regla 5). Las investigaciones podrán durar hasta seis meses, correspondiendo al Pleno decidir si amplía dicho plazo por requerirlo así la investigación.

¹⁸⁵ Tesis P. XXXII/2008, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXVII, marzo de 2008, p. 6.

La Comisión rendirá mensualmente un informe al Pleno, destacando las actividades que hubiera desarrollado en ese lapso (Regla 6). Las Comisión tiene las siguientes facultades (Regla 7):

1. Solicitar de autoridades o servidores públicos todo tipo de documentos e informes que pudieran guardar relación con la investigación, independientemente de que sea de naturaleza reservada o confidencial;
2. Solicitar la colaboración de las personas físicas o morales que resulte necesaria para la investigación, a fin de que manifiesten los hechos o datos que les consten;
3. Presentarse en las oficinas de las autoridades a quienes se relacione con los hechos sujetos a la investigación, ya sea personalmente o por conducto del personal bajo su mando, para revisar documentación que pudiera vincularse con la investigación, previo acuerdo que motive la pertinencia de la medida;
4. Solicitar el apoyo técnico de especialistas, cuando así lo requiera la investigación; y
5. Efectuar todas las demás acciones que sean necesarias para la investigación de los hechos, ciñéndose en todo momento a lo dispuesto en la Regla 3 del Acuerdo.

Los acuerdos o determinaciones de la Comisión se tomarán por unanimidad o mayoría de votos, sin perjuicio de que la ejecución de esos acuerdos o determinaciones se realice de manera separada o conjunta por los comisionados, o bajo la coordinación de alguno de ellos (Regla 8). De todo acuerdo y actuación se dejará constancia.

La Comisión se auxiliará con secretarios del Poder Judicial de la Federación que estén investidos de fe pública en el ejercicio de sus funciones (Regla 9).

La Comisión se instalará donde la Suprema Corte determine, y podrá actuar en los sitios que sean necesarios con motivo de la investigación (Regla 10). Para efectos de su actuación, todos los días y horas son hábiles.

Dentro de los quince días siguientes a la designación de la Comisión, ésta deberá elaborar el Protocolo de investigación y hacerlo del conocimiento del Pleno, que podrá modificarlo en cualquier momento (Regla 11). La Comisión podrá ampliar el Protocolo si durante el desarrollo de la investigación advierte la conveniencia de realizar actividades no comprendidas en él, sin perjuicio de comunicarlo al Pleno.

Aprobado el Protocolo por la Comisión, ésta pedirá un informe sobre los hechos presuntamente violatorios de garantías individuales a las autoridades que pudieran tener relación directa o indirecta con ellos. Dicho informe se rendirá por escrito dentro del plazo de treinta días, y deberá referirse a los hechos, omisiones, datos y demás elementos relacionados que sean de su conocimiento, acompañando, en su caso, los documentos de soporte que estimen convenientes (Regla 12).

Debe indicarse que la prueba presuncional permite, en múltiples ocasiones, probar aquellos hechos no susceptibles de demostrarse de manera directa, puesto que al acontecer los hechos en un tiempo y espacio determinados, una vez consumados, es difícil constatar inmediatamente su existencia. En opinión de la Suprema Corte de Justicia, un hecho endeble del que se sospecha o del que se crea que pudo o no haber acaecido, no puede producir inferencia válida alguna, aunque el procedimiento indagatorio de la

existencia de violaciones graves a garantías individuales no comparta la naturaleza de un proceso jurisdiccional o específicamente penal, puesto que todo procedimiento y acto de autoridad se encuentran sujetos tanto a las normas constitucionales como a las reglas de la lógica y sana crítica en materia probatoria, como a preservar los valores insitos en el texto constitucional, entre ellos el correspondiente a la presunción de inocencia, principio cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues su correcta aplicación garantiza la protección de otros derechos fundamentales, como la dignidad humana y la libertad misma, de ahí que la Suprema Corte de Justicia no pueda válidamente violentar las reglas de la lógica y de la valoración de pruebas para sustentar conclusiones dudosas en el ejercicio de la facultad de investigación, cuyo impacto sobre el Estado democrático y el orden jurídico nacional resultan relevantes.¹⁸⁶

Las solicitudes para que una autoridad o un particular colaboren en la investigación, proporcionando la información y documentación con que cuenten, podrán hacerse por cualquier medio de comunicación cierto, haciéndolo constar en el expediente relativo (Regla 13). Cuando dichas solicitudes entrañen una entrevista personal o un término para la práctica de alguna actuación, se hará saber a la autoridad o al particular de que se trate, con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación al día y hora en que haya de realizarse aquélla.

Los particulares que colaboren en la investigación podrán designar un domicilio o proporcionar un número telefónico o de fax

¹⁸⁶ Tesis P. XXXVII/2008, *ibid.*, p. 9.

y, en su caso, una dirección de correo electrónico para efectos de comunicación (Regla 14).

A su vez, las autoridades serán responsables de proporcionar todas las facilidades que se requieran para el desempeño de las labores de investigación y permitir el acceso a los documentos o archivos respectivos (Regla 15). Asimismo, deberán remitir a la Comisión Investigadora la información solicitada debidamente foliada y, en su caso, certificada.

En el desarrollo de las entrevistas con autoridades o particulares relacionados con los hechos materia de la investigación, se estará a lo siguiente (Regla 16):

1. Las entrevistas se realizarán por cualquiera de los comisionados, asistidos por el secretario a su cargo, quien dará fe de lo actuado y asentará el lugar, la hora, el día, el mes y el año en que se llevó a cabo;
2. Se usará el idioma español y si fuera en otra lengua, se pedirá el auxilio de un intérprete. Cuando se trate de un indígena, deberá asegurarse la presencia de un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura;
3. Su contenido se hará constar dando preferencia a la videograbación y grabación de voz, a través de los medios tecnológicos que se tengan al alcance. En estos casos, en acto por separado, se levantará acta en la que se harán constar las manifestaciones que se hubieren realizado.

Cuando no sea posible grabar o videograbar el contenido de la entrevista, ésta se hará constar por escrito, debiendo firmar quienes hayan intervenido; y

4. Al inicio de la entrevista, se hará saber al compareciente el motivo de ella, la naturaleza de la investigación, explicándole que no se trata del desahogo de una diligencia jurisdiccional; que los comisionados no intervienen como autoridades judiciales, jurisdiccionales o en averiguación de algún delito; que, por tanto, ante la comisión, no comparece como indiciado, inculpado o procesado, sino únicamente con el fin de que manifieste los hechos que le consten en relación con la investigación realizada.

Ahora bien, como los párrafos noveno y décimo del artículo 16 constitucional determinan que las grabaciones obtenidas mediante la intervención de comunicaciones privadas sin autorización judicial carecen de valor probatorio, sin que el Poder Revisor de la Constitución haya establecido alguna excepción a la consecuencia de vulnerar ese precepto fundamental, la imposibilidad constitucional de otorgar valor probatorio a esas grabaciones opera en el caso de la facultad de investigación, aunque éste no tenga el carácter de un procedimiento jurisdiccional, pues aun cuando no está sujeto al rigorismo propio de éste, sí lo está al respeto irrestricto de los derechos fundamentales establecidos en esa Ley Fundamental.¹⁸⁷

Más todavía, la Corte ha señalado que los registros de llamadas telefónicas no constituyen una intervención a las comunicaciones privadas, pues en ellos sólo se desglosan las llamadas telefónicas que en determinadas fechas se efectuaron, pero no se desprende el contenido de las conversaciones, por lo que para recabarlos y obtenerlos no es preciso encontrarse en los supuestos de excepción ni cumplir con los requisitos previstos en los párrafos noveno y déci-

¹⁸⁷ Tesis P. XXXI/2008, *ibid.*, abril de 2008, p. 5.

mo del artículo 16 constitucional. Por tanto, la Comisión Investigadora cuenta con atribuciones para recabar registros de llamadas telefónicas, pues sólo constituyen una prueba documental que, en su momento, tendrá que valorarse junto con los demás elementos de convicción que se recaben, a fin de conocer los hechos que de dichos registros puedan derivarse en relación con la violación grave de garantías individuales materia de la indagatoria.¹⁸⁸

El particular o autoridad que comparezca ante la Comisión, podrá (Regla 17):

1. Acudir a la entrevista acompañado por un máximo de tres personas de su confianza, quienes no tendrán derecho a intervenir, aunque podrán comunicarse en todo momento con el entrevistado;
2. Presentar su declaración por escrito, debiendo ratificar personalmente su contenido en ese mismo acto; y
3. Solicitar se guarde en reserva su identidad, lo cual se acordará favorablemente cuando a juicio de la comisión sea lo más adecuado para la conducción de las investigaciones.

La Comisión Investigadora podrá rendir informes especiales ante el Pleno, cuando existan o persistan actitudes u omisiones que impliquen conductas evasivas o de entorpecimiento por parte de las autoridades, servidores públicos o particulares que deban colaborar en sus investigaciones, a fin de que dicho órgano colegiado tome las determinaciones que considere pertinentes (Regla 18).

Concluida la investigación, la Comisión formulará un informe preliminar en el que se relacionarán los hechos y constancias que

¹⁸⁸ Tesis P. XXXV/2008, *ibid.*, marzo de 2008, p. 8.

obren en el expediente, así como los demás elementos de convicción recabados, con el objeto de que el Ministro que formule el dictamen lo considere y el Pleno determine en forma definitiva si los hechos investigados constituyen, o no, violaciones graves de garantías individuales (Regla 19).

Las conclusiones del informe se fundamentarán exclusivamente en la documentación e instrumentos que obren en el propio expediente. Sin perjuicio de lo anterior, los hechos notorios no necesitarán ser acreditados, por lo que la Comisión podrá invocarlos al rendir su informe.

El informe preliminar de la Comisión contendrá los siguientes elementos (Regla 20):

1. Descripción de los hechos presumiblemente constitutivos de violaciones graves de las garantías individuales, así como de los que no tengan esa calidad;
2. Relación de los elementos de convicción que permitan presumir, en su caso, la realización de hechos constitutivos de violaciones graves de las garantías individuales, así como el cargo y nombre de las personas relacionadas con ellos;
3. Observaciones y análisis de las constancias y demás elementos que soporten las conclusiones; y
4. Conclusiones.

En el informe no podrá calificarse la legalidad de lo actuado en averiguaciones previas, juicios o procedimientos de cualquier índole que efectúen otros órganos del Estado y que versen sobre los hechos consumados materia de la investigación, sin perjuicio de que si, en el desarrollo de ésta, la Comisión advierte que, en

alguno de estos asuntos, pudieran haberse cometido violaciones graves de garantías individuales, así lo asentará en sus conclusiones, a fin de que el Pleno determine lo conducente (Regla 21). De igual forma, no podrán adjudicarse responsabilidades, sino únicamente identificar a las personas que hubieren participado en los hechos calificados de graves violaciones a las garantías individuales.

El informe será presentado ante el presidente de la Suprema Corte, quien lo remitirá al Ministro que por riguroso turno corresponda, atendiendo al orden establecido previamente por el Pleno, a fin de que presente ante éste el dictamen respectivo (Regla 22).

Cuando en la Comisión Investigadora hayan participado uno o más Ministros, no será necesario el turno a que se refiere el párrafo anterior y corresponderá a él o a ellos la formulación del dictamen. El Ministro o Ministros encargados de elaborar el dictamen, remitirá copia del informe preliminar al órgano que hubiere solicitado el ejercicio de la facultad de investigación, en su caso, y a las autoridades directamente vinculadas con los hechos investigados, para que en un plazo de quince días naturales realicen las manifestaciones pertinentes y presenten la documentación o los elementos que les sirvan de sustento (Regla 23).

Durante ese plazo el solicitante de la investigación y las autoridades indicadas podrán consultar el expediente, sujetándose a los principios de confidencialidad y de reserva que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El dictamen deberá pronunciarse sobre la suficiencia de la investigación; determinar si existieron violaciones graves a las garantías

individuales; señalar a las autoridades involucradas en dichas violaciones; y determinar los órganos y autoridades competentes para actuar en el caso, así como los demás elementos que el Ministro o Ministros dictaminadores consideren necesarios (Regla 24).

El dictamen se someterá a la consideración del Pleno y, al aprobarse, el Ministro Presidente lo remitirá a las autoridades que solicitaron la investigación y, en su caso, a las autoridades competentes (Regla 25).

En caso de duda sobre la interpretación o aplicación del Acuerdo, la Comisión Investigadora o el Ministro dictaminador deberán consultar al Pleno para que éste determine lo conducente (Regla 26).

La ampliación de ejercicio de la facultad de investigación no está prevista expresamente en el artículo 97 constitucional; sin embargo, tácitamente la contempla, tanto porque constituye una figura jurídica indispensable para que el Tribunal en Pleno vele por el cumplimiento del postulado establecido en el artículo 97, segundo párrafo, constitucional, como porque, existiendo la posibilidad de que la autoridad legitimada formule una nueva solicitud del ejercicio de esa atribución, procesalmente resulta más práctico incorporar al tema de la solicitud el asunto con el que se vincula, lo que facilitará la investigación de los Comisionados. Además, al encontrarse integrada una Comisión investigadora y siendo un tema procesal, rigen los principios de concentración, economía procesal, efectividad, especialización y pertinencia, los cuales dan sustento a la admisión de la ampliación.¹⁸⁹

¹⁸⁹ Tesis P. XLI/2008, *ibid.*, junio de 2008, p. 13.

Aunque la ampliación del ejercicio de la facultad de investigación no esté expresamente consignada en el Acuerdo, conforme a su regla 26, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en caso de duda, puede interpretarlo para determinar lo conducente. Así, la regla 5, primer párrafo, del indicado Acuerdo, al establecer que “Toda investigación se limitará exclusivamente a los hechos consumados determinados por el Pleno en la resolución en la que se acuerde el ejercicio de la facultad de investigación”, circunscribe a esos hechos la materia de ésta, por lo que la Comisión que para tal efecto se designe no podrá ocuparse de aspectos que no guarden relación o que sean totalmente ajenos a los hechos en donde posiblemente se violaron gravemente garantías individuales. De ahí que cuando se solicita la ampliación de ejercicio de la facultad de investigación, por hechos respecto de los cuales existen elementos suficientes para estimar que pudieron violarse garantías individuales y que posiblemente estén relacionados con los que antes fueron motivo de análisis y que originaron el ejercicio de dicha facultad, debe acordarse favorablemente, pues no existe impedimento alguno para ello.¹⁹⁰

La ampliación de ejercicio de la facultad de investigación opera de la siguiente forma:¹⁹¹

- a) Debe solicitarse por parte legitimada, es decir, no sólo por quien inicialmente solicitó a la Suprema Corte de Justicia que ejerciera la facultad de investigación, sino por cualquiera de los sujetos legitimados por el artículo 97, segundo párrafo, constitucional;
- b) Debe solicitarse antes de que los Comisionados rindan su informe, en términos de la Regla 19 del Acuerdo;

¹⁹⁰ Tesis P. XLIII/2008, *ibid.*, p. 12.

¹⁹¹ Tesis P. XLII/2008, *ibid.*

- c) Puede aludirse a los elementos necesarios y suficientes que permitan determinar su procedencia; y,
- e) La solicitud de referencia debe declararse procedente sólo en los casos que lo ameriten y de forma excepcional.

Cabe agregar que los informes rendidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tienen importancia en la calificación de los hechos, para que, a juicio del Máximo Tribunal, presuntivamente las violaciones a las garantías individuales puedan tener la calidad de graves, pues una autoridad con vocación protectora de los derechos humanos, como la Comisión señalada, es quien puede realizar una investigación de los hechos y concluir que constituyen una violación de garantías individuales. No obstaculiza el ejercicio de esta facultad de investigación la circunstancia de que diversas autoridades, como la mencionada Comisión, hayan intervenido en la investigación de los hechos, pues la Corte debe considerar si a la fecha en que ejerce dicha facultad aquéllos han sido o no totalmente esclarecidos. Además, las investigaciones realizadas por diversas autoridades en ejercicio de sus facultades no son incompatibles con la investigación que lleve a cabo el Alto Tribunal, cuya finalidad es la protección de la sociedad en su conjunto, siendo necesario aclarar que la Suprema Corte de Justicia no está constreñida a dichos informes, o a algún otro, respecto de los hechos que fueron investigados y en cuanto a las conclusiones a las que se arribe, por lo que la Comisión que en el caso se designe debe investigar los hechos de acuerdo con la forma en que estime pueden ser constitutivos de violaciones graves a las garantías individuales y emitir su propio informe o dictamen de acuerdo con el acervo probatorio recabado.¹⁹²

¹⁹² Tesis P. XLVIII/2007, *ibid.*, t. XXVI, diciembre de 2007, p. 19.

2. El juicio político

El juicio político es un medio de protección constitucional que resuelve el Poder Legislativo.¹⁹³ Burgoa lo define como “el procedimiento que se sigue contra algún alto funcionario del Estado para desaforarlo o aplicarle la sanción legal conducente por el delito oficial que hubiese cometido y de cuya perpetración se le declare culpable”.¹⁹⁴ El Título Cuarto de la Constitución Federal se ocupa de las responsabilidades de los servidores públicos. El artículo 108 de ese ordenamiento considera servidores públicos “a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”. Más adelante, el artículo citado dispone que los gobernadores de los Estados, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los Consejeros de la Judicatura locales, sean responsables por violaciones a la Constitución Federal y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de recursos federales. Las Constituciones de los Estados deben precisar “el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y los Municipios”. En cuanto al Presidente de la República, sólo puede

¹⁹³ GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, “El juicio político como medio de protección de la Constitución mexicana”, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), *op. cit.*, t. II, p. 1319.

¹⁹⁴ BURGOA, Ignacio, *Derecho constitucional mexicano*, 16a. ed., México, Porrúa, 1999, pp. 566 y 578-579.

ser acusado, mientras dure su mandato, por traición a la patria y delitos graves del orden común.

El artículo 110 constitucional indica que pueden ser sujetos de juicio político los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, los Magistrados y Jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales, y el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral, los Directores Generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. Las sanciones a que dichos funcionarios pueden hacerse acreedores son la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar funciones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Según Manuel González Oropeza, “el juicio político mexicano cobra su gran dimensión de control constitucional, cuando se refiere a violaciones a las garantías individuales, a la división de poderes y a la forma de gobierno; es decir, cuando cubre las partes dogmática y orgánica de la Constitución”.¹⁹⁵ Sin embargo,

¹⁹⁵ GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, *op. cit.*, p. 1327.

es improcedente por la mera expresión de las ideas. “Esta disposición resulta del mayor interés, porque cubre la libertad de expresión de las autoridades del país; si bien la jurisprudencia derivada del juicio de amparo nos limita para reconocer derechos humanos a las autoridades, este precepto constitucional¹⁹⁶ representa, sin duda, una excepción.”¹⁹⁷

El artículo 114 constitucional determina que el juicio político sólo puede iniciarse mientras el servidor público desempeña su cargo y dentro de un año después. Si el servidor público terminó de desempeñar su cargo y, pasado un año, se le quiere someter a juicio político, éste no procederá. Por lo demás, “las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento”.

3. Las recomendaciones de las comisiones protectoras de los derechos humanos (*ombudsman*)

Los organismos no jurisdiccionales protectores de los derechos humanos son instancias autónomas, integradas por uno o varios funcionarios y encargadas de recibir denuncias ciudadanas contra actos de autoridades administrativas que, presuntamente, hayan lesionado alguno de los derechos fundamentales de las personas, a fin de tratar de reparar dichas violaciones mediante una recomendación no vinculante.¹⁹⁸ En México operan la Comisión Nacional de

¹⁹⁶ Artículo 109, fracción I.

¹⁹⁷ BURGOA, Ignacio, *op. cit.*, p. 580.

¹⁹⁸ CARPIZO, Jorge, “La reforma constitucional de 1999 a los organismos protectores de los derechos humanos”, en VV.AA., *Estudios en homenaje a don Manuel Gutiérrez de Velasco*, *op. cit.*, pp. 127-128; FIX-ZAMUDIO, Héctor, *Justicia constitucional, Ombudsman y derechos humanos*, *op. cit.*, 1993, pp. 417-418; FIX-ZAMUDIO, Héctor y Salvador Valencia Carmona, *op. cit.*, pp. 479-480; MARTÍNEZ BULLÉ GOYRI,

los Derechos Humanos¹⁹⁹ y 32 comisiones locales: 31 en los Estados de la República y una en el Distrito Federal.

Son autónomas porque no dependen de los poderes de la Unión. Las denuncias que reciben sólo pueden referirse a actos cometidos por autoridades administrativas, de ahí que no pueda acudir al *ombudsman* para impugnar actos cometidos por el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, son incompetentes para conocer de actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales; contra resoluciones de carácter jurisdiccional; de conflictos de carácter laboral y consultas formuladas por autoridades o particulares sobre interpretación de leyes o de la Constitución Federal.

El procedimiento²⁰⁰ ante estos organismos no es rígido ni formal. Cuando culmina con una recomendación,²⁰¹ la autoridad respectiva tiene quince días para comunicar a la Comisión respectiva si la acepta, y otros quince para entregarle las pruebas del cumplimiento respectivo. Entonces, la Comisión notificará inmediatamente al promovente los resultados de la investigación, la recomendación respectiva, su aceptación o ejecución, o bien, el acuerdo de no responsabilidad.

Víctor M., “El procedimiento ante los organismos autónomos protectores de los derechos humanos”, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), *op. cit.*, t. II, pp. 1454-1455; FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Ombudsman”, en VV.AA., *Nuevo diccionario jurídico mexicano*, *op. cit.*, t. III, p. 2686.

¹⁹⁹ Artículo 55-58, 61 y 63 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (LCNDH).

²⁰⁰ Artículos 3o., 6o., 7o., 25, 26 y 44 de la LCNDH.

²⁰¹ Artículos 45 y 46 de la LCNDH.

VIII. Derecho procesal constitucional local

Sin contrariar la supremacía de las Constituciones federales, en ciertos países se ha emprendido la protección de las locales contra leyes del mismo rango, o actos de autoridades estatales que contraríen las disposiciones constitucionales reguladoras del régimen interno de las entidades federativas. De esta situación ha derivado el “derecho procesal constitucional local”,²⁰² disciplina encargada del estudio sistemático de los medios procesales de control constitucional que, operantes sólo para los regímenes internos de las entidades federativas, las provincias o las comunidades autónomas, se han creado para salvaguardar la Constitución local contra leyes o actos de autoridad que vulneran el *status quo* previsto por las normas fundamentales aplicables en las regiones de un Estado

²⁰² ARTEAGA NAVA, Elisur, “La Constitución local y su defensa. Elementos para una teoría del control de la constitucionalidad”; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio y Joaquín Brage Camazano, “Los conflictos en defensa de la autonomía local: una nueva competencia del Tribunal Constitucional”; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio, “La omisión legislativa del Estado de Veracruz-Llave en el marco de la teoría general de dicho instituto”; GUDIÑO PELAYO, José de Jesús, “Los acuerdos plenarios 10/2000 y 5/2001 y el futuro del control constitucional local”; LÖSING LÜNEBURG, Norbert, “La doble jurisdicción constitucional en Alemania”, todos en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), *op. cit.*, t. III, pp. 2915-2945; 3014-3015; 3060; 3119 y 3124 y 3131, respectivamente; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, *op. cit.*, pp. 53-54; GÁMIZ PARRAL, Máximo N., *Derecho constitucional y administrativo de las entidades federativas*, 2a. ed., México, UNAM, 2000, p. 265.

federal. La disciplina está alcanzando autonomía con esfuerzos de sistematización, como lo revela la elaboración de obras dedicadas a ella y su enseñanza en planteles de educación superior.²⁰³

En los Estados federales,²⁰⁴ especialmente los europeos, el reparto de funciones en materia de control constitucional dentro de un órgano judicial ordinario es excepcional, tanto como que el máximo órgano del Poder Judicial asuma dicho control, dada la existencia de los Tribunales Constitucionales. Hay Estados donde el control de constitucionalidad corresponde a Tribunales Constitucionales locales, como ocurre en Alemania, donde los Länder cuentan con soberanía originaria reconocida por la Federación y limitada en cuanto a su objeto, y son competentes para configurar su propio régimen constitucional. En aquel país existen 15 Tribunales Constitucionales locales, cuya jurisdicción es independiente de la del Tribunal Constitucional Federal. Su jurisprudencia es controlada por el Tribunal Constitucional Federal en casos de excepción, en cuestiones relativas al respeto de los derechos procesales fundamentales en los procedimientos y con el derecho de igualdad en asuntos electorales internos de un Länd.

En América, la jurisdicción constitucional local se desarrolla en países como Argentina, Venezuela y México. En este último, pese a que desde 1824 las entidades federativas previeron, en sus respectivas Constituciones, instrumentos para su protección, no

²⁰³ FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, "La nueva Sala Constitucional en el Estado de Veracruz", en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), *op. cit.*, t. IV, pp. 3776-3777.

²⁰⁴ *Cfr. El federalismo. Serie Grandes temas del constitucionalismo mexicano*, No. 3, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005.

fueron eficaces por la concentración del control constitucional a través del juicio de amparo. Sin embargo, a partir del año 2000 se ha tendido a desarrollar ese aspecto; por ejemplo, los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados de México, Veracruz, Tlaxcala, Chihuahua y Coahuila cuentan con Salas de lo Constitucional que conocen de procesos y procedimientos como acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Quizá este inicio haya tomado como punto de partida las figuras implementadas a nivel federal, pero lo cierto es que son el punto de partida para un desarrollo de la protección de sus Constituciones por sus propios poderes judiciales. Aunque hasta el momento haya sido incipiente la actividad en las entidades federativas en este rubro, debe reconocerse que es el comienzo de una dinámica persistente y tenaz por consolidar medios de control constitucional local.²⁰⁵

Por otra parte, en virtud de las reformas constitucionales de 1994 y 1999, la Suprema Corte de Justicia ha emitido acuerdos generales —10/2000 y 5/2001, particularmente— para que los Tribunales Colegiados de Circuito conozcan de cuestiones de inconstitucionalidad de leyes locales, hecho que adelanta la configuración de cortes estatales de constitucionalidad. En esos acuerdos, originalmente planteados por la Corte para abatir el rezago, quedaron sentadas las bases para el futuro establecimiento de cortes constitucionales locales. Cuando se remiten los amparos en revisión —a los que aluden los acuerdos— a los Tribunales Colegiados de Circuito, se alienta la especialización de éstos en asuntos de constituciona-

²⁰⁵ GONZÁLEZ BLANCO, Carlos, “Protección constitucional local”, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), *op. cit.*, t. IV, p. 3804.

lidad de leyes; por lo demás, sus resoluciones deberán ser definitivas e inatacables, a menos que den lugar a un criterio de especial trascendencia, caso en que podrán ser revisadas por la Suprema Corte mediante un procedimiento similar al *certiorari*.²⁰⁶

²⁰⁶ GUDIÑO PELAYO, José de Jesús, “Los acuerdos plenarios 10/2000 y 5/2001 y el futuro del control constitucional local”, en *Ingeniería judicial y reforma del Estado*, 2a. ed., México, Porrúa, 2003, pp. 131-132.

Conclusiones

El derecho procesal constitucional, disciplina jurídica encargada del estudio de los procesos y procedimientos existentes para defender e interpretar las normas constitucionales, es una disciplina relativamente joven, pues empezó a sistematizarse en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, sus antecedentes se remontan a la antigüedad grecolatina. La conveniencia de proteger un orden jurídico supremo se patentizó en 1803, cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos de América falló el caso *Marbury vs. Madison*, que sentó las bases del moderno control difuso de la constitucionalidad. El sistema facultaba a todo Juez para inaplicar preceptos inconstitucionales a casos concretos.

El proyecto kelseniano de Constitución austriaca de 1920 generó el sistema concentrado de control constitucional, al prever la competencia de un Tribunal dedicado exclusivamente a la protección de la Ley Suprema. Se canceló la opción de que Jueces inferiores desconocieran normas inconstitucionales y, por primera vez desde la concepción del sistema de división de poderes, se aceptó que el Tribunal Constitucional funcionara aparte de los Poderes constituidos.

Los Tribunales Constitucionales proliferaron en Europa, Asia e Iberoamérica, al tiempo que se gestaba un tercer sistema de

control constitucional, conocido como mixto, pues combinaba las características de sus predecesores. En efecto, al tiempo que existe un órgano con funciones de control de tipo abstracto y concentrado, el resto de los tribunales puede realizar un examen incidental y difuso, por el que pueden inaplicar una ley inconstitucional. La doctrina contemporánea, particularmente la defendida por Giancarlo Rolla, ha propuesto nuevas clasificaciones de los sistemas de control.

El tema de la jurisdicción constitucional ganó estudiosos en la mayor parte del mundo. Han abundado los análisis sobre la naturaleza jurídica y las atribuciones de los Tribunales Constitucionales, cuyas funciones como legisladores negativos —y positivos— han supuesto roces con los Parlamentos de sus respectivos países. Esta circunstancia ha conducido a la extensa revisión de la interpretación constitucional como un sector diverso de la meramente jurídica, pues entraña fijar el sentido de las normas fundantes de todo orden jurídico, de ahí que su tratamiento deba ser especial.

México no ha sido ajeno a la influencia de los sistemas de control constitucional. Las reformas experimentadas por el Poder Judicial de la Federación desde 1928 han implicado cambios importantes en la jurisdicción nacional. Sobre todo para abatir el rezago, la integración de la Suprema Corte de Justicia ha variado, y la creación de los Tribunales Colegiados de Circuito en 1951 permitió que los asuntos de legalidad se sustrajeran del ámbito competencial de la Corte. Este evento, junto con las consecuencias de la reforma constitucional de 1994, transformaron al más Alto Tribunal del país en una Corte especializada en asuntos de constitucionalidad, no sólo por habérsele dado competencia para conocer de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales renovadas en cuanto a su procedencia y efectos, sino porque se ha erigido

como un auténtico punto de equilibrio en la actuación de los Poderes federales y aun locales.

Ahora bien, las modificaciones constitucionales aludidas han repercutido en el estudio del derecho procesal constitucional mexicano. Durante muchos años, el juicio de amparo fue prácticamente el único medio de control, aun cuando coexistiera con la controversia constitucional, el juicio político, la facultad indagatoria del Alto Tribunal y, desde 1992, las recomendaciones no vinculantes de los organismos protectores de los derechos humanos. Ahora bien, cuando en 1996 se afinó el sistema de justicia electoral, gracias a acuciosas reformas que incorporaron el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, se crearon medios de impugnación específicos para la materia comicial, como los juicios de revisión constitucional electoral y para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Además se previó que las leyes electorales sólo pudieran combatirse mediante la acción de inconstitucionalidad, de la que conoce en exclusiva la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así, la sistematización del derecho procesal constitucional mexicano llevó a considerar la existencia de ocho medios de control constitucional, cuyo estudio ha entrañado la afinación de los planes de estudio en muchas facultades de derecho del país. Paralelamente, en el ámbito local se ha extendido la tendencia a reformar las Constituciones internas para que los órganos superiores de impartición de justicia cuenten con funciones de control constitucional, hecho del que ha derivado el derecho procesal constitucional local; los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados de México, Veracruz, Tlaxcala, Chihuahua y Coahuila, por ejemplo, tienen Salas de lo Constitucional que conocen de procesos y procedimientos como acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.

Bibliohemerografía

- AGUIRRE ANGUIANO, Sergio Salvador, *Relaciones entre el Poder Judicial y Tribunales Constitucionales*, Colección 10 años de la Novena Época, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005.
- AJA, Eliseo (ed.), *Las tensiones entre el tribunal constitucional y el legislador en la Europa actual*, Barcelona, Ariel, 1998.
- ARAGÓN REYES, Manuel, *La ciencia del derecho durante el siglo XX*, México, UNAM, 1998.
- ARAUJO RENTERÍA, Jaime, *Efectos de las sentencias de los Tribunales Constitucionales*, Colección 10 años de la Novena Época, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005.
- ARELLANO GARCÍA, Carlos, *El juicio de amparo*, 7a. ed., México, Porrúa, 2001.
- ———, *Teoría general del proceso*, 11a. ed., México, Porrúa, 2002.
- ARTEAGA NAVA, Elisur, *Derecho constitucional*, 2a. ed., México, Oxford University Press, 1999.
- ———, *Tratado de derecho constitucional* (4 vols.), México, Oxford University Press, 1999.
- AZUELA GÜITRÓN, Mariano, “La Suprema Corte de Justicia de México, genuino Tribunal Constitucional”, ponencia presentada en el IX Encuentro de Presidentes y Magistrados de los

Tribunales Constitucionales y de las Salas Constitucionales de América Latina, realizado por la Fundación Konrad Adenauer, la Universidad Federal de Santa Catarina y el Supremo Tribunal Federal de Brasil en Florianópolis, del 2 al 6 de junio de 2002.

- BARRERA GARZA, Óscar, *Compendio de Amparo*, México, McGraw-Hill, 2002.
- BASE DE DATOS POLÍTICOS DE LAS AMÉRICAS, en www.georgetown.edu/pdba, s/a.
- BAUM, Lawrence, *El Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norteamérica*, Barcelona, Bosch, 1987.
- BECERRA, Bertha, “Resolverá Senado conflictos sobre límites territoriales de los estados”, en *El Sol de México*, 22 de junio de 2005.
- BIDART CAMPOS, Germán José, *La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional*, Buenos Aires, Ediar, 1987.
- BRAGE CAMAZANO, Joaquín, *La acción de inconstitucionalidad*, México, UNAM, 1998.
- CABRERA ACEVEDO, Lucio, *El Constituyente de 1917 y el Poder Judicial de la Federación. Una visión del siglo XX*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2002.
- ———, *Los Tribunales Colegiados de Circuito*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2001.
- CAPPELLETTI, Mauro, *La justicia constitucional (Estudios de derecho comparado)*, México, UNAM, 1987.
- ———, *Justicia constitucional comparada*, México, FCE, s/a.
- ———, *La jurisdicción constitucional de la libertad*, trad. Héctor Fix-Zamudio, prólogo de Mariano Azuela Rivera, México, Imprenta Universitaria, 1961.
- CARPIZO, Jorge, *Estudios constitucionales*, 7a. ed., México, Porrúa/UNAM, 1999.

- ———, “La Suprema Corte, en vías de ser auténtico Tribunal Constitucional”, en VV.AA., “Sobre la Suprema Corte”, *Ideas*, suplemento del periódico *Excélsior*, México, 1990.
- CASTRO, Juventino V., *El artículo 105 constitucional*, 3a. ed., México, Porrúa, 2000.
- ———, *Garantías y amparo*, 11a. ed., México, Porrúa, 2000.
- ———, *La posible facultad del Poder Judicial para iniciar leyes*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2000.
- COSSÍO, José Ramón y Luis M. Pérez de Acha (comps.), *La defensa de la Constitución*, México, Fontamara, 1997.
- COUTURE, Eduardo J., *Fundamentos del derecho procesal civil*, Buenos Aires, Depalma, 1993.
- DE COULANGES, Fustel, *La ciudad antigua. Estudio sobre el culto, el derecho y las instituciones de Grecia y Roma*, trad. Daniel Moreno, 9a. ed., México, Porrúa, 1994, p. 133.
- *Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2004.
- *El federalismo. Serie Grandes temas del constitucionalismo mexicano*, No. 3, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005.
- *El fuero. Serie Grandes temas del constitucionalismo mexicano*, No. 6, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005.
- *El sistema jurídico mexicano*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2002.
- *El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 20 preguntas y respuestas*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2002.
- *Elementos de teoría general del proceso, serie Manual del justiciable*, No. 1, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2003.

- ELIZALDE Y AYMERICH, Pedro, “El Tribunal Constitucional y la jurisprudencia”, en *El Tribunal Constitucional*, vol. I, Madrid, IEF, 1981.
- *Estructura y competencia de las Cortes y Tribunales Supremos de Justicia de Iberoamérica*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006.
- Exposición de motivos de la iniciativa de reforma de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 21 de abril de 1987.
- Exposición de motivos de la iniciativa de reforma de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 5 de diciembre de 1994.
- Exposición de motivos de la iniciativa de reforma de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 26 de julio de 1996.
- Exposición de motivos de la iniciativa de reforma de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 6 de abril de 1999.
- FALCÓN, Enrique M., *Derecho procesal civil, comercial y laboral*, Buenos Aires, Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, 1978.
- *Fallos históricos de la Suprema Corte de Estados Unidos de América*, trad. Guillermo Guzmán Orozco, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2000.
- FAVOREU, Louis, *Los tribunales constitucionales*, trad. Vicente Villacampa, Barcelona, Ariel, 1994.
- ———, et al., *Tribunales constitucionales europeos y derechos fundamentales*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984.
- FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, *La justicia constitucional ante el siglo XXI: la progresiva convergencia de los sistemas americano y europeo-kelseniano*, México, UNAM, 2004.

- FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), *Derecho procesal constitucional* (4 tomos), 4a. ed., México, Porrúa/Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C., 2003.
- ———, *Los tribunales constitucionales en Iberoamérica*, México, Fundap, 2002.
- FIX-ZAMUDIO, Héctor y Salvador Valencia Carmona, *Derecho constitucional mexicano y comparado*, 2a. ed., México, Porrúa, 2001.
- FIX-ZAMUDIO, Héctor, *Los tribunales constitucionales y los derechos humanos*, México, Porrúa/UNAM, 1985.
- ———, *Introducción al estudio de la defensa de la Constitución en el ordenamiento mexicano*, Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica, núm. 12, 2a. ed., México, UNAM/Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 1998.
- ———, *Introducción al derecho procesal constitucional*, México, Fundap, 2002.
- ———, *Justicia constitucional, ombudsman y derechos humanos*, México, CNDH, 1993.
- ———, y José Ovalle Favela, *Derecho procesal*, México, UNAM, 1991.
- GÁMIZ PARRAL, Máximo N., *Derecho constitucional y administrativo de las entidades federativas*, 2a. ed., México, UNAM, 2000.
- GARCÍA BELAUNDE, Domingo, *Derecho procesal constitucional*, Bogotá, Temis, 2001.
- GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, *La Constitución como norma y el tribunal constitucional*, 3a. ed., Madrid, Civitas, 1994.
- GARCÍA-PELAYO, Manuel, *Derecho constitucional comparado*, Madrid, Alianza Universidad, 1984.

- GÓMEZ LARA, Cipriano, *Teoría general del proceso*, 8a. ed., México, Harla, 1990.
- GONZÁLEZ-DELEITO Y DOMINGO, Nicolás, *Tribunales constitucionales. Organización y funcionamiento*, Madrid, Tecnos, 1980.
- GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, *Derecho procesal constitucional*, Madrid, Civitas, 1980.
- GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo, *El derecho procesal constitucional y los derechos humanos (Vínculos y autonomías)*, México, UNAM, 1995.
- GUDIÑO PELAYO, José de Jesús, *La justicia federal al final del milenio*, Colección “Reforma Judicial” núm. 2, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2001.
- ———, *Controversia sobre controversia*, México, Porrúa, 2000.
- ———, *Ingeniería judicial y reforma del Estado*, 2a. ed., México, Porrúa, 2003.
- HALL, Kermit L. (ed.), *The Oxford companion to the Supreme Court of the United States*, 2a. ed., New York, Oxford University Press, 2005.
- HAMILTON, A. et al., *El federalista*, trad. Gustavo R. Velasco, México, FCE, 2000.
- *Anuario jurídico 1995*, México, UNAM, 1996.
- *Cuestiones constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, núm. 2, enero-junio de 2000; México, UNAM.
- JELLINEK, Georg, *Teoría general del Estado*, trad. Enrique Figueroa Alfonzo, México, Editorial Pedagógica Iberoamericana, 1997.
- Kelsen, Hans, *Teoría pura del derecho*, trad. Roberto J. Vernengo, 12a. ed., México, Porrúa, 2002.

- ———, “La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional)”, en *Anuario jurídico*, vol. I, trad. Rolando Tamayo y Salmorán, México, UNAM, 1974.
- ———, *¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?*, trad. Roberto J. Brie, Madrid, Tecnos, 1995.
- *La defensa de la Constitución*. Serie *Grandes temas del constitucionalismo mexicano*, No. 5, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005.
- *La división de poderes*. Serie *Grandes temas del constitucionalismo mexicano*, No. 2, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005.
- *La jurisprudencia. Su integración*, 2a. ed., México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005.
- *La soberanía nacional*, Serie *Grandes temas del constitucionalismo mexicano*, No. 4, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005.
- *La Suprema Corte de Justicia. Sus leyes y sus hombres*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1985.
- *La supremacía constitucional*. Serie *Grandes temas del constitucionalismo mexicano*, No. 1, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005.
- *Las garantías de seguridad jurídica*. Colección *Garantías individuales*, No. 2, 2a. ed., México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005.
- LOEWENSTEIN, Karl, *Teoría de la Constitución*, trad. Alfredo Gallego Anabitarte, Barcelona, Ariel, 1964.
- MEADOR, Daniel, *Los tribunales de los Estados Unidos*, trad. Thomas W. Bartenbach, México, Pereznieto Editores, 1995.
- MONTESQUIEU, *Del espíritu de las leyes*, trad. Mercedes Blázquez y Pedro de Vega, Barcelona, Altaya, 1987.

- NORIEGA, Alfonso, *Lecciones de amparo* (2 vols.), 6a. ed., México, Porrúa, 2000.
- ORTIZ AHLE, Loretta, *Derecho internacional público*, 2a. ed., México, Oxford University Press, 2000.
- ORTIZ MAYAGOITIA, Guillermo, "La justicia constitucional en México" (Ponencia presentada en la III Conferencia de Justicia Constitucional de Iberoamérica, Portugal y España, realizada en Guatemala, Guatemala, los días 22 a 26 de noviembre de 1999), México, 1999.
- PALLARES, Eduardo, *Diccionario de derecho procesal civil*, 26a. ed., México, Porrúa, 2001.
- PARDO FALCÓN, Javier, *El Consejo Constitucional francés*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990.
- PINA, Rafael de y Rafael de Pina Vara, *Diccionario de derecho*, 31a. ed., México, Porrúa, 2003.
- ¿Qué son las controversias constitucionales?, 2a. ed., México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2004.
- ¿Qué son las acciones de inconstitucionalidad?, 2a. ed., México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2004.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la lengua española* (2 tt.), 22a. ed., Madrid, Espasa Calpe, 2001.
- REHNQUIST, William H., *The Supreme Court*, 2a. ed., New York, Vintage Books, 2002.
- ROLLA, Giancarlo, *Derechos fundamentales, Estado democrático y justicia constitucional*, México, UNAM, 2002.
- RUBIO LLORENTE, Francisco, "La jurisdicción constitucional como forma de creación de derecho", en *Revista Española de Derecho Constitucional*, Año 8, Núm. 22 (enero-abril de 1988), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.

- SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, Olga María, *Medios de control constitucional, gobierno y país. De lo singular a lo plural*, Colección *10 años de la Novena Época. Discursos*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005.
- SCHMITT, Carl, *La defensa de la Constitución*, trad. Manuel Sánchez Sarto, 2a. ed., Madrid, Tecnos, 1998.
- *Semanario Judicial de la Federación*.
- *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*.
- SILVA MEZA, Juan N., *Efectos de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los procesos constitucionales*, Colección *10 años de la Novena Época. Discursos*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005.
- TAMAYO Y SALMORÁN, Rolando, *Introducción al estudio de la Constitución*, 2a. ed., México, UNAM, 1986.
- TENA RAMÍREZ, Felipe, *Derecho constitucional mexicano*, 29a. ed., México, Porrúa, 1995.
- TOCQUEVILLE, Alexis de, *La democracia en América* (2 vols.), trad. Dolores Sánchez de Aleu, Madrid, Alianza Editorial, 1995.
- TORRES DÍAZ, Luis Guillermo, *Teoría general del proceso*, México, Cárdenas, Editor y Distribuidor, 1994.
- VÁSQUEZ DEL MERCADO, Óscar, *El control de la constitucionalidad de la ley*, México, Porrúa, 1978.
- Versión estenográfica de la sesión de instalación del periodo extraordinario de la H. Cámara de Senadores, celebrada el martes 21 de junio de 2005, en www.senado.gob.mx.
- VIZCARRA DÁVALOS, José, *Teoría general del proceso*, México, Porrúa, 1997.
- VV.AA., *Tribunales constitucionales y defensa del orden constitucional*, Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica, núm. 8, México, UNAM/Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 1994.

- ———, *Justicia constitucional comparada*, México, UNAM/Centro de Estudios Constitucionales México-Centroamérica, 1993.
- ———, *El significado actual de la Constitución*, México, UNAM, 1998.
- ———, *Estudios en homenaje a don Manuel Gutiérrez de Velasco*, México, UNAM, 2000.
- ———, *Las reformas de 1994 a la Constitución y la legislación en materia electoral*, Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica, núm.14, México, UNAM/Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 1994.
- ———, *Nuevo diccionario jurídico mexicano* (4 tt.), México, Porrúa/UNAM, 2001.
- ———, *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada y concordada* (5 tt.), 17a. ed., México, Porrúa/UNAM, 2003.
- ———, *Estudios en honor de Humberto Román Palacios*, México, Porrúa, 2005.
- ZIPPELIUS, Reinhold, *Teoría general del Estado. Ciencia de la política*, trad. Héctor Fix Fierro, 3a. ed., México, Porrúa/UNAM, 1998.

Normativa

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
- Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
- Constitución de los Estados Unidos de América
- ACUERDO NÚMERO 4/2000, DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RELATIVO AL ENVÍO DE ASUNTOS DE COMPETENCIA ORIGINARIA DE DICHO ÓRGANO COLEGIADO A LAS SALAS.
- ACUERDO NÚMERO 5/2000, DEL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE ABROGA EL ACUERDO NÚMERO 2/1999 Y SE DAN POR CONCLUIDAS LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Y DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS.
- ACUERDO NÚMERO 6/2000, DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTI-

CIA DE LA NACIÓN, QUE ESTABLECE REGLAS GENERALES A LAS QUE DEBERÁ SUJETARSE EN EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ASUNTOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS AMERITEN UN TRATAMIENTO ESPECIAL, ASÍ COMO PARA LA DIFUSIÓN DE LA SENTENCIA QUE SE DICTE Y LAS TESIS QUE SE SUSTENTEN.

- ACUERDO NÚMERO 10/2000, DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL QUE SE DETERMINA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS EN QUE SE IMPUGNE UNA LEY LOCAL.
- ACUERDO GENERAL NÚMERO 5/2001, DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL UNO, DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE CONSERVARÁ PARA SU RESOLUCIÓN Y EL ENVÍO DE LOS DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA A LAS SALAS Y A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.
- ACUERDO NÚMERO 6/2003 DE TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL TRES, DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RELATIVO AL ENVÍO DE ASUNTOS DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA A LAS SALAS.
- ACUERDO NÚMERO 7/2003 DE TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL TRES, DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE ADICIONA EL ACUERDO 1/1998 QUE REGULA EL TURNO DE EXPEDIENTES.
- ACUERDO NÚMERO 8/2003 DE TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL TRES, DEL TRIBUNAL PLENO DE LA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL PUNTO TERCERO DEL ACUERDO GENERAL NÚMERO 5/2001, DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL UNO, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE CONSERVARÁ PARA SU RESOLUCIÓN Y EL ENVÍO DE LOS DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA A LAS SALAS Y A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.

- ACUERDO NÚMERO 11/2005, DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL CINCO, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RELATIVO A LA REMISIÓN DE ASUNTOS A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA CONOCER Y RESOLVER ASUNTOS EN LOS QUE SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES EN MATERIA TRIBUTARIA.
- ACUERDO NÚMERO 14/2005 DE TRECE DE JUNIO DE DOS MIL CINCO, DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE MODIFICA Y ADICIONA EL ACUERDO GENERAL NÚMERO 11/2005, DE ONCE DE ABRIL DE DOS MIL CINCO, RELATIVO A LA REMISIÓN DE ASUNTOS A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA CONOCER Y RESOLVER ASUNTOS EN LOS QUE SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES EN MATERIA TRIBUTARIA.
- ACUERDO NÚMERO 3/2006, DE VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL SEIS, DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RELATIVO A LA REMISIÓN A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DE LOS ASUNTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS

PERSONAS FÍSICAS QUE PERCIBEN INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO.

- ACUERDO NÚMERO 12/2007, DE VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL SIETE DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL QUE SE DETERMINA EL LEVANTAMIENTO DE APLAZAMIENTO, Y LA REMISIÓN A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y CONSERVACIÓN POR ÉSTOS, PARA SU RESOLUCIÓN, DE LOS ASUNTOS EN LOS QUE SE IMPUGNAN LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE REGULAN LA DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO.
- ACUERDO DICTADO EL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL SIETE POR EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PARA MODIFICAR EL TRANSITORIO PRIMERO DEL ACUERDO GENERAL NÚMERO 12/2007, EN EL QUE SE DETERMINA EL LEVANTAMIENTO DE APLAZAMIENTO, Y LA REMISIÓN A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y CONSERVACIÓN POR ÉSTOS, PARA SU RESOLUCIÓN, DE LOS ASUNTOS EN LOS QUE SE IMPUGNAN LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE REGULAN LA DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO.
- ACUERDO GENERAL NÚMERO 16/2007, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS A QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN QUE SE FORMEN CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD CONSIGNADA EN EL ARTÍCULO 97, PÁRRAFO

SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

- ACUERDO GENERAL NÚMERO 17/2007, DE VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL QUE SE DETERMINA EL LEVANTAMIENTO DE APLAZAMIENTO Y LA REMISIÓN A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y CONSERVACIÓN POR ÉSTOS, PARA SU RESOLUCIÓN, DE LOS ASUNTOS EN LOS QUE SE IMPUGNAN ARTÍCULOS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, REFORMADOS POR DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CUATRO Y EL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL CINCO, QUE REGULAN EL SISTEMA DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y OTROS TEMAS RELACIONADOS.
- ACUERDO NÚMERO 21/2007, DE VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL QUE SE DETERMINA EL LEVANTAMIENTO DEL APLAZAMIENTO, Y LA REMISIÓN A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y CONSERVACIÓN POR ÉSTOS, PARA SU RESOLUCIÓN, DE LOS ASUNTOS EN LOS QUE SE IMPUGNAN ARTÍCULOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RELACIONADOS CON EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO, DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE PERCI BEN INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO.

Esta obra se terminó de imprimir y encuadernar en noviembre de 2008 en los talleres de XXXX XXXXX XX XXXX Condor, S.A. de C.V., Norte 178 núm. 558, Col. Pensador Mexicano, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15510, México, D.F. Se utilizaron tipos Schneidler BT de 33, 18, 11, 10, 9 y 8 puntos y Times New Roman de 9 y 11.5 puntos. La edición consta de 2,000 ejemplares impresos en papel bond de 75 grs.

